

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كتاب ينبثق من بحث محكّم قدّمته قبل ثمان سنوات. في فبراير 2018، شاركت في مؤتمر الأئمة الخامس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) في مدينة هيوستن، بورقة عنوانها «الفتوى بين أهلية المفتي وفوضى الإفتاء». كان البحث آنذاك محاولة متواضعة لتأصيل الحديث حول ظاهرة كُنا نراها بأُمّ أعيننا: فوضى الإفتاء التي تجتاح فضاءنا الإسلاميّ. كانت الفضائيات حينها في ذروتها، وكان السوشيال ميديا ينمو، وكُنّا نستشعر أنّ شيئاً يحدث، لكنّنا لم نكن ندري حجمه.

ثمّ مرّت ثماني سنوات.

ولم تكن سنوات عاديّة. في 2019 - 2020 جاءت جائحة كورونا، دفعت العالم الإسلاميّ — كما دفعت العالم كلّهُ — إلى الفضاء الرّقميّ دفعة واحدة. خطب الجمعة على يوتيوب، والدّروس على الرّوم، والاستفتاءات عبر واتساب وتيليجرام. شيء في علاقة الإنسان بدينه تغيّر.

ثمّ - في تلك السنوات ذاتها - انفجرت منصّات الفيديو القصير: تيك توك، يوتيوب شورتس، إنستجرام ريلز. وأصبحت الفتوى تستهلك في ثلاثين ثانية، عبر شاشات هواتفنا، بين فيديو إعلانيّ وآخر ترفيهيّ.

ثمّ - في نوفمبر 2022 - ظهر ChatGPT. وفي شهر واحد فقط، تجاوز عدد مستخدميه مئة مليون. وأصبح بإمكان أيّ شخص في العالم أن يفتح موقعاً، يكتب: «ما حكم كذا في الإسلام؟»، ويتلقّى إجابة مفصّلة في ثوان. الإجابة قد تكون صحيحة، وقد تكون مختلقة. والمستخدم لا يعرف الفرق.

في وجه هذه التّحوّلات، أدركت أنّ بحث 2018 — مع وفائه بمقصده في حينه — لم يعد كافياً. التّشخيص الذي قدّمناه آنذاك صحيح، لكنّ المسرح الذي ينزل عليه قد تغيّر.

والمقترحات السّتّ التي ختمت بها البحث، تعرّز تطبيقها في كثير منها، ليس لخطأ في ذاتها، بل لأنّ الواقع كان أكبر منها.

من هنا ولدت فكرة هذا الكتاب: **لا تنقيحاً لبحث 2018، بل بناء عليه**. أحتفظ بالأصل، وأبني فوقه طبقتين: قراءة معاصرة لفوضى الفتوى الرّقميّة، ومنظومة عملية لإصلاح الإفتاء في الفضاء المفتوح.

فلسفة المشروع

هذا الكتاب ينطلق من قناعة منهجيّة: أنّ الثّراث الأصوليّ الذي ورّثنا إياه فقهاؤنا الكبار (الشاطبيّ، القرافيّ، ابن القيم، ابن تيمية، النوويّ، ابن الصلاح، الخطيب البغداديّ، وغيرهم) لا يزال صالحاً للتعامل مع نوازل عصرنا. الأصول التي قعدوها، والقواعد التي بنوها، والمنهج الذي صنعوه — كلّها يتسع لاستيعاب التّحوّلات المعاصرة.

ولكنّ الاستيعاب يحتاج إلى **اجتهاد**. أي: تطبيق هذه الأصول على الوقائع الجديدة بنفس المنهج الذي طبّقها به الأقدمون على وقائعهم. لا نهدم الأصل، ولا نكرّر القول دون فهم، بل نجتهد كما اجتهدوا، في زماننا كما اجتهدوا في زمانهم.

ومن هنا، فإنّ الإضافات في هذا الكتاب — تعريف الفوضى الرّقميّة، المؤهّلات المركّبة للمفتي، المرتبة السابعة المعاصرة (المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ)، فقه المآلات الرّقميّة، موقع الدّكاء الاصطناعيّ من أركان الفتوى — كلّها بناء على الأصول الكلاسيكيّة، لا قطيعة معها.

بنية الكتاب

ينتظم الكتاب في ثلاثة أقسام:

****القسم الأوّل: الأصل المعدّل (التّأصيل)**** — وفيه ثلاثة فصول تؤسّس المفاهيم والشّخصيّات والمراتب:

- الفصل الأوّل: مفاهيم تأسيسيّة في الفتوى والمفتي والأهليّة.
- الفصل الثاني: شخصيّة المفتي بين الشّروط التّكليفيّة والعلميّة والخلقيّة.
- الفصل الثالث: مراتب المجتهدين وحدود الإفتاء بالتّقليد.

****القسم الثاني: التَّحوُّل (الإضافة المعاصرة 2026)** — وفيه خمسة فصول تفحص التَّحوُّل الذي وقع:**

- الفصل الرابع: فوضى الفتوى — قراءة معاصرة.
 - الفصل الخامس: الفتوى بوصفها محتوى رقميا — أخلاقيات المنصّات.
 - الفصل السادس: الذِّكاء الاصطناعيّ وسؤال الإفتاء.
 - الفصل السابع: فقه الأقليّات في الميزان الرّقميّ.
 - الفصل الثامن: من المفتي الفرد إلى المنظومة الإفتائيّة الجماعيّة.
- **القسم الثالث: المقترحات والآفاق** — وفيه فصلان يضعان خريطة الطّريق:**

- الفصل التاسع: تقييم مقترحات 2018 وما تحقّق منها.
 - الفصل العاشر: خارطة طريق عمليّة لإصلاح الإفتاء.
- ثمّ تأتي الملاحق الخمسة: نصّ البحث الأصليّ 2018، مسرد المصطلحات، قائمة المراجع، مدوّنة المفتي الرّقميّ، ودراسات حالة.

شكر وتقدير

لا يسعني في خاتمة هذه المقدّمة إلّا أن أسجّل امتناني لمن أعانني على هذا العمل: لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA)، الذي استضاف البحث الأصليّ، ووفّر لي الإطار العلميّ والمؤسّسيّ الذي ينبثق منه هذا الكتاب. تجربة المجمع على مدى أكثر من عشرين عاما تمثّل في رأيي نمودجا متقدّما للمجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ — وهو التّمودج الذي أدعو إلى توسعته في هذا الكتاب.

لزملائي العلماء والباحثين الذين ناقشت معهم أفكار هذا الكتاب — في مجالس علميّة، عبر المراسلة، أو في المؤتمرات. أخصّ بالذكّر [يترك مكان لأسماء يختار المؤلف ذكرها]. لأهلي الكرام، الذين تحمّلوا انشغالي بالكتاب على مدى شهور — وحملوا عني ما يستطيعون من واجبات تركتها لانهماكي في الكتابة.

ولأئمّة المساجد في أمريكا الذين علّمهم وأتعلّم منهم. كثير ممّا في هذا الكتاب هو خلاصة تجاربهم اليوميّة، أكثر منه نظريّاتي الخاصّة.

ولكلّ من سيقراً هذا الكتاب بعين النَّاصح، ويرسل ملاحظاته لتحسينه في طبعات قادمة.
فالعالم بين يدي أهله، وهذه المسوودة دعوة مفتوحة للتّقد العلميّ.

دعاء الختام

اللهمّ ارزقني الإخلاص في القول والعمل، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم. واغفر
لي ما زلت فيه من خطأ، وما قصّرت عنه من بحث. وانفع بهذا الكتاب من قرأه، وأدم
على الأمّة نعمة العلماء العاملين، والمفتين المخلصين، والباحثين المجدّين. إنّك سميع
الدّعاء، قريب مجيب.

**والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله
وصحبه أجمعين.**

د. أحمد أبوسيف

مايو 2026

الفصل الأول: مفاهيم تأسيسية في الفتوى والمفتي والأهلية

(هذا الملف يضمّ الإضافات المعاصرة للفصل الأول، والمفروض دمجها لاحقاً مع المباحث الأربعة الأولى المنقولة من التمهيد الأصلي — انظر الجزء الأول من المسودة v1.0)

توطئة معاصرة: لماذا نعيد قراءة المفاهيم؟

قبل أن نخوض في تعريف الفتوى والمفتي والأهلية والفوضى، تحسن وقفة تأملية: لماذا نعيد قراءة هذه المفاهيم اليوم؟ أليست تعريفات الأقدمين كافية؟

الجواب أنّ التعريفات في حدّ ذاتها كافية، لكنّ السياق الذي تنزل عليه قد تغيّر تغيّراً جوهرياً. فالكلمات نفسها — «فتوى»، «مفتي»، «مستفتي» — لم تعد تحمل نفس المضامين الاجتماعية والمؤسسية التي حملتها في عصر القرافيّ والشاطبيّ وابن الصلاح.

في عصر السلف، كان المفتي معروفاً بعينه في بلده، يجلس في مسجد بعينه، يستفتيه أهل المدينة وجهاً لوجه، وتسري فتواه في حدود جغرافية محدودة. اليوم، تخرج الفتوى من شفتي «المفتي» — وقد لا يكون مفتياً أصلاً — في مقطع ريل مدّته ثلاثون ثانية، ثمّ تنتقل إلى ملايين المستمعين عبر العالم في ساعات، وتقتطع من سياقها، وتعاد صياغتها، وقد تصل إلى المستفتي منزوعة من ظرفها، أو محرّفة عن مرادها، أو موضوعة تحت اسم آخر.

من هنا، تتحوّل التعريفات الكلاسيكية من مجرد توصيف لغويّ إلى معايير معيارية نقيس بها مدى صحّة ما يسمّى اليوم «فتوى». فحين نقول إنّ الفتوى «إخبار بحكم الله» (الشاطبيّ)، فإنّنا نستحضر هذا التعريف اليوم لا لنعرّف، بل لنفرز: ما هو فتوى، وما ليس بفتوى وإن سمّاه أصحابه فتوى.

ولهذا، فإنّ هذا الفصل ليس مجرد تجميع لتعريفات، بل هو عقد معرفيّ بيننا وبين القارئ: نتفق فيه على ما نعينه بكلمة «فتوى» و«مفتي» في صفحات هذا الكتاب، حتّى لا تختلط علينا — وعليه — الأمور.

سنبنّي المباحث على طبقتين: طبقة كلاسيكية موروثية (المباحث 1-4 — المتقدّمة من التمهيد الأصلي)، ثمّ ثلاث طبقات معاصرة: جدول مقارنة يستحضر التعريفات في صفحة واحدة، وتعريف

مقترح للفوضى الرقميّة، وتوصيف للمستفتي الرقميّ — ذلك الكائن الجديد الذي لم يكن في حساب فقهاءنا الأقدمين.

المبحث الخامس: جدول مقارنة للتعريفات

استعرضنا في المباحث السابقة تعريفات الفتوى والمفتي والمستفتي والأهلية والفوضى عند الأقدمين. وقد تعددت العبارات، وتنوّعت زوايا النظر. وليسهل على القارئ استحضار جوهر كلّ تعريف، نجمعها هاهنا في جدول مقارنة:

المصطلح	التعريف الكلاسيكيّ	المعنى المعاصر / النقد المعرفيّ
الفتوى	«إخبار عن حكم الله تعالى لا على وجه الإلزام» (الشاطبي). إخبار ممّن هو أهل، بدليل شرعيّ، لمن سأل في وقائع وغيرها.	المعيار يظلّ: «إخبار بحكم الله بدليل». ما خلا من ذلك فهو رأي شخصيّ لا فتوى، وإن سمّي فتوى وتدوّل بها.
المفتي	«القائم في الأمّة مقام النبيّ ﷺ» (الشاطبي). المتمكّن من معرفة أحكام الوقائع بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه.	توسّع المسمّى ليشمل «الداعية» و«المؤثّر» و«صانع المحتوى»، مع التّفرة بأنّ المسمّى لا يصنع المسمّى دون توفّر الشروط.
المستفتي	السائل الذي يطلب الحكم الشرعيّ ليعمل به، بالتزام بآداب السؤال (الصدق، الإحاطة بالطرف، ترك التّنقل).	تحوّل في الواقع الرقميّ إلى «مستهلك محتوى» قد يسأل للترفيه أو الفضول، ويتنقل بين الفتاوى بحثاً عن الأيسر.
الأهلية	«صلاحية الشخص لصدور الفعل منه وقبوله» (تيسير التحرير). تجمع الكفاءة العلميّة والعدالة والصفات الشخصية.	تضاف إليها اليوم: الكفاءة الإعلاميّة، الوعي بالخوارزميّات، فقه المآلات الرقميّة، الأمانة الإعلاميّة.
الفوضى	اختلال في أداء الوظائف، أو اختلاط بين أطراف لا يعرف لكلّ منهم فيه حدّ. من أفتى بغير أهل، فهو منها.	اتّسعت إلى «فوضى رقميّة»: تشطّي المرجعيّات على فاعلين رقميين متعدّدين بمعزل عن ضوابط الأهلية (انظر المبحث السادس).

هذا الجدول يخدم وظيفتين: يستحضر التعريفات بنظرة واحدة، وبمّهّد للقارئ منهج الكتاب — وهو الإبقاء على الأصل الكلاسيكيّ مع البناء فوقه بطبقة معاصرة لا تهدمه ولا تستبدله.

المبحث السادس: تعريف مقترح للفوضى الرقمية

تطرّقنا في المبحث الرابع إلى تعريف الفوضى بوصفها «اختلالاً في أداء الوظائف والمهام، أو اختلالاً للشيء بين أطراف لا يعرف لكلّ منهم فيه حدّ». هذا التعريف الكلاسيكيّ صحيح في أصله، لكنّه قاصر عن استيعاب الصورة الجديدة التي اتخذتها الفوضى في الفضاء الرقميّ. والقصور هنا ليس في التعريف ذاته، بل في عمقه الذي لم يكن يتصوّر تشظّيًا عابراً للحدود والقارّات.

نحو تعريف معاصر

نقترح هنا تعريفاً معاصراً لـ «الفوضى الرقمية» في الإفتاء:

الفوضى الرقمية في الإفتاء: تشظّي مرجعيّات الفتوى وتبعثرها على فاعلين رقميين متعدّدين بمعزل عن ضوابط الأهلية، مع غياب آليّة موضوعيّة للتمييز بين المتأهّل وغيره في الفضاء المفتوح.

دعنا نفكّ مفردات هذا التعريف:

(1) «تشظّي مرجعيّات الفتوى»

في العصور السابقة، كانت مرجعيّة الفتوى مركزيّة: مدرسة بعينها، أو إمام بعينه، أو دار إفتاء معتمدة. اليوم، تشظّت هذه المرجعيّة إلى آلاف النقاط: كلّ صفحة فيسبوك، وكلّ قناة يوتيوب، وكلّ حساب تيك توك، وكلّ مدوّنة شخصيّة، يدّعي أصحابها — أو يدّعي لهم — مرجعيّة في الإفتاء. والتشظّي ليس مجرّد تعدّد، بل هو تعدّد مشبّه: لا تجمعهم منهجيّة موحّدة، ولا تضبطه مؤسّسة معترف بها، ولا تحكمه أصول متفق عليها. وهنا ينزلق المفهوم من «تعدّد محمود» إلى «تشبّه صارّ».

(2) «تبعثرها على فاعلين رقميين متعدّدين»

«الفاعل الرقمي» مفهوم أوسع من «المفتي». فهو يشمل أصنافاً عدّة:

- المفتي بالمعنى التقليديّ الذي انتقل إلى المنصّات.
- الداعية الذي توسّع دوره ليشمل الإفتاء — وقد لا يكون مؤهّلاً لذلك.
- المؤثّر الدينيّ الذي بلغته الشهرة قبل أن يبلغها العلم.
- صانع المحتوى الذي ينتج محتوى دينيّاً بمنطق المتابعات، لا بمنطق الأهلية.

— وحديثاً جدّاً: النموذج اللغويّ الكبير (LLM) الذي يجيب عن أسئلة شرعيّة بالنيابة عن البشر، دون نيّة ولا قصد ولا تقوى.

كلّ هؤلاء «فاعلون» في إنتاج الفتوى، وكلّ منهم يسهم — بقصد أو بغير قصد — في تشكيل الوعي الدينيّ للجمهور. وهذا التعدّد في الفاعلين هو ما يجعل الفوضى الرقمية أعقد من الفوضى الكلاسيكية.

(3) «بمعزل عن ضوابط الأهلية»

هذه هي العقدة الأصلية. في النظام الكلاسيكيّ، كانت الأهلية شرطاً قبليّاً: لا يتصدّر للفتوى إلّا من اجتاز محطّاتها (التكليفية، العلمية، الشخصية). أمّا في الفضاء الرقميّ، فالعلاقة انقلبت: تأتي الشهرة قبل العلم، ويسبق الانتشار التأهيل، ويستحوذ الجمهور على دور كان للعلماء في تزكية المفتين.

وهذا ليس انتقاصاً من الجمهور، بل توصيف لعملية بنيوية: في النظام الكلاسيكيّ، كان «الإجماع» على أهلية العالم يتشكّل بطيئاً عبر شهادة الأقران والتلاميذ، وينتقل عبر العقود. أمّا في الفضاء الرقميّ، فيتشكّل «الإجماع الجماهيريّ» على «أهلية» الفاعل في أسابيع، عبر الإعجابات والمتابعات، دون تدخّل العلماء أصلاً.

(4) «مع غياب آلية موضوعية للتمييز»

في القنوات الفضائية الكلاسيكية، كان هناك حدّ أدنى من الرقابة المؤسسية: تختار القناة من تستضيفه، وتحملّ بعض المسؤولية عن خطئه، ولها لجنة شرعية قد تتدخّل. في الفضاء المفتوح اليوم، تختار الخوارزمية من تظهر له، وفقاً لمنطق الانتشار لا منطق الأهلية. والمستفتي لا يملك أداة موضوعية للتمييز بين من يستحقّ أن يسأله ومن لا يستحقّ، إلّا أن يتعلّم هو هذه الأداة — وهذا ما سيعالجه الفصل العاشر.

الفرق بين الفوضى الكلاسيكية والفوضى الرقمية

من المفيد التمييز بين الفوضيين، فلكلّ منهما طبيعة مختلفة وعلاج مختلف:

الجانب	الفوضى الكلاسيكية	الفوضى الرقمية
النطاق	محليّ — ينحصر في بلد أو مدينة.	عالميّ — يعبر الحدود والقارّات في ساعات.

الجانب	الفوضى الكلاسيكية	الفوضى الرقمية
السرعة	تتراكم على عقود.	تنتشر في ساعات.
الأثر	يؤثر على أفراد قلائل.	يؤثر على ملايين من المستفتين.
الرصد	يمكن للعلماء رصدها وعلاجها بالمؤسسات المحلية.	يصعب رصدها لتشطّيتها على آلاف المنصات.
المسؤول	معروف بعينه، يمكن مساءلته اجتماعيًا.	غالبًا مجهول أو متعدّد، ينتشر الفاعلون والاسم المستعار.

هذا التمييز ليس تنظيريًا محضًا، بل له تبعات فقهية. فالفتوى التي «تشدّ» محليًا قد تموت بسرعة بفعل المؤسسات العلمية المحيطة بها. أمّا التي تشدّ رقميًا فقد تستمرّ سنوات، وتتراكم آثارها، وتخلق ما يمكن تسميته «فقهًا موازيًا» ينشأ خارج المؤسسات المعتمدة، ويتداوله الناس على أنه «حكم الشرع».

المبحث السابع: المستفتي الرقمي

أكثر ما يدهش في تطوّر الإفتاء الرقمي ليس تحوّل المفتي، بل تحوّل المستفتي. فقد قدّم لنا الفقهاء الأقدمون «آداب المستفتي»: أن يختار الأعلّم، وأن يصدق في سؤاله، وأن يلتزم بالفتوى، وأن لا يتنقّل من مفت إلى آخر بحثاً عن الرخصة. هذه الآداب بنيت على افتراض ضمني: أنّ المستفتي يطلب الحكم الشرعيّ ليعمل به.

لكنّ المستفتي الرقميّ المعاصر يختلف اختلافاً جذريّاً عن هذا النموذج. وصفه يستحقّ هذا المبحث المنفرد، لأنّه — كما سنرى — تحوّل بنيويّ في طبيعة العلاقة بين السائل والشرع.

(1) سرعة التلقّي

المستفتي الكلاسيكيّ كان يسأل ثمّ ينتظر. قد يأخذ الإمام يوماً أو أسبوعاً للبحث ثمّ يجيب. هذا الانتظار كان جزءاً من التأديب: يضع السائل أمام جدّيّة سؤاله، ويربّيه على أنّ الحكم الشرعيّ ليس سلعة تسلّم لحظيّاً.

أمّا المستفتي الرقميّ، فيتوقّع جواباً فوراً. يفتح ChatGPT، يكتب سؤاله، يتلقّى إجابة في ثوان. وهذه السرعة، رغم ميزتها العمليّة، تسقط جانباً تربويّاً أصيلاً: انتظار العلم، والاستعداد النفسيّ لتلقّيه. ويصبح الحكم الشرعيّ في وعي السائل كأيّ معلومة أخرى يستفيد منها محرّك بحث، لا كأمانة تحمل تبعاتها الأخرويّة.

(2) تجرؤ السؤال

في الإفتاء الكلاسيكيّ، كان السؤال يطرح بسياقه الكامل: يذكر السائل وضعه، ونيّته، وبلده، وظرفه، والتفصيلات الملتبسة. هذا التفصيل كان يسمح للمفتي بإصدار فتوى محدّدة لحال السائل بعينه.

اليوم، يتجرّأ السؤال على نحو مقلق: يسأل المستفتي عن «حكم الفائدة البنكيّة» دون أن يحدّد طبيعة البنك، ونوع الحساب، ونسبة الفائدة، والغرض من الإيداع. ويتلقّى جواباً عاماً قد لا ينطبق على وضعه. ثمّ يسأل في منصّة أخرى عن «حكم العمل في شركة تملك بنكاً»، وفي ثالثة عن «حكم القرض السكنيّ في أمريكا»، دون أن يربط هذه الأسئلة في استشارة واحدة متكاملة مع مفت يعرفه ويعرف حاله.

والنتيجة: جواب تقريبيّ لكلّ سؤال، وغياب للجواب الدقيق الذي ينبثق من السياق المتكامل.

(3) التَّنَقُّل بين الفتاوى (Fatwa Shopping)

ظهر مصطلح معاصر في الأدبيات الأكاديمية الإنجليزية هو «Fatwa Shopping» — أي «التسوّق بين الفتاوى». والمعنى أنّ المستفتي يطرح سؤاله على عدّة جهات، يجمع الإجابات، ثمّ يختار منها ما يوافق هواه.

هذا السلوك، الذي كان نادرا في العصور السابقة، أصبح اليوم سهلا، بل متوقّعا. وقد لاحظ علماء الجاليات الإسلاميّة في الغرب هذه الظاهرة بشكل خاصّ: حيث يقصد المستفتي عدّة مشايخ، يترك من قال له «لا»، ويتمسّك بمن قال له «نعم». هذا ينزع عن الفتوى أحد أهمّ وظائفها: التّربية وإصلاح النفس. ويعيد الفتوى إلى وظيفة الترخيص النفسيّ لما يهواه السائل.

(4) المستفتي بوصفه مستهلكا للمحتوى

هذا أخطر تحوّل. لم يعد المستفتي يسأل لأنّه يريد أن يعمل، بل يستهلك المحتوى الدينيّ كما يستهلك أيّ محتوى رقميّ آخر: للترفيه، أو الفضول، أو النقاش، أو التّسلية. الفتوى تخرج من إطار «المعرفة العمليّة» وتدخل في إطار «الترفيه التعليمي» (Edutainment).

ولذلك، فإنّ كثيرا ممّن يستمعون إلى فتاوى الفضائيات ومقاطع التيك توك لا ينوون تطبيق ما يسمعون، بل ينوون «أن يكونوا مطلّعين». وهذا يغيّر علاقة الجمهور بالشّرع تغييرا جوهريّا، ويحوّل ما كان «حجّة» إلى ما يشبه «الرأي» في المسائل العامّة. ويتساوى عند هؤلاء قول العالم وقول المحبّ للظهور، لأنّ المقصود ليس العمل، بل المتابعة.

(5) المستفتي بوصفه ناشرا

أخيرا، لم يعد المستفتي مجرّد متلقٍ، بل صار ناشرا. فإذا أعجبه فتوى، شاركها على منصّات التواصل، وأقنع بها أصدقاءه، وأدخلها في نقاشاتهم. وهكذا تصبح الفتوى — مهما كانت ضعيفة في إسنادها — جزءا من المنظومة المعرفيّة للمجتمع، يتداولها الناس على أنّها «حكم الشرع»، دون أن يعرف أحد من أين جاءت، ولا من قائلها، ولا ما هي حجّته.

والملاحظ أنّ المستفتي حين ينشر، لا ينشر بالضرورة ما اقتنع به علميّا، بل ما توافقه هواه. فيرشّح بذلك للمجتمع ما يحبّ أن يصدّقه الناس، لا ما يصحّ في النظر العلميّ. ومن هنا يتراكم في المجتمعات الرقميّة ما يمكن تسميته «الإجماع الجماهيريّ على الباطل» في بعض المسائل، وهو إجماع منبته التّداول الكثير، لا التّحقيق العلميّ.

خلاصة الفصل

ما تقدّم في المبحثين الجديدين (السادس والسابع) يدلّنا على أنّ «الفتوى» و«المفتي» و«المستفتي» — بحلّها الكلاسيكية — لا تستوعب الواقع الرقمي بأكمله. هذه المفاهيم بحاجة إلى ملحقات معاصرة تكمل بناءها لا تنقضه. فالأصل ثابت في تعريفات القرافيّ والشاطبيّ، والإضافة المعاصرة تستوعب التّشطّي الرقميّ والمستفتي الجديد.

وفي الفصلين القادمين سنتقل من المفاهيم إلى التّطبيق: شخصيّة المفتي (الفصل الثاني) — حيث نفحص الشروط التّكليفية والعلمية والشّخصية الموروثة، ونضيف إليها المؤهّلات المركّبة للمفتي المعاصر. ثمّ مراتب المجتهدين (الفصل الثالث) — حيث نخرج الهامش 26 من ظلّ المتن إلى ضوء الفصل المستقلّ، ونضيف المرتبة السابعة المعاصرة: «المجتهد الجماعيّ المؤسّسي».

بهذا التّأسيس المعرفيّ، يصبح القارئ مجهّزا لاستقبال محاور الكتاب اللاحقة بمعجم واحد، ووعي مشترك بأنّ ما نخطّه ليس إعادة تدوين لما قاله الأقدمون، بل بناء فوق ما قالوه ليجيب عن أسئلة لم تخطر لهم على بال.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل الأوّل (الإضافات المعاصرة) —

الفصل الثاني: شخصيّة المفتي بين الشرط التكليفي والعلمي والخلقي

(هذا الملفّ يضمّ الإضافات المعاصرة للفصل الثاني، والمفروض دمجها لاحقاً مع المباحث الثلاثة الأولى المنقولة من «آداب المفتي» — انظر الجزء الثالث من المسوّدة v1.0).

توطئة الفصل: من الشروط إلى المؤهلات

في الفصل السابق وقفنا على المفاهيم التأسيسية: ما هي الفتوى؟ ومن هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ وما هي الأهلية؟ وما هي الفوضى — بصورتها الكلاسيكية والرقمية؟ والآن نتقدّم خطوة: ما هي شخصيّة المفتي؟ ما هي شروطه وصفاته؟

لقد قدّم لنا فقهاؤنا الأقدمون بناءً مُحكماً لهذه الشخصيّة، يتكوّن من ثلاث طبقات من الشروط:

- ****شروط تكليفية****: الإسلام، البلوغ، العقل — وهي قاعدة أيّ تكليف شرعيّ.
- ****شروط علمية****: العلم بأدلة الأحكام (الكتاب، السنّة، الإجماع، القياس) وعلوم الآلة (النحو، اللغة، اختلاف العلماء).
- ****صفات شخصية****: ثمان صفات أخلاقية ومنهجية عرضناها بتفصيلها — الإنصاف، سلامة الذهن، صحّة التصرف، العلم بالواقع، مراعاة العرف، التوسّط، عدم التعصّب، ومراعاة المقاصد.

هذا البناء الثلاثي محكم في ذاته. وكلّ شرط منه قد كتب فيه الأئمّة ما يغني عن الإعادة. ولهذا، ليس مقصدنا في هذا الفصل إعادة تلقين هذه الشروط — فمن أرادها مفصلة فليرجع إلى الجزء الثالث من المسوّدة الأصلية المنقّحة (آداب المفتي).

بل مقصدنا أن نضيف إلى البناء الثلاثي طبقة رابعة، أملتها طبيعة العصر الذي نعيش فيه: ****المؤهلات المركّبة للمفتي المعاصر****. وهي موضوع المبحث الرابع — الجوهرية في هذا الفصل. والادّعاء الذي نطرحه هنا — وهو ادّعاء كبير سندافع عنه في المبحث — هو أنّ:

الشروط الكلاسيكيّة الثلاث، رغم أنّها ضروريّة لكلّ من يتصدّر للإفتاء، لم تعد كافية في عصرنا. فالمفتي الذي يجمعها كلّها قد يفشل اليوم في رسالته إن جهل أبعادا جديدة تستدعيها طبيعة الإفتاء في الفضاء الرقمي.

هذا الادّعاء — إن صحّ — له تبعات عمليّة على من يختار أن يمارس الإفتاء في الفضاء الرقمي، وعلى المؤسسات التي تتصدّر هذا الفضاء، وعلى الجمهور الذي يتلقّى منهم. ولندع هذه التبعات تتكشف معنا في الصفحات التالية.

المبحث الرابع (إضافة جوهريّة): المؤهّلات المركّبة للمفتي المعاصر

توطئة: لماذا «مؤهّلات» وليست «شروطا»؟

اخترنا لهذه الإضافة اسم «المؤهّلات المركّبة» لا «الشّروط الجديدة». والفرق دقيق ومقصود:

- ****الشّروط****: ما إذا فقد بطلت الأهليّة. والشّروط الكلاسيكيّة (التّكليفيّة، العلميّة، الخلقيّة) من هذا الباب.
- ****المؤهّلات****: ما إذا فقد، نقصت الكفاءة، وضعف الأداء، ولكن لا تنعدم الأهليّة. وما نطرحه هنا من هذا الباب.

ولماذا التّفريق؟ لأنّنا لا ندّعي أنّ كلّ مفت يفتقد هذه المؤهّلات يمنع من الإفتاء — هذا غلوّ. بل ندّعي أنّ «مفتي الفضاء الرقمي» — من يختار أن يمارس الإفتاء عبر المنصّات — ملزم بهذه المؤهّلات الإضافيّة، تماما كما أنّ القاضي ملزم بمؤهّلات إضافيّة على ما هو لازم للمفتي. «التّخصّص الإفتائيّ على المنصّات» وظيفة جديدة، لها اشتراطاتها الإضافيّة. ومن لم يكن مسلّحا بها، فالأولى به أن يترك المنصّات لأهلها، ولا حرج عليه شرعا، بل خير له. وفيما يلي عرض لهذه المؤهّلات الخمسة، مع تحليل لكلّ مؤهّل: تعريفه، ضرورته، وما يحدث في غيابه.

المؤهّل الأوّل: الكفاءة الإعلاميّة

التّعريف

الوعي بالآليات الانتشار الرقمي، والاقتطاع، وإعادة التّأطير، التي تتعرّض لها الفتوى بعد إصدارها على المنصّات.

الضرورة

تخرج الفتوى من المفتي بصياغة معيّنة، في سياق معيّن، لإجابة سؤال معيّن. ولكنّ ما يخرج إلى الجمهور في النّهاية قد يكون شيئا مختلفا تماما:

- جزء من جملة، مقتطع من سياقه.
- صورة ثابتة من مقطع فيديو طويل.
- عبارة قويّة معرّزة بنغمة درامية في المونتاج.

— تلخيص بقلم محرّر سريع.

— ترجمة لغیر لغة الفتوى الأصلية، قد لا تنقل الفروق الدقيقة.

المفتي الكلاسيكيّ كان يعرف من سيسمع فتواه، لأنّ الجمهور كان محصورا. أمّا المفتي على المنصّات، فيلقي كلمته في فضاء مفتوح، تحتوش بها الخوارزميّات، وبعاد توزيعها على أنماط لا يتحكّم بها.

ما يتطلّب هذا المؤهّل عمليّا

— فهم أنّ كلّ كلمة ستسمع بمعزل عن سياقها — والتّخطيط لذلك مسبقا.

— تجنّب العبارات «الاستفزازيّة» التي يسهل اقتطاعها لاستخدامها سلاحا.

— صياغة الفتوى بتسلسل يجعل اقتطاع جزء منها يفقدها معناها — ليعجز المقتطع.

— توقّع ما الذي سيتعلّق به محرّرو الإعلام والمؤثّرون.

— التّفريق بين الكلمة المنطوقة (التي قد لا يكون مسؤولا عن ترميمها) والمنشورة (التي يتحمّل مسؤوليّتها كاملة).

في غيابه

تخرج فتاوى متماسكة في الأصل، لكنّها تحدث ضررا واسعا بعد اقتطاعها. وكم من مفت ظلّمه الإعلام بفهم خاطئ لقوله! ومسؤوليّة دفع ذلك ليست على الإعلام وحده، بل على المفتي أيضا، إذا كان يعرف أنّ هذا سيحدث ولم يأخذ احتياطة.

المؤهّل الثاني: الوعي التّفسي والاجتماعي

التّعريف

فهم نفسيّة المستفتي ودوافع سؤاله، والسياق الاجتماعيّ الذي ينزل عليه الجواب.

الضرورة

لا يسأل المستفتي دائما ليعرف الحكم الشرعيّ بمعنى أن يعمل به. كثيرا ما يسأل لأسباب أخرى:

— لتأكيد ما يفعله أصلا (تبرير).

— لمعرفة الحكم ليتجنّبه (استكشاف للحدود).

— لتسجيل موقف في نقاش مع آخرين.

— لإخراج المفتي أو امتحانه.

— لاستهلاك المحتوى للترفيه أو الفضول (كما رأينا في فصل المستفتي الرقمي).

المفتي الذي يفترض دائما أنّ السؤال «بريء» قد يفتي بفتاوى تنفع في الحكم النظري، لكنها تضرّ في السياق الفعلي. وهذا — في الواقع — مدرسة كاملة من الفقه قد أشار إليها ابن القيم في حديثه عن «الفقيه ابن الفقيه» الذي يعرف فيمن يفتي قبل أن يعرف فيما يفتي.

ما يتطلّبه عملياً

- تدريب على قراءة دوافع السؤال من صياغته.
- معرفة بعلم النفس الاجتماعي، ولو بمستوى تطبيقي.
- القدرة على إعادة توجيه السؤال إلى ما ينفع السائل لا ما يطلبه فقط.
- الحذر من «الاحتكار اللغوي» — حيث يسأل السائل سؤالاً يفترض فيه إجابة معيّنة، فينزلق المفتي إلى الإجابة التي رسمت له مسبقاً.

في غيابه

تحوّل الفتوى إلى آلة تعمل بمنطق «إذا/فإن»، لا إلى علاقة إنسانية تفهم السائل وتعالج وضعه. والشباب المسلم اليوم لا ينفر من الفتوى الصارمة، بل ينفر من الفتوى التي لا تفهم سؤاله أصلاً.

المؤهل الثالث: الإمام بالتّقنية وحدودها

التّعريف

معرفة بالآليات عمل المنصّات الرقمية، والخوارزميات، والدّكاء الاصطناعي، والمدى الذي تستطيعه التّقنية في إنتاج المحتوى الديني.

الصّورة

المفتي على المنصّات يعمل في وسط هندسه تقنيّون لأهداف غير دينيّة (الإعلانات، الإدمان، البقاء على الشاشة). فهم هذه الهندسة يمنح المفتي قدرة على استخدام المنصّة، لا أن تستخدمه.

في عام 2018 (تاريخ بحثنا الأصلي) كان هذا المؤهل ثانويّاً. اليوم، مع صعود الدّكاء الاصطناعيّ التّوليديّ، أصبح أساسيّاً. ما الذي يستطيع نموذج لغويّ كبير (LLM) أن يجيب عنه؟ ما الذي لا يستطيعه؟ متى يهلوس؟ كيف يتعامل مع النّصوص السّرعيّة؟

هذه أسئلة لم تكن مطروحة قبل أربع سنوات، وقد أصبحت اليوم في صميم عمل المفتي. سنفضّل فيها في الفصل السادس المخصّص للدّكاء الاصطناعيّ، ولكنّ المفتي الذي يجهلها يعمل أعمى في فضاء مفتوح.

ما يتطلّبه عملياً

- فهم مبدئيّ لمنطق الخوارزميات: ما الذي تروّجه، وما الذي تهمّشه.
- معرفة الفرق بين نموذج «يستذكر» النصوص الشرعيّة و«يتنبأ» بها إحصائياً.
- وعي بظاهرة «الهلوسة» (Hallucination) في التّماذج التّوليديّة وأثرها على دقّة الإجابة الشرعيّة.
- تجرب شخصيّ — لا يكفي أن يسمع المفتي عن ChatGPT، بل يجب أن يستخدمها بنفسه ليعرف حدودها فعلياً.
- التّمييز بين «المساعد المعلوماتيّ» — الذي قد يستفاد منه — و«بديل المفتي» — وهو الذي لا يكون.

في غيابه

يصدر المفتي فتاوى عن «الدّكاء الاصطناعيّ» بناء على تصوّر خاطئ لطبيعته، فتأتي الفتاوى إمّا مترخّصة على نحو خطير، أو متشدّدة على نحو غير مبرّر. وكلتاها خطأ.

المؤهل الرابع: فقه المآلات الرّقميّة

التّعريف

تطبيق لقاعدة «النّظر في المآلات» المعروفة عند الأصوليين (والتي عنى بها الإمام الشاطبيّ في الموافقات) على الفضاء الرّقميّ.

الجذر الكلاسيكيّ

فقه المآلات في التّراث يعني: «النّظر في ما يؤول إليه الفعل من نتائج، قبل الحكم عليه». فلو كان الفعل مباحاً ظاهراً، لكنّه يؤدّي إلى مفسدة راجحة، فالحكم ينقلب. والشاطبيّ — رحمه الله — جعل هذه القاعدة من أهمّ ما يميّز المفتي الفطن عن غيره.

التّطبيق الرّقميّ

عندما يصدر المفتي فتوى على المنصّة، يجب أن يسأل قبل النّطق بها: ما المآلات؟ ما الذي سيحدث بعد ساعة، بعد يوم، بعد أسبوع؟ من سيستخدم هذه الفتوى؟ في أيّ سياق؟ أمثلة:

- فتوى عامّة عن «جواز كذا» قد تستخدمها فئة لتبرير ما لا يجوز لها.
- فتوى متساهلة في موضوع قد تؤدّي إلى تدهور سلوكيّ على نطاق واسع.
- فتوى متشدّدة قد تنقّر فئات من الشّباب عن الدين أصلاً.

— فتوى تعطي «أداة جدليّة» لجماعة تستخدمها في معركتها مع جماعة أخرى.

ما يتطلّبه عملياً

- تدريب على «التفكير المألّي» — رسم منحى انتشار الفتوى وآثارها قبل التّطرق بها.
- محاكاة عقليّة: لو كنت سامعاً، كيف سأفهم هذه الفتوى؟ ولو كنت محرّر إعلام، كيف سأستخدمها؟ ولو كنت متشدّداً، كيف سأستخدمها؟ ولو كنت متفلّتا، كيف سأستخدمها؟
- الاستعداد لإصدار فتاوى متحفّظة عمداً، لأنّ المآلات الرقميّة لا تحتلّ الإجابات المفتوحة.

في غيابه

تخرج فتاوى صحيحة في ذاتها، لكنّها تولّد فوضى كبرى لأنّ المآلات لم تحسب. وهذا — في تقديري — أكثر المؤهّلات إغفالا في الإفتاء الرقميّ المعاصر.

المؤهّل الخامس: الأمانة الإعلاميّة

التّعريف

مسؤوليّة المفتي عن طريقة نقل فتواه — حتّى بعد إصدارها — على من يتحمّل الإدراك بأنّ كلّ ما خرج من فمه قد يختزل وينقل ويترجم ويحرّف.

الضرورة

في النّظام الكلاسيكيّ، كانت مسؤوليّة المفتي تنتهي عند لحظة إصدار الفتوى. ما يحدث بعد ذلك من نقل أو تحريف، يتحمّله الناقل لا المفتي. وكان هذا عدلاً، لأنّ المفتي لا يستطيع متابعة كلّ ناقل.

أمّا اليوم، فالخطّ الفاصل بين «المفتي» و«الناشر» قد ضعف. إذا أصدر المفتي فتوى على قناته الشخصيّة (يوتيوب، تيك توك، الموقع)، فهو **الناشر الأوّل**.* وما يحدث في النّسخ المقتطعة والمعاد نشرها، يتحمّل جزءاً من مسؤوليّته أيضاً. هذا تطوّر في تصوّر «المسؤوليّة الفقهيّة» يستحقّ التأمل.

ما يتطلّبه عملياً

- متابعة كيف تنقل الفتوى بعد إصدارها — لا الاكتفاء بإصدارها وتركها.
- إصدار توضيحات حين تقتطع الفتوى أو تحرّف.

- تصحيح ما ينسب للمفتي خطأ — على نفس المنصّة، وبأدوات لها قدرة الانتشار مثل المصدر.
- تدريب الفريق المساعد (المونتاج، التّسويق، التّرجمة) على كَيْفِيَّة نقل الفتوى دون تحريف.
- استخدام أدوات «التّحقّق» — مثل بنوك الفتاوى المعتمدة — لتيسير التّحقّق من نسبة الفتوى لقائلها.

في غيابه

ينشأ ما يمكن تسميته «الفتوى المهجّنة» — فتوى تنسب لعالم، لكنّها في الحقيقة محصّلة عدّة فتاوى مختلطة، أو فتوى أصليّة قد دمج معها كلام مفسّر محرّف. ويحدث هذا كثيرا اليوم، وقد تطال هذه الظّاهرة كبار العلماء أحياء وأمواتا — فتنسب لهم أقوال لم يقولوها.

خلاصة المبحث الرابع

هذه المؤهّلات الخمسة ليست ترفا فكريّا، بل ضرورة عمليّة لكلّ من يختار أن يمارس الإفتاء في الفضاء الرّقميّ. وهي تختلف عن الشّروط الكلاسيكيّة في طبيعتها:

- **الشّروط الكلاسيكيّة شخصيّة** (فيك أنت تتوقّر أو لا تتوقّر).
- **المؤهّلات المعاصرة شخصيّة + مكتسبة + مستمرّة** (تحتاج تجديدا مع كلّ تطوّر تقنيّ جديد).

لذا، فإنّ المفتي الذي اعتزل المنصّات ولا يمارس الإفتاء فيها، لا يلزم بهذه المؤهّلات (وإن كانت مفيدة له ولفهمه لعصره). أمّا من اختار أن يكون «حاضرا» في الفضاء الرّقميّ، فقد التزم — شعر أم لم يشعر — بهذه الإضافات.

وهنا نأتي إلى ادّعاء بنيويّ: لو وضعنا هذه المؤهّلات معيارا، فإنّ كثيرا من «المفتين الرّقميّين» المشهورين اليوم سيخرجون من الدائرة. وهذا ليس قدحا في علمهم، بل توصيفا لأدائهم في الفضاء الذي اختاروا أن يتصدّروا فيه. ومن أدرك ذلك واعتزل المنصّات، أحبّ إلى الله ممّن جلس عليها وهو يجهل مخاطرها.

خلاصة الفصل

شخصيّة المفتي بناءً ذو طبقات. الطّبقَة الأولى تكليفيّة (الإسلام، البلوغ، العقل) — وهي ثابتة لا تتغيّر. الطّبقَة الثانية علميّة — تتطلّب اليوم أن يتّسع المفتي لمعارف لم تكن في حسابان السلف. الطّبقَة الثالثة شخصيّة (الصفات الثّمان) — لا تتغيّر في جوهرها، وإن تطلّبت تطبيقات جديدة في الفضاء الرقميّ.

وفوق هذه الطّبقات الثلاث، تأتي ****الطّبقَة الرَّابِعة****: المؤهّلات المركّبة للمفتي المعاصر — الكفاءة الإعلاميّة، الوعي النّفسيّ والاجتماعيّ، الإلمام بالتّقنية، فقه المآلات الرّقميّة، والأمانة الإعلاميّة. لا بديلاً عن السّابق، بل مكّلاً له. لا تلغي المؤهّلات الجديدة الشّروط الكلاسيكيّة، بل تفرض أن يكون من يجمع تلك الشّروط متألّهاً أيضاً بهذه.

وفي الفصول القادمة، ينتقل الكتاب من تأصيل الفقه الإفتائيّ إلى تشرّيح الفوضى المعاصرة (الفصل الرابع)، ثمّ إلى أخلاقيّات المحتوى الرّقميّ (الفصل الخامس)، فالذكاء الاصطناعيّ (السادس)، فقه الأقليّات (السابع)، والمنظومة الإفتائيّة الجماعيّة (الثّامن). بعد ذلك يفتح القسم الثالث باب التّقييم العمليّ والمقترحات.

والمنظومة المعرفيّة التي بنيها في الفصول الثّلاثة الأولى — المفاهيم التّأسيسيّة، شخصيّة المفتي، ومراتب المجتهدين — تمثّل ****معجماً المشترك**** الذي سنعتمد عليه في كلّ ما يلي. وكلّما عدنا إلى مفهوم منها، فالقارئ يعرف ماذا نعني.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل الثاني (الإضافات المعاصرة) —

الفصل الثالث: مراتب المجتهدين وحدود الإفتاء بالتقليد

توطئة الفصل: لماذا فصل مستقلّ؟

في البحث الأصليّ المقدّم لـ AMJA سنة 2018، ورد الكلام عن «مراتب المجتهدين» في هامش طويل (رقمه 26) امتدّ على ثلاث صفحات من المتن، وقطع تسلسل القراءة على القارئ. فحين كنّا نستعرض الشروط العلميّة المطلوبة في المفتي، اصطدنا بالحاجة إلى تعريف الاجتهاد ومراتب المجتهدين — وهو تفصيل يستحقّ أن يكون في الواجهة، لا أن يختبئ في الذيل.

ومن ميزات هذا الكتاب أنّه يستخرج ذلك المحتوى الثمين من ظلّ الهامش إلى ضوء الفصل المستقلّ، ويضيف إليه طبقة معاصرة لا غنى عنها: **المرتبة السابعة المعاصرة** — وهي «المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ»، نموذج لم يعرفه المتقدّمون، لكنّ ظروف عصرنا الحاضر اقتضته بحكم تركّب التّوازل وتشابكها، وعجز الفرد الواحد عن الإحاطة بها مهما علت همّته.

ستكون مباحث الفصل أربعة:

- المبحث الأوّل: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً — مرور على تعريفات الأئمّة الثمانية، مع التّعريف المختار للباحث.
- المبحث الثاني: مراتب المجتهدين الستّ في التقسيم التّراثيّ — مع تعليق معاصر على كلّ مرتبة.
- المبحث الثالث: المرتبة السابعة المعاصرة — المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ.
- المبحث الرابع: جدول مقارنة للمراتب السبع جامع.

المبحث الأول: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً

أولاً: الاجتهاد في اللغة

الاجتهاد في اللغة مشتقّ من مادّة «جهد» بضمّ الجيم، بمعنى بذل الجهد، وهو الطاقة؛ أو بفتح الجيم، بمعنى تحمّل الجهد، وهو المشقّة. فالاجتهاد لغة: بذل الجهد، واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الشاقّة، سواء أكان في الأمور الحسيّة كالمشي والعمل، أو في الأمور المعنويّة كاستخراج حكم أو نظريّة عقليّة أو شرعيّة أو لغويّة^{1, 2}.

ثانياً: الاجتهاد في الاصطلاح

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد، وإن اتّحدت في الجوهر. وقد ذكر بعضهم أنّ الاجتهاد يعرّف باعتبارين: مصدر دالّ على الحدث (وهو فعل المجتهد)، أو اسم يدلّ على ملكة في المجتهد. وعلى المعنى الثاني قال بعضهم: «هو ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعيّة العمليّة من أدلّتها التفصيليّة».

وفيما يلي نستعرض ثمانية تعريفات لأئمّة الأصوليين، ثمّ نختم بتعريف جامع:

- (1) عرّفه الإمام الشاطبيّ بقوله: «استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظنّ بالحكم»³.
- (2) عرّفه الإمام الرازيّ بقوله: «استفراغ الوسع في التّظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه»⁴.
- (3) عرّفه الإمام القرافيّ بقوله: «استفراغ الوسع في التّظر فيما يلحقه لوم شرعيّ»⁵.
- (4) عرّفه الإمام الآمديّ بقوله: «استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة، على وجه يحسّن من النّفس العجز عن المزيد فيه»⁶.

¹ لسان العرب، لابن منظور، مادّة «جهد».

² المصباح المنير، للفيومي.

³ الموافقات، للشاطبي: 5/51.

⁴ المحصول، للرازي: 6/6.

⁵ شرح تنقيح الفصول، للقرافي: 429.

⁶ الإحكام، للآمدي: 4/162.

- (5) عرّفه الإمام ابن الحاجب بقوله: «استفراغ الفقيه الوسع لتحقيق ظنّ بحكم شرعيّ»⁷.
(6) عرّفه الإمام ابن مفلح بقوله: «استفراغ الفقيه وسعه لدرك الحكم الشرعيّ»⁸.
(7) عرّفه الإمام ابن السبكيّ بقوله: «استفراغ الفقيه الوسع لتحقيق ظنّ بحكم»⁹.
(8) عرّفه الإمام ابن جزيّ بقوله: «استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعيّة»¹⁰.

التّعريف المختار

في محاولة للجمع بين هذه التعريفات، أختار — والله أعلم —:

الاجتهاد: استفراغ الوسع في النظر، وتحقيق العلم أو الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة، بما لا يلحقه فيه لوم شرعيّ، ولا يحسّ من نفسه العجز فيه.

وفي هذا التعريف جمع بين:

- عنصر الجهد (استفراغ الوسع) — توكيد على المشقّة الذاتيّة في عمل المجتهد.
- موضوع الاجتهاد (الأحكام الشرعيّة) — تحديد للنطاق المعرفيّ.
- منتوج الاجتهاد (العلم أو الظنّ) — تنبيه على أنّ الاجتهاد ليس قطعياً دائماً.
- حدوده (ما لا يلحقه لوم شرعيّ، ولا يحسّ منه عجز) — تنبيه على الانضباط المنهجيّ.

⁷ مختصر المنتهى مع بيان المختصر، لابن الحاجب: 3/288.

⁸ أصول ابن مفلح: 3/923.

⁹ جمع الجوامع مع شرح المحلّي والآيات البيّنات، لابن السبكي: 4/332.

¹⁰ تقريب الوصول إلى علم الأصول، لابن جزي: 421.

المبحث الثاني: مراتب المجتهدين الست في التقسيم التراتبي

أجمع أهل الأصول على أنّ المجتهدين ليسوا طبقة واحدة، بل مراتب متفاوتة حسب درجة استقلال الاجتهاد وسعته. وقد ذكر بعض أهل العلم تقسيمات تزيد على ستّ مراتب، وذكر آخرون تقسيمات أقلّ. وأختار في هذا الفصل التقسيم السّداسيّ لكونه الأوسط والأشهر. وسألحق به في المبحث الثالث المرتبة السابعة المعاصرة.

(1) المجتهد المطلق

قال السيوطيّ — رحمه الله —: «هو الذي استقلّ بقواعده لنفسه، يبنى عليها الفقه خارجاً عن قواعد المذهب المقرّرة»¹¹.

ويشترط فيه: العلم بكتاب الله، وسنّة رسوله ﷺ، وأقوال الصحابة، ثمّ العلم بأصول الفقه وعلوم الآلة على أتمّ وجه، وأن تكون له دراية وافرة باللغة ومواطن الإجماع والخلاف، وألّا يكون مقلّداً لغيره؛ فهو مجتهد في أصول مذهبه لا يقلّد أحداً فيها إلّا بنوع توافق. وألّا يكون اجتهاده منحصرًا في باب من أبواب الفقه. ويكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلّة وكيفيّة أخذ الأحكام من لفظها ومعناها. وهذه أعلى المراتب وأجلّها، وهي رتبة الأئمّة الأربعة وأقرانهم. وقد ذهب جمهور المعاصرين إلى أنّ هذه المرتبة شبه مفقودة في زماننا، أو نادرة ندرة الكبريت الأحمر.

(2) المجتهد المطلق المنتسب

وهو الذي ينسب إلى إمام لأنّه سلك طريقه في الاجتهاد، لا يقلّده في مذهب ولا في دليل، بل اجتهد فوجد طريقه أسدّ الطرق. وسَمّي بهذا الاسم باعتبار أنّه مجتهد مقيّد في مذهب من ائتمّ به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، دون أن يكون له في الاستنباط منهج خاصّ به، وإلّا التزم بمنهاج مجتهد آخر على سبيل الاتفاق أو المصادفة.

والأصل أن تكون له اجتهادات خاصّة به، يخالف فيها إمامه، وإن كان يوافقه في جملة الأصول وكثير من الفروع — كموافقة أبي يوسف ومحمّد بن الحسن أبا حنيفة في الطريق، وقد خالفاه في كثير من الفروع، حتّى قيل: إنّها ثلثا المذهب.

¹¹ نقله السيوطي في كتاباته الأصوليّة، وعزاه له الفقهاء المتأخرون.

(3) المجتهد في المذهب

وهو من يعلم الفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلاً، وهو بصير بمسالك الأقيسة والمعاني، تامّ الارتياض في التخرّيج والاستنباط؛ غير أنّه مقلّد لإمامه فيما ظهر فيه نصّه، بما يعرف من قواعد إمامه وبإتقانه لفتاويه، فلا يتعدّى أقوال إمامه ولا يخالفها، وإن وجد نصّ إمامه لم يعدل عنه إلى غيره.

وقد قال الإمام ابن القيم — رحمه الله — في هذا الشأن: «وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطّرق والكتب المطوّلة والمختصرة»¹². لكنّه ينتقد بشدّة من حصر اجتهاده في ترجيح أقوال إمامه دون نظر في الكتاب والسنة، فيقول: «وشأن هؤلاء عجيب؛ إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى كون إمامهم أعلم من غيره، وأنّ مذهبه هو الراجح، والصواب دائر معه، وقعد بهم اجتهادهم عن النّظر في كلام الله ورسوله ﷺ، واستنباط الأحكام منه، وترجيح ما يشهد له النصّ».

ويرفض ابن رشد بشدّة جعل ما ليس بأصل أصلاً يقاس عليه¹³، حيث يقول: «والفرق بين هؤلاء وبين العوامّ أنّهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوامّ، من غير أن تكون عندهم شروط الاجتهاد. فكأنّ مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين، ولو وقفوا في هذا لكان الأمر أشبه؛ لكن يتعدّون فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلّديهم حكم، فيجعلون أصلاً ما ليس بأصل، وبصيّرون أقاويل المجتهدين أصولاً لاجتهادهم. وكفى بهذا ضلّالاً وبدعة».

(4) مجتهد الترجيح والفتيا

وهو المتبحّر في مذهب إمامه، المتمكّن من ترجيح قول على آخر، ووجه من وجوه الأصحاب على آخر. ويقدر — مع كونه فقيه النّفس حافظاً لمذهب إمامه — على أن يصوّر ويحرّر ويقرّر وبمهد ويرجّح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه أو غيره من الأئمّة. وهذا النوع من المجتهدين بواسطتهم أمكن الوفاء بما يحتاج إليه الناس في العصور المختلفة من أحكام، بما تمكّنوا من المقارنات والترجيحات بين أقوال الفقهاء وطرائقهم.

(5) طبقة المقلّدين القادرين على التّمييز

وهم القادرون على التّمييز بين المسائل القويّة في المذهب والضعيفة. وهؤلاء ذوو حظّ وافر من الفقه، يستطيعون — لعلمهم بمذاهبهم — الوقوف على الأقوى والقويّ والضعيف، وظاهر المذهب والرواية النادرة، كأصحاب المتون المعتمدة من المتأخّرين.

¹² أصول الفقه الإسلاميّ، لوهبة الزحيلي: 1079.

¹³ إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، لابن القيم.

(6) المجتهد في مسألة أو مسائل معيّنة

وهو المجتهد الجزئي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، وإنّما بلغ هذه الرتبة في مسألة معيّنة، أو باب معيّن، أو فنّ معيّن، وهو جاهل لما عدا ذلك. وهذه المرتبة قد تلائم عصرنا الذي تخصّصت فيه العلوم وتعمّقت، حيث يتعدّر على الفرد الإحاطة بكلّ أبواب الفقه إحاطة عميقة.

المبحث الثالث (جديد): المرتبة السابعة المعاصرة — المجتهد الجماعي المؤسسي

التقسيم التراثي السداسي الذي عرضناه في المبحث السابق صنعه فقهاء كانوا يعيشون في عصر يختلف اختلافا جذرياً عن عصرنا. كانت التوازل آنذاك تنشأ ببطء، وتُحصر في بلد أو إقليم، وتتعلّق بمسائل يستطيع الفقيه المتمكّن أن يحيط بها وحده.

أمّا اليوم، فإنّ التوازل المعاصرة لها طبيعة مختلفة: مركّبة، عابرة للحدود، تستدعي تخصصات متعدّدة (طبّ، اقتصاد، علوم تقنية، علوم نفسية، قانون دولي)، وتنشأ بسرعة تتجاوز قدرة الفقيه الفرد على الملاحظة. ومن هنا نشأت الحاجة إلى ما نسمّيه هنا «المرتبة السابعة المعاصرة» في مراتب المجتهدين: ****المجتهد الجماعي المؤسسي****.

أولاً: التعريف

المجتهد الجماعي المؤسسي: الكيان الجماعي المنظم الذي يجتمع فيه عدد من المجتهدين والمتخصّصين، ضمن إطار مؤسسي معترف به، لإصدار قرارات شرعية في التوازل العامة، وفق منهجية موضوعية، ونتاج جماعي منشور.

نفكّ هذا التعريف لمعرفة مكوّناته:

- «الكيان الجماعي المنظم»: ليس فرداً، بل مجلس أو لجنة أو مجمع.
- «مجتهدين ومتخصّصين»: لا يقتصر على الفقهاء، بل يضمّ الأطباء والاقتصاديين والتقنيين عند الحاجة.
- «إطار مؤسسي معترف به»: منفصل عن الفاعلين الفرديين، له شخصيّة اعتباريّة.
- «قرارات شرعية في التوازل العامة»: لا يختصّ بفتوى الفرد، بل بقضايا الأمة الكبرى.
- «منهجية موضوعية»: لا تخضع للارتجال أو التقدير الشخصي.
- «نتاج جماعي منشور»: يخرج بقرار ينتسب للمؤسسة لا للأفراد، ويعلن بأدلّته.

ثانياً: الجذور الأصوليّة للاجتهد الجماعي

ليس هذا المفهوم بدعة معاصرة، بل له جذور راسخة في تراثنا الفقهي والتاريخي:

- الشورى التي أمر بها القرآن الكريم: ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾، و﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ — أصل في الاجتماع على الرأي وعدم التفرّد به.

- مجلس الشورى الذي أنشأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته لاختيار الخليفة من بعده، وكان فيه كبار الصحابة.
 - عمل عمر بن الخطاب في كثير من قضايا كان منوطا بمشاورة كبار الصحابة — كقضايا الفتوحات وقسمة الأراضي.
 - جمع النبي ﷺ أصحابه في الغزوات للاستشارة — كما في بدر وأحد والخندق.
 - مجامع العلماء في الأمصار الإسلامية الكبرى: مدرسة المدينة، مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة — حيث كان يتشاور فقهاء كل مدرسة في التوازل قبل إصدار الفتوى الرسمية.
- هذه كلها أصول تدلّ على أنّ الاجتهاد الجماعيّ في المسائل الكبرى ليس بدعا من الأمر، بل هو في صميم التقاليد الإسلامية. وقد عدّه فقهاء المعاصرين — كالقراضوي والزحيلي — أصلا معتبرا قابلا للتفعيل في عصرنا^{14, 15}.

ثالثا: النماذج المعاصرة

يمكن تصنيف المجتهد الجماعيّ المؤسسيّ المعاصر في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المجامع الفقهية الدولية

وهي مجامع تضمّ علماء من أنحاء العالم الإسلاميّ، وتتنازل فيها أصوات القطر الواحد لصالح الإجماع الواسع. من أبرزها: مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ¹⁶، والمجلس الأوروبيّ للإفتاء والبحوث¹⁷، ورابطة العالم الإسلاميّ بمكة المكرمة.

النوع الثاني: المجامع الفقهية الإقليمية والقطرية

وهي مجامع تختصّ بإقليم أو دولة بعينها، وتستفيد من معرفتها العميقة بسياقها المحليّ. من أبرزها: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا¹⁸ (الذي قدّم له البحث الأصليّ لهذا الكتاب)، ولجنة الفتوى بدار الإفتاء

¹⁴ ابن رشد، في مواقفه من التقليد الجمعيّ المتبع بغير دليل.

¹⁵ في «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»، ليوسف القراضوي. ينظر كذلك: «الاجتهاد الجماعي وأهمّيته في مواجهة مشكلات العصر»، رسائل علميّة معاصرة.

¹⁶ وهبة الزحيلي، «الاجتهاد الجماعي»، في «الفقه الإسلاميّ وأدلّته»، الجزء الأول.

¹⁷ تأسّس مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ بقرار من منظمة التعاون الإسلاميّ سنة 1981م، ومقرّه جدّة. وبعدّ من أعرق المجامع الدوليّة.

المصريّة، واللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء بالسعوديّة، وديوان الإفتاء بالكويت، ودائرة الإفتاء العامّ بالأردنّ.

النوع الثالث: فرق الفتوى متعدّدة التخصصات

وهي شكل ناشئ يجمع المفتي + المتخصّص الطبيّ + الاقتصاديّ + التقنيّ، ويستخدم في معالجة التّوازل المركّبة السّديدة التّعقيد — كالتعديل الوراثي للجين، والتمويل الإسلاميّ المعقّد، والمعاملات الرقميّة بتقنية البلوكتشين. هذا النوع لا يزال في طور النّشوء، لكنّه يتقدّم بسرعة مع تزايد تعقّد التّوازل.

رابعاً: الفرق بين الاجتهاد الفرديّ والاجتهاد الجماعيّ

جدول يلخّص أبرز الفروق:

الاجتهاد الجماعيّ المؤسّسيّ	الاجتهاد الفرديّ	الجانب
كيان مؤسّسيّ (مجمع، لجنة، فريق)	فرد بعينه (إمام، عالم، مفتي)	المجتهد
قرار/توصية — تخرج عادة بأدلتها وأسبابها	فتوى — قد لا تخرج بأدلتها التفصيليّة	المخرج
موضوع ومُتبع — منشور للجميع	شخصيّ — يختلف من مفت لآخر	المنهج
فقهّيّ + تخصّصات متعدّدة عند الحاجة	فقهّيّ بحث غالباً	التّخصّص
يتبنّاه أهل الإفتاء كمرجعيّة ويحال إليه	غير ملزم بالطّبع	سلطة القرار
منشور رسميّاً — كتب توصيات وقرارات	محدود — قد لا تخرج للعامة	النّشر والشفافيّة
أبطأ — يستغرق وقت اجتماع وبحث	سريع — يمكن الفتيا فوراً	سرعة الإنتاج
تحاسب المؤسّسة، وقد ينحلّ المسؤول الفرديّ	يحاسب المفتي وحده	المحاسبة

خامساً: شروط مشروعيّة الاجتهاد الجماعيّ

لكي يكون الاجتهاد الجماعيّ معتبراً ومنتجاً لأحكام موثوقة، نحتاج إلى توقّر شروط:

¹⁸ تأسّس المجلس الأوروبيّ للإفتاء والبحوث (ECFR) سنة 1997م في لندن، ثمّ انتقل مقرّه إلى دبلن.

**** (1) توقّر شروط الأهلية في الأعضاء**:** المجتهد الجماعيّ مؤسّسة، لكنّه مؤسّسة مكوّنة من أفراد يجب أن يكون كلّ منهم — في تخصّصه — أهلاً للنظر. فالمفتي يجب أن يكون مفتياً، والمتخصّص التقنيّ يجب أن يكون متخصّصاً. وإلاّ تحوّل المجمع إلى تجميع شكليّ بلا روح.

**** (2) المنهجية المعتمدة والموثقة**:** لا بدّ من منهج واضح للوصول إلى القرار: كيف تعرض المسألة؟ كيف يجمع الرأي؟ ما النّصاب؟ ما العلاقة بين الأغلبية والأقلية؟ هل تنشر آراء الأقلية أم لا؟

**** (3) الاستقلال المالي والسياسي**:** المجتهد الجماعيّ يحتاج استقلاليّة تحفظه من ضغوط التمويل أو السياسة. ومتى ما ارتهن لجهة ممولة أو سياسية، خسر مصداقيّته العلميّة.

**** (4) النّشر والشفافية**:** قرارات المجمع تنشر بأدلتها، حتّى يستطيع طلاب العلم والباحثون فحصها ومناقشتها. هذه الشفافية هي ما يميّز المجمع الفقهيّ عن المؤسّسة المغلقة.

**** (5) آلية المراجعة**:** ما الذي يحدث إذا تبين خطأ القرار لاحقاً؟ آلية المراجعة جزء من شرعية المؤسّسة. والمجمع التي تتشبّث بقراراتها مهما تبين خطأها تفقد مصداقيّتها مع الزّمن.

سادساً: متى يكون الاجتهاد الجماعيّ هو الأولي؟

ليست كلّ مسألة بحاجة إلى اجتهاد جماعيّ. فالمسائل اليومية الخاصّة، أو التّوازل الشّخصيّة، أو الفتاوى التّعليميّة، يستطيع المفتي الفرد المتمكّن أن ينظر فيها. أمّا المسائل التي تستدعي الاجتهاد الجماعيّ، فهي:

- **** التّوازل ذات التأثير الواسع**:** التي تطال الأمّة كلّها أو شريحة كبيرة منها — مثل: حكم العملات الرقمية على المسلم، حكم اللّقاحات في الأوبئة، حكم الإنجاب بالأنابيب.
- **** التّوازل المركّبة**:** التي تتداخل فيها تخصّصات عدّة — كالتعديل الوراثي، والتمويل المعقّد، والتّقنيّات الطّبيّة المتقدّمة.
- **** المسائل الخلافية الحرجة**:** التي يحتاج فيها إلى رأي يقطع الخلاف ويوحّد الفتوى — كأول شهر رمضان، أو حكم العمل في وظائف مختلطة.
- **** القضايا الجديدة**:** التي لم يسبق للفقهاء بحثها — كالواقع الافتراضيّ، والدّكاء الاصطناعيّ، والمعاملات المعقّدة في الفضاء الرقميّ.

سابعاً: تحدّيات الاجتهاد الجماعيّ المعاصر

رغم أهمّيّته، يواجه الاجتهاد الجماعيّ تحدّيات حقيقيّة، نذكرها بأمانة لإكمال الصورة:

- ****بطء الإنتاج****: المؤتمرات السنويّة قد لا تكفي لمواكبة وتيرة التّوازل المتسارعة. والمسلمون قد ينتظرون فتاوى لشهور، بينما يحتاجون إليها فوراً.
 - ****محدوديّة الوصول****: قرارات المجامع تصل لطلاب العلم والمختصّين، لا لعامة المسلمين الذين يستهلكون الفتوى عبر السوشيال ميديا.
 - ****التنسيق بين المجامع****: غياب آليّة للتّوحيد بين قرارات المجامع المختلفة قد ينتج «فتاوى متعارضة» على المستوى العالميّ، فيربك المستفتي.
 - ****التمويل والاستقلاليّة****: تبقى من أكبر التّحدّيات. كيف نوّمن للمجمع الفقهيّ دخلاً مستقلاً يحفظه من ضغوط الدّول والممولّين؟
- ولكنّ هذه التّحدّيات لا تنفي ضرورة هذه المرتبة الجديدة، بل تستدعي تطوير آليّاتها. وهو ما سيعالجه الفصل الثّامن (من المفتي الفرد إلى المنظومة الإفتائيّة الجماعيّة)، والفصل العاشر (خارطة الطّريق العمليّة) — حيث نطرح مبادرات عمليّة لمعالجة كلّ تحدّ من هذه التّحدّيات.

المبحث الرابع (جديد): جدول مقارنة للمراتب السبع جامع

نختم هذا الفصل بجدول مرئي يجمع مراتب المجتهدين السبع، يساعد القارئ على استحضارها بنظرة واحدة، ويبين موقع كل مرتبة من النموذج العام. الجدول يقارن بين المراتب من حيث: نوع الاستقلال، منبع العلم، النموذج التاريخي، والمقابل المعاصر.

المرتبة	الاستقلال	المنبع المعرفي	النموذج التاريخي	المقابل المعاصر
(1) المجتهد المطلق	استقلال تام في القواعد والفروع	الكتاب، السنة، الإجماع، القياس — مباشرة	الأئمة الأربعة وأقرانهم	شبه مفقود (وفق جمهور المعاصرين)
(2) المجتهد المطلق المنتسب	استقلال في الفروع، وانتساب في الطريقة	منهج إمامه، مع اجتهاد ذاتي	أبو يوسف، محمد بن الحسن مع أبي حنيفة	علماء كبار في المذاهب
(3) المجتهد في المذهب	مقيّد بمذهب إمامه	نص الإمام مع التّخريج عليه	أصحاب الوجوه والطرق	علماء المذاهب المعاصرون
(4) مجتهد الترجيح والفتيا	الترجيح بين أقوال إمامه أو غيره	الكتب المعتمدة في المذهب	أصحاب المتون	معظم المفتين الرسميين اليوم
(5) المقلد المميز	تمييز بين قويّ المذهب وضعيفه	متون المذهب المعتمدة	علماء التدريس في المدارس	طلاب العلم المتقدمين
(6) المجتهد الجزئي	اجتهاد في باب أو مسألة	تخصّص عميق في باب محدّد	متخصّصون في أبواب الفقه	الأكاديميون المتخصّصون
(7) المجتهد الجماعي المؤسسي ★	استقلال جماعي ضمن منهج المؤسسة	تكامل التّخصّصات: شرعيّ + علميّ + اجتماعي	جذوره: الشورى، مجالس الصحابة	AMJA، مجمع الفقه الدوليّ، ECFR

★ المرتبة السابعة هي الإضافة المعاصرة المقترحة في هذا الكتاب، وهي ليست بديلاً عن المراتب الست، بل مكملّة لها. فالمجمع الفقهي في النهاية يتكوّن من أفراد ينتمي كلّ منهم إلى إحدى المراتب السابقة، لكنّ التّكامل بينهم ينتج مستوى اجتهادياً جديداً لا يستطيعه الفرد وحده.

خلاصة الفصل

لقد رأينا في هذا الفصل أنّ مراتب المجتهدين ليست بناءً ثابتاً انتهى عند الستّ التي قسمها الأصوليون، بل بناءً حيّ يستجيب لحاجات كلّ عصر. أحاط الأقدمون بمراتب الفرد، أمّا عصرنا فيحتاج إلى مرتبة سابعة تستوعب الجماعة والمؤسسة.

هذا الإضافة ليست تمرّداً على التراث، بل توسعة له. فالأصول التي بنى عليها الأئمة تقسيمهم — استقلال الاجتهاد، توقّر شروط الأهلّيّة، الانتساب أو الاستقلال عن المذهب — هي نفسها الأصول التي بنى عليها المرتبة السابعة، لكن في إطار جماعيّ تتعاون فيه الكفاءات.

وفي الفصل الثّاني ننتقل من مراتب المجتهدين إلى شخصيّة المفتي ذاتها: شروطها التّكليفية والعلمية والخلقية، مع إضافة المؤهّلات المركّبة للمفتي المعاصر — وهي إضافة أخرى تستحقّ التأمّل.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل الثالث —

الفصل الرابع: فوضى الفتوى — قراءة معاصرة (2018 → 2026)

توطئة الفصل: رؤيتان لفوضى واحدة

في البحث الأصليّ المقدّم لـ AMJA عام 2018، خصّصنا فصلاً لـ «فوضى الفتوى بين القديم والحديث»، عرضنا فيه آثار السّلف في تورّعهم عن الفتوى، ونقول الأئمّة كابن القيم في خطورة الإفتاء بغير علم، والإشكال الذي تشكّل في القنوات الفضائيّة وقتها. ذلك الفصل لا يزال صحيحاً في تأصيله، حاضراً في تحذيراته. وقد أعدنا صّفه ضمن الجزء الثاني من المسوّدة المنقّحة v1.0، فمن أراد تفصيله فليرجع إليه.

ولكنّ ما حدث بين 2018 و2026 لا يكفيه ما كتبناه آنذاك. بل هو يستحقّ **فصلاً جديداً** كاملاً يقدّم قراءة معاصرة لفوضى الفتوى في الفضاء الرّقميّ. لا لأنّ الفوضى تغيّرت في جوهرها، بل لأنّها اتخذت أشكالاً جديدة كان من المحال على فقهاءنا الأقدمين أن يتصوّروها، بل وكان من المحال علينا — قبل ثماني سنوات فقط — أن نتنبأ بها.

هذا الفصل يحمل ثلاث مهامّ:

- **الأولى**: استحضار خلاصة ما كتبه السّلف وما كتبناه في 2018 — في صفحات معدودة.
- **الثانية**: توصيف خمسة تحولات كبرى وقعت في الفضاء الإفتائيّ بين 2018 و2026.
- **الثالثة**: تشريح خمسة أبعاد بنيويّة لـ «الفوضى الرّقميّة الجديدة» — تكون مدخلاً للفصول التّالية.

المبحث الأول: ما يبقى من الأصل

قبل أن ننطلق إلى التحليل المعاصر، نستحضر بإيجاز ما كتبناه في 2018 وما قبله — لأنّه الأساس الذي ينبنى عليه كلّ ما يلي.

(1) آثار السلف في تورّعهم عن الفتوى

استعرضنا في البحث الأصليّ خمسة من آثار السلف تدلّ على تورّعهم العميق عن الفتوى:

— البراء بن عازب رضي الله عنه: «لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر، ما فيهم من أحد إلّا وهو يحبّ أن يكفيه صاحبه الفتيا».

— ابن أبي ليلى: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ، يسأل أحدهم عن المسألة فيردّها هذا إلى هذا، حتّى ترجع إلى الأوّل».

— أبو حنيفة: «لولا الفَرَق من الله تعالى أن يضع العلم ما أفتيت. يكون لهم المهتأ، وعليّ الوزر».

— سفيان الثوري: «أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا».

— الإمام أحمد: «من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم».

هذه الآثار لا تدلّ على تخويف من الفتوى، بل على إجلالها وتقديرها. السلف لم يتركوا الفتوى، بل أدّوها بمهابة من يعلم خطر ما هو مقدم عليه. وهذا الجوّ الروحيّ — تورّع المجلّ، لا تهيبّ الجاهل — هو ما نفتقده في كثير من المتصدّرين للإفتاء اليوم.

(2) نقول ابن القيم في الإفتاء بغير علم

والثقل الجوهريّ الذي عرضناه في 2018 من إعلام الموقعين لابن القيم — رحمه الله — هو قوله: «لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنّ هذا أحلّ كذا، أو حرّمه، أو أوجبه، أو كرهه، إلّا لما يعلم أنّ الأمر فيه كذلك ممّا نصّ الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته». وذكر ابن القيم تحذيرا للسلف: «ليحذر أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذا، أو حرّم الله كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحلّ كذا، ولم أحرّمه».

هذا التحذير، الذي قيل في عصر كانت الفتوى فيه تستغرق يوما أو أسبوعا، يكتسب اليوم بعدا جديدا وأكثر إلحاحا. فما الذي سيقوله الله يوم القيامة لمن أفتى في مقطع ربل من ثلاثين ثانية، نسب إلى الإسلام شيئا ليس منه؟ هذه نقطة تستحقّ أن تكون في وعي كلّ متصدّر للإفتاء الرقميّ.

(3) إشكال الفتوى عبر الفضائيات

في 2018 كتبنا عن إشكال «بعض من يتولّى منبر الفتوى سواء على الفضائيات أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعيّ»، ولاحظنا أنّ لديهم من العلم ما يؤهلهم في زمان ومكان، لكنهم يفتون لجمهور عابر للحدود لا يعرفون أحواله. هذا الإشكال — رغم أنّه ظلّ صحيحاً — قد أصبح اليوم أصغر إشكال. لأنّ ما حدث بعد 2018 أتى بإشكالات أعمق وأخطر، نتناولها في المبحث التالي.

المبحث الثاني: ما حدث بين 2018 و2026 — خمسة تحولات

بين الكلمة التي ألقيناها في هيوستن فبراير 2018، وكتابة هذه السطور في مايو 2026، مرّت ثماني سنوات أنتجت تحولات قلبت معادلة الإفتاء قلبا جذريا. نعرض هنا خمسة تحولات نراها مفصلية، تستحقّ أن تحفر في وعي مفتي العصر:

التحوّل الأوّل: انتقال المركز من الفضائيات إلى منصّات الفيديو القصير

في 2018، كانت الفضائيات هي المسرح. كان الجمهور يجلس أمام الشاشة، يتابع برنامجا دينيّاً في وقت محدّد. والفتوى كانت تستغرق دقائق، فيها تفصيل ومحاورة بين السائل والمفتي. كانت لها بنية: مقدّمة، عرض السؤال، إجابة، تفصيل، خاتمة.

بين 2019 و2022، وقع انفجار الفيديو القصير. تيك توك (TikTok) صار يكتسح، يوتيوب أطلق «شورتس» (Shorts)، وإنستجرام «ريلز» (Reels). والمحتوى الذي يتلقاه الجمهور تقلّص من دقائق إلى ثوان. والفتوى التي كانت تأخذ خمس دقائق على الفضائيات، صار يتوقّع منها أن تأخذ ثلاثين ثانية على تيك توك.

هذا الانتقال أنتج تغييرا جذريا في طبيعة الفتوى — لا في نقلها وحسب:

— ****البّسيط القاتل****: الفتوى الفقهيّة المركّبة لا يمكن اختزالها في 30 ثانية دون فقدان جوهر الفقه. التّفاصيل، الاستثناءات، السّياق، المقاصد — كلّها تسقط.

— ****حذفت المحاورّة****: السّائل لم يعد طرفا في الحوار. صار متلقّيا سلبيّا للفتوى الجاهزة.

— ****برز الجذب البصريّ****: ما ينتشر هو ما يلفت الانتباه — لا ما ينفع. والفتوى التي «تستفز» تنتشر أكثر من الفتوى التي «تنفع».

— ****اختفى السّكون****: الفيديو القصير مبنيّ على الإيقاع السّريع — لا مكان فيه للتأمّل. والتأمّل أصل من أصول التّعامل مع الفتوى.

في 2018، كانت الفضائيات هي المشكلة. اليوم، الفضائيات نفسها فقدت تأثيرها — أصبحت بدورها «تقليديّة» في عيون الجيل الجديد.

التحوّل الثاني: صعود «المؤثر الدينيّ» بوصفه فاعلا منفصلا عن المؤسسة العلميّة

في التّموذج الكلاسيكيّ، كان «المفتي» يخرج من المؤسسة: من جامعة، من دار إفتاء، من مدرسة فقهية. الجمهور كان يثق به لأنّه تخرّج من مؤسسة معتمدة، أجازته شيوخه، اعترف به أقرانه. في التّموذج الجديد — الذي اكتمل تشكّله بعد 2020 — لم يعد «المفتي» يخرج من المؤسسة. بل ينشأ في الفضاء الرّقميّ نفسه. يبدأ بصفحة، ثمّ بقناة، ثمّ بقاعدة متابعين. الجمهور هو الذي يزكّيه — لا المؤسسة. والشّهرة هي الإجازة — لا الإسناد. هذا الفاعل الجديد — الذي نسمّيه «المؤثر الدينيّ» — يختلف اختلافا جوهريّا عن «الدّاعية التقليديّة»:

— ****الدّاعية التقليديّة****: ينبثق من جماعة علميّة، ينطلق من إجماع مدرسيّ، خطابه مرتبط بمنهج.

— ****المؤثر الدينيّ****: ينبثق من نفسه، ينطلق من حدسه (وأحيانا معرفته)، خطابه مرتبط بهويّته الشّخصيّة وعلامته التّجاريّة.

والمؤثر الدينيّ ليس بالصّورة جاهلا — بعضهم له علم نافع. لكنّ المشكلة في ****منطق العمل****: — يختار موضوعاته بناء على ما يحقّق انتشارا. — يصوغ خطابه بمنطق المحتوى — لا بمنطق الفقه. — يعطي «رأيا» أكثر مما يعطي «حكما»، ويجد جمهوره يتلقّاه كأنّه حكم. — يتحرّك دون مؤسسة تراجع أو تصحّح له.

والنتيجة: مئات الآلاف من المفتين الجدد، لا يخضع أحدهم لإطار مهنيّ، ولا يتحمّل تبعه الخطأ، ولا يجد من يقول له «لا» إذا أفتى بما لا يحسن.

التحوّل الثالث: انهيار سلطة الإفتاء التقليديّة لصالح اقتصاد الانتشار

في التّموذج الكلاسيكيّ، كانت السّلطة الإفتائيّة تنبع من ثلاثة مصادر: العلم، الإجازة، الاعتراف المؤسّسيّ. ثلاثتها تتكامل لتنتج مفتيا يثق به الجمهور.

في التّموذج الجديد، السّلطة تنبع من مصدر واحد: ****الانتشار****. من يجذب الجمهور، فهو السّلطة. ومن لا يجذب، فلا سلطة له، حتّى لو كان عالما جليلا.

وهذا الانتقال أفرز ظواهر جديدة لم تكن في حسابان فقهاء التّراث:

- ****العالم بلا متابعين****: عالم مسلّم له بالعلم، لكنّه لا يجد جمهوراً يستمع إليه، فلا تأثير له على الواقع.
- ****المؤثر بلا علم****: شخصيّة بلا تأهيل علميّ جادّ، لكنّها تملك ملايين المتابعين، فلها تأثير هائل على الواقع.
- ****اقتصاد الانتباه****: حيث كلّ ثانية من انتباه الجمهور قابلة للقياس والشراء، فتصبح «الفتوى» منتجاً يتنافس مع منتجات أخرى على نفس الانتباه.
- ****الخوارزمية بوصفها محرّك السلطة****: التّوصيات الآليّة هي التي تقرّر من يصل ومن لا يصل — لا الإجماع العلميّ.

والنتيجة الأخطر: تفكّك ما اعتدنا تسميته «العلماء» كطبيعة لها سلطة. فالعلماء صاروا ضمن منظومة أوسع من «الفاعلين الدّينيين»، لا يستطيعون احتكار التأثير، بل ينافسون فيه.

التّحوّل الرابع: بروز «ثقافة التّردّد الدّينيّ»

- في الإفتاء الكلاسيكيّ، كانت الموضوعات تختار بمنطق ****الحاجة****: ما الذي يحتاجه الجمهور أن يعرفه؟ ما هي النوازل الواقعة؟ ما الأولويّات في تأهيل المسلم؟
- في الإفتاء الرقميّ المعاصر، الموضوعات تختار بمنطق ****التّردّد****: ما الذي يتداوله الناس؟ ما الذي يثير الانتباه؟ ما الذي يجلب المتابعات؟
- وهذا التّحوّل أنتج ظاهرة «الفتوى التّردّد»: قضايا قد لا تكون مهمّة في ذاتها، لكنّها تنتشر لأنّها قابلة للنّقاش الجذّاب. والنتيجة:

- الفتوى تتركّز في ****المسائل المثيرة**** على حساب المسائل المهمّة.
- الفقه الأساسيّ (الصّلاة، الزّكاة، آداب التّعامل) يتلقّى انتباهاً أقلّ من الفقه المثير (موضوعات الجنس، السّياسة، الموسيقى، الجدالات بين المذاهب).
- الجمهور يتلقّى صورة مشوّهة للدّين، يظهر فيها أنّ الإسلام مجموعة من النّقاشات الجدليّة، لا منظومة تربويّة متكاملة.
- ينشأ ما يمكن تسميته ****الفقه التّفاعليّ**** — الذي يبنّي على الجدال والاستفزاز، بدلا من «الفقه التّأصيليّ» الذي يبنّي على التّعلّم والتّربية.

وقد لاحظ المتتبّعون أنّ الموضوعات التي تدور حولها فتاوى السوشيال ميديا اليوم — كحكم بعض الموسيقى، أو قطع شعر المرأة بطريقة معيّنة، أو حكم لباس محدّد، أو موقف من نازلة سياسيّة — تأخذ من اهتمام الناس أضعاف ما تأخذه قضايا أصول الإيمان، والتّربية الأخلاقيّة، وتزكية النفس.

التحوّل الخامس: تحوّل بعض الفتاوى إلى أدوات تعبئة سياسيّة أو إيديولوجيّة

لا يخفى على متابع للواقع الإسلاميّ المعاصر أنّ بعض الفتاوى لم تعد تنطلق من منهج فقهيّ خالص، بل أصبحت ****أداة**** في معركة سياسيّة أو إيديولوجيّة. وهذه ظاهرة خطيرة:

- فتاوى تؤيّد سلطة سياسيّة بعينها على حساب أخرى، بصرف النظر عن الحقّ الفقهيّ.
- فتاوى تستهدف تيّارا إسلاميا منافسا، بدافع التضييق عليه لا الإصلاح.
- فتاوى تسخر لتقديم رواية تاريخيّة معيّنة، تخدم مشروعا إيديولوجيا.
- فتاوى تستخدم لتكفير أو تفسيق أو تبديع الخصم، أكثر من استخدامها لتوجيه السلوك.

الفقهاء الكلاسيكيّون كانوا يحذّرون من «الإفتاء بالهوى». الهوى عندهم كان شخصا — رغبة ذاتيّة. اليوم، الهوى يكتسب صورة جماعيّة — هوى التيّار، هوى الجماعة، هوى المرجعيّة السياسيّة. وفي كلتا الصّورتين، هو هوى ينحرف بالفتوى عن مقاصدها.

هذا التحوّل — وإن كان أخطر التحوّلات على رسالة الفتوى ذاتها — هو الأصعب علاجا. لأنّه لا يتعلّق بآليّات تنفيذيّة، بل بنوايا الفاعلين. ونيّة الإفتاء بالحقّ، لا تتحقّق إلّا في مفت صقّى نفسه من الانحياز.

المبحث الثالث: تشريح الفوضى الرقمية الجديدة — خمسة أبعاد

بعد أن استعرضنا التحوّلات الخارجيّة في المبحث السابق، ننتقل الآن إلى تشريح بنيويّ لما يجري داخل الفتوى الرقمية. فالفوضى ليست شيئاً واحداً، بل خمسة أبعاد متداخلة، يستحقّ كلّ منها التحليل المنفصل:

البعد الأوّل: فوضى المصدر — من يفتي؟

في الفضاء الكلاسيكيّ، كانت إجابة سؤال «من المفتي؟» واضحة: العالم المعتمد. اليوم، الإجابة تشطّلت. فالمفتي قد يكون:

- عالماً جليلاً بكلّ المعايير الكلاسيكيّة.
- شيخاً يلقي تأييد قاعدته الشّعبيّة، رغم أنّ علماء آخرين لا يسلمون له بالأهليّة.
- داعية ينطلق من خلفيّة وعظيّة، يجب عن أسئلة فقهية دون تأهيل فيها.
- مؤثراً ليس له شهادة شرعيّة، بل قرأ بعض الكتب أو حضر بعض الدّروس.
- شخصاً عادياً، بلا أيّ تأهيل، يجب عن أسئلة في تعليقات السوشيال ميديا.
- روبوتا (نموذج لغويّ كبير) يجب بناء على ما تعلّمه من نصوص بشريّة، دون أن يكون له فهم أو نيّة.

والمستفتي — في كلّ هذه الحالات — يتلقّى إجابة، ولا يستطيع غالباً تمييز مصدرها. وفي ذلك «*فوضى المصدر*»: غياب القدرة على التّعرف على «من هو المفتي» في الفتوى التي تصل.

البعد الثاني: فوضى الصّيغة — كيف تختزل الفتوى في ثلاثين ثانية؟

الفتوى الفقهية في تكوينها الأصليّ بناء متعدّد الطبقات: مقدّمة، تصوّر للمسألة، استدلال، اعتبار للظّروف، تفصيل، استثناءات، خاتمة. هذا البناء يستغرق وقتاً، ويتطلّب من المستفتي صبراً.

منصّات الفيديو القصير لا تحتمل هذا البناء. الفتوى تختزل في:

- عنوان مختصر*: «حكم كذا حلال» أو «حكم كذا حرام» — دون تفصيل.
- جملة واحدة*: تسقط منها الاستثناءات والظّروف.
- استدلال غائب*: فالمشاهد لا يملك صبر الاستماع للدّليل، فيسقط.

— ****تأطير بصريّ مضللّ****: المونتاج يعزّز كلمة بعينها، يضعف أخرى، يوهم بمعنى لم يقصده المفتي.

وهذه «فوضى الصّياغة» تجعل الفتوى الواحدة تخرج بصور مختلفة، حسب الطّريقة التي صيغت بها. والمسألة الواحدة قد تأخذ صورة «حرمة قاطعة» في مقطع، و«جواز مطلق» في مقطع آخر — وكلاهما نسب الكلام لنفس العالم!

البعد الثالث: فوضى السّياق — اقتطاع الفتاوى وإعادة توظيفها

هذا أخطر الأبعاد، وأوسعها انتشارا. فالفتوى تخرج من المفتي في سياق محدّد: لسائل بعينه، في زمن بعينه، في ظرف بعينه. ثمّ تلتقط من سياقها، وتعاد إلى الفضاء العامّ بحيث:

- تصير فتوى عامّة، رغم أنّها كانت خاصّة.
- تطبّق على حالات لم يقصدها المفتي.
- تستخدم في معارك سياسيّة أو إيديولوجيّة لم يكن المفتي طرفا فيها.
- تنسب إلى عالم في سياق يؤذيه ولا يدري.

وكم من فتوى صحيحة، خرجت في موضعها، تحوّلت إلى أداة فتنة لأنّ أحدا اقتطعها واستخدمها في معركة لم يكن لها فيها قول! المفتي قد لا يعرف أنّ كلامه يستخدم اليوم في حرب مذهبيّة لم يكن يخوضها.

البعد الرابع: فوضى التّلقّي — اختيار الفتوى التي تعجب

تكلّمنا في الفصل الأوّل عن «****Fatwa Shopping****» — تنقّل المستفتي بين الفتاوى. هنا نعمّق المعنى:

في الفضاء الرّقميّ، يستطيع المستفتي أن يطرح سؤاله على عشرات الجهات، ويجمع إجاباتها، ثمّ يختار منها ما يوافق هواه. وفي بعض الحالات، لا يطرح سؤاله أصلا، بل يبحث في يوتيوب عن «حكم كذا» — فيتلقّى عشرات الفيديوهات، يختار منها ما يقول له «نعم».

هذا قلب علاقة المستفتي بالفتوى:

- ****في التّموذج الكلاسيكيّ****: المستفتي يسأل، والمفتي يجيب، والمستفتي يلتزم بالإجابة (نظريا).
- ****في التّموذج الرّقميّ****: المستفتي يستفتي السّوق، فالفتوى تتسوّق على «العرض»، ويختار ما يلائمه.

وهذه الفوضى لا يستطيع المفتي وحده علاجها. علاجها يتطلّب **تربية المستفتي** — وهذا ما سيعالج في الفصول التالية، خاصّة الفصل العاشر (المبادرة السّابعة).

البعد الخامس: فوضى المسؤولية — من يحاسب إذا أخطأ المفتي الرقميّ؟

هذا البعد الأخير، والأكثر إلحاحاً قانونياً وأخلاقياً. ففي الفتوى الكلاسيكيّة، كان المفتي معروفاً بعينه، يجلس في بلد معيّن، ينتمي لمؤسسة معتمدة. إذا أخطأ، فالناس يعرفون من يلومون، والمؤسسة قد تؤدّبه.

في الفتوى الرقميّة، المسؤولية تتفكّك على عدّة جبهات:

- **من أصدر الفتوى**: قد يكون في بلد آخر، تحت اسم مستعار، أو مجهولاً.
- **من نشرها**: قناة، حساب، صفحة — تنتشر بإعادة المشاركة، فلا أحد يدّعي المسؤولية عنها.
- **المنصة**: لا تعتبر نفسها مسؤولة عن محتوى المستخدمين.
- **الخوارزمية**: تروّج المحتوى دون تدخّل بشريّ، فلا تخضع لمنطق المحاسبة الأخلاقيّة.

والنتيجة: إذا أفتى مجهول في تيك توك بفتوى ضالّة، انتشرت في ملايين المشاهدات، وتبعها ملايين الناس — فمن يحمل وزر هذا الضلال؟ هذا سؤال جوهريّ لم يحلّ بعد، ولا نزع أن هذا الكتاب سيحلّه — لكننا نطرحه ليكون في الوعي.

خلاصة الفصل

هذا الفصل يستحقّ أن يكون في وعي كلّ من يعنى بالإفتاء اليوم. فالفوضى التي نتحدّث عنها ليست مجرد ظاهرة مؤقتة ستزول، بل هي تعبير عن تحوّل بنيويّ في علاقة الإنسان بالمعرفة الدنيّة. وإذا لم نعالجها بمقاربة ملائمة، فالأضرار ستتراكم لعقود.

الخمسّة تحولات التي عرضناها (الانتقال إلى الفيديو القصير، صعود المؤثّر الدنيّ، اقتصاد الانتشار، الفقه التفاعليّ، التسييس) كلّها تتداخل وتتعرّز. والخمسّة أبعاد للفوضى الرقميّة (فوضى المصدر، الصياغة، السياق، التلقّي، المسؤولية) كلّها تنشأ من تلك التحوّلات.

الفصل القادم — **الفصل الخامس: الفتوى بوصفها محتوى رقمياً** — سيأخذنا إلى الطّبقّة الأعمق من هذه القراءة، حيث نفحص الفتوى من زاوية أخلاقيّات الإعلام الرقميّ، ونطرح مدوّنة مقترحة لأخلاقيّات الإفتاء على المنصّات.

ثمّ يأخذنا الفصل السادس إلى **الدّكاء الاصطناعيّ** — أخطر التحوّلات وأحدثها. والفصل السابع إلى **فقه الأقليّات الرقميّ** والفصل الثامن إلى **المنظومة الإفتائيّة الجماعيّة** ثمّ يأتي الفصل العاشر — وهو الذي طرحنا في الفصل التاسع تمهيداً له — **خريطة الطّريق العمليّة** ذات العشر مبادرات.

نسأل الله أن يجعل في هذا التّوصيف ما يفتح أبصار العاملين، ومن قلب التّوصيف ما يهدي إلى الإصلاح.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل الرابع —

الفصل الخامس: الفتوى بوصفها محتوى رقميًا — أخلاقيات المنصات

توطئة الفصل: من التشخيص إلى الإطار الأخلاقي

الفصل الرابع شخّص الفوضى الرقميّة في تحولاتها الخمسة وأبعادها الخمسة. وحسب التشخيص أنّه يكشف الواقع، لكنّه لا يكفي. فالكشف عن الخلل لا يصنع البديل، والوصف لا يغني عن المعيار. هذا الفصل ينقل القارئ نقلة منهجيّة. لم يعد السؤال «ما الفوضى؟»، بل «ما الإطار الأخلاقيّ الذي يجب أن يحكم الإفتاء على المنصات؟». وهو سؤال جديد بنويّا، لأنّه يفترض أنّ الإفتاء الرقميّ ليس مجرد امتداد للإفتاء التقليديّ، بل **نوع جديد من النشاط** له بنيته وحاجاته الأخلاقيّة الخاصّة. ولكي نبني هذا الإطار، نحتاج إلى الانتقال — في وعينا — من رؤية المفتي بوصفه «عالما يجب على سؤال»، إلى رؤيته بوصفه «صانع محتوى دينيّ في فضاء محكوم بالخوارزميّات». هذا الانتقال ليس استسلاما للواقع، بل إقرارا به للتعامل معه. فمن ينكر الواقع لا يصلحه.

سينتظم هذا الفصل في أربعة مباحث:

- **الأول**: المفتي بوصفه صانع محتوى — تحليل للوضع الجديد.
- **الثاني**: هيمنة الخوارزميّات — كيف تتشكّل الفتوى تحت تأثير الذكاء الآليّ للمنصات؟
- **الثالث**: ميثاق أخلاقيّ مقترح للإفتاء الرقميّ — ستّة مبادئ ناظمة.
- **الرابع**: أنماط من الواقع — دراسات حالة (دون تخصيص أسماء).

المبحث الأول: المفتي بوصفه صانع محتوى

حين يدخل المفتي إلى الفضاء الرقميّ — على يوتيوب، تيك توك، إنستجرام، أو أيّ منصّة — فإنّه يدخل في **منظومة جديدة** لها قواعدها الخاصّة. لم يعد فيها مجرّد عالم يستفتيه السائلون، بل صار **منتجا للمحتوى** يتنافس على الانتباه مع ملايين المنتجين الآخرين. هذا التحوّل يفرض عليه ضغوطا أربعة، يستحقّ كلّ منها التحليل:

(1) ضغط الاختصار: حين تتحوّل المسألة الفقهيّة إلى ريل من ستيين ثانية

الفقه الكلاسيكيّ بناء ذو طبقات. المسألة الواحدة تتضمّن: تصوّر الفعل، تكييفه الشرعيّ، تحديد دليله، النّظر في الاستثناءات، الموازنة بين الأدلّة المعارضة، التّفصيل وفق الحالات، الخاتمة. هذا البناء يستغرق وقتا، وقد يتطلّب ساعات من القراءة والمراجعة قبل التّطوّل.

منصّات الفيديو القصير لا تحتمل هذا البناء. هي مبنيّة على «الإيقاع السريع» الذي يحتفظ بانتباه المشاهد، فإذا تجاوز الفيديو ستيين ثانية، خسر معظم متابعيه. النتيجة: المفتي يقع بين خيارين:

— **يختصر** المسألة في ستيين ثانية — فيفقد التّفاصيل الجوهرية.

— **يستفيض** فيها كما تستحقّ — فيخسر الجمهور.

وأيّ من الخيارين يأخذ به، خسر شيئا. لكنّ كثيرا من المتصدّرين للإفتاء الرقميّ يختارون الخيار الأوّل دون وعي بمنوال الخسارة. يختزل عقد من البحث الفقهيّ في «حكم كذا حلال» أو «حكم كذا حرام»، وينتقل الجمهور إلى الفيديو التّالي.

هذا الاختزال ليس مجرّد إغفال للتّفاصيل، بل تشويه بنيويّ للفقه. فالفقه — في صميمه — يدور حول الفروق، والشّروط، والاستثناءات. وإذا حذفت كلّها لصالح الجواب القصير، فلم يعد ما يقدّم فقها، بل قاعدة عامّة تطبّق ميكانيكيّا على واقع لا يحتمل التّعميم.

(2) البحث عن الانتشار: أثر مقاييس المشاهدات على اختيار الموضوعات

في التّموذج المؤسّسيّ التّقليديّ، كانت موضوعات الفتوى تنبع من **حاجات السائلين**. الناس يسألون عمّا يعينهم، والمفتي يجيب. وما لا يسأل عنه أحد، لا يفتي فيه أحد.

في التّموذج الرقميّ، يدخل عامل جديد: **مقاييس الانتشار**. المفتي على المنصّات يرى بأمّ عينيه أيّ موضوعاته ينتشر، وأيّ موضوعاته يموت. وفي ضوء هذه المقاييس، يتشكّل ذوقه في اختيار الموضوعات — شعر بذلك أم لم يشعر.

النتيجة: الموضوعات المثيرة (موضوعات الجنس، الموسيقى، الخلافات المذهبيّة، التكفير، السياسة) تأخذ نصيب الأسد من المحتوى الفقهيّ الرقميّ. أمّا الفقه الأساسيّ (طهارة، صلاة، زكاة، آداب التّعامل، تزكية النفس) فيتلقّى انتباهًا أقلّ بكثير، لأنّه — ببساطة — لا «يجذب الانتباه» بنفس القدر.

وهذا الانحياز ليس مقصودا من المفتي بالضرورة. بعض المفتين الجادّين يجدون أنفسهم — رغم نواياهم الحسنة — منجذبين إلى الموضوعات المثيرة لأنّ الخوارزمية تكافئهم عليها بانتشار أوسع، ويكافئهم الجمهور بانتباه أكبر، ويكافئهم الموقع المنشور به بإيرادات إعلانيّة أعلى.

(3) اقتصاد المؤثرين: تمويل القنوات الدينيّة وأثره على استقلال الفتوى

منصّات السوشيال ميديا الكبرى — يوتيوب، تيك توك، إنستغرام، فيسبوك — تتيح للمحتوى الذي يتجاوز عتبات معيّنة من المتابعات والمشاهدات أن يكسب مالا عبر الإعلانات. هذا «اقتصاد المؤثرين» (Influencer Economy) أنتج طبقة جديدة من «المفتين العاملين كأعمال تجاريّة» (Fatwa as Business).

والمشكلة الأخلاقيّة هنا مركّبة:

— **تضارب المصالح***: المفتي الذي يتعيّش من قناته الرقميّة، له مصلحة ماليّة في الفتاوى التي تكسب متابعات وانتشارا. هذا قد يؤثّر — وعن غير قصد — على اختياره للموضوعات وعلى صياغته للأجوبة.

— **ضغط الإيرادات***: حين يعتمد المفتي على إيرادات قناته لمعيشته، يزداد ضغط الانتشار عليه. وقد يؤدّي ذلك إلى تجنّب الموضوعات «غير المربحة» (وإن كانت جوهريّة دينيا) لصالح الموضوعات «المربحة» (وإن كانت ثانويّة).

— **شريك التمويل قد يؤثّر***: بعض القنوات تموّل من جهات محدّدة (سياسيّة، مذهبيّة، تجاريّة)، وقد تفرض هذه الجهات — ضمنا أو صراحة — حدودا لما يمكن أن يقال.

الحلّ الأخلاقيّ ليس أن يمتنع المفتي عن كسب رزقه. الكسب الحلال لا حرج فيه. لكنّ المطلوب: **شفافيّة كاملة حول مصادر التمويل**، و**فصل واضح بين الفتوى وبين محتوى الترفيه**، و**استعداد المفتي للتضحية بمتابعات إذا اقتضى الحقّ ذلك**.

(4) الجمهور المشكّل للمحتوى: حين يصوغ السائلون الفتوى قبل أن يصوغها المفتي

في الإفتاء الكلاسيكيّ، كان السائل يطرح سؤاله، والمفتي يجيب وفق ما يراه — حتّى لو أزعج الجواب السائل. أمّا في الإفتاء الرقميّ، فيجد المفتي نفسه أمام جمهور يتفاعل لحظيا مع كلّ كلمة ينطقها. التعليقات، الإعجابات، عدد المشاهدات، كلّها تخبره فوراً بكيف يستقبل ما يقول. هذا «التغذية الراجعة الفوريّة» (Instant Feedback Loop) تؤثر تدريجيا على المفتي. يتعلّم — وعن غير وعي أحيانا — أنّ:

- الفتاوى «المتساهلة» تكسب أكثر من «المتشدّدة».
 - الفتاوى التي تتفق مع توجّهات قاعدة المتابعين تلقى ترحيبا، والتي تخالفها تلقى هجمات.
 - الجمهور المتابع يتحوّل بمرور الوقت إلى «جمهور متّسق فكريّاً»، فإذا أفتى المفتي بخلاف ما يتوقّعون منه، يخسرهم.
- النتيجة: المفتي يتدرّج — دون أن يشعر — من «مفت يصوغ محتواه» إلى «مفت يستجيب لتوقّعات جمهوره». وهذا انقلاب خطير في علاقة المفتي بالحقّ. فالحقّ لا يحدّده الجمهور.

المبحث الثاني: هيمنة الخوارزميات

بين المفتي والمستفتي في الفضاء الرقميّ، يقف وسيط جديد لم يكن في النموذج الكلاسيكيّ: ****الخوارزمية****. هذه الخوارزمية ليست محايدة، بل مبنية على منطق تجاريّ يهدف إلى ****إطالة وقت بقاء المستخدم على المنصة****. وكلّ ما يحقّق هذا الهدف يكافأ بالانتشار، وكلّ ما لا يحقّقه يهّمش.

(1) الخوارزمية بوصفها وسيطا جديدا بين السائل والمفتي

في الفضاء الكلاسيكيّ، كان المستفتي يقصد العالم: يأتي إلى مجلسه، أو يتصل به، أو يرسل له. كانت هناك علاقة مباشرة. أمّا في الفضاء الرقميّ، فالعلاقة تمرّ عبر طبقة غير مرئية: المستفتي يفتح يوتيوب → الخوارزمية تختار له فيديوهات → المستفتي يختار من بينها → يصل إلى الفتوى.

هذه الطبقة الوسيطة هي التي تقرّر أيّ المفتين يصل، وأيّ الموضوعات تروّج، وأيّ الإجابات تنتشر. والمستفتي قد لا يعلم أنّ ما يراه ليس «حكم الإسلام في المسألة»، بل «الفتوى التي اختارت الخوارزمية أن تعرضها له بناء على بياناتها عنه».

وهذه نقطة جوهرية: الخوارزمية لا تعرف الحقّ من الباطل، ولا تهتمّ به. كلّ ما تهتمّ به هو: ما الذي يبقى المستخدم على المنصة أطول؟ فإذا كانت الفتوى المثيرة (وإن كانت خاطئة) تبقى أطول، روّجتها. وإذا كانت الفتوى الصحيحة (لكن المملة) تخسر الانتباه، أهملتها.

(2) انحياز التّردّد: لماذا تنتشر فتاوى بعينها وتموت أخرى؟

الخوارزمية لا تتعامل مع المحتوى بمنطق «الجودة» بل بمنطق «الإشارات» (Signals). إشارات مثل:

- سرعة وصول التفاعل في الدقائق الأولى من النّشر.
- نسبة المشاهدة (هل أكمل المشاهدون الفيديو أم تركوه).
- التعلّقات (وكلّ تعليق — سواء كان مؤيّدا أو معارضا — يعزّز الانتشار).
- المشاركات (Shares) — مؤشّر قويّ على الانتشار.

بناء على هذه الإشارات، تختار الخوارزمية أن تروّج فتوى بعينها لملايين المستخدمين، أو أن تدفنها في النسيان. والإشارات التي تفعل الانتشار ****ليست مرتبطة بصحة الفتوى****، بل بقدرتها على إثارة التفاعل. وهذا انحياز بنيويّ لصالح المحتوى المثير على حساب المحتوى الصّحيح.

النتيجة العمليّة: الفتاوى الشاذّة قد تنتشر أكثر من الفتاوى الصّحيحة، لأنّ الشّذوذ يحدث تفاعلا (إعجاب من بعض، استنكار من بعض، نقاش، تعليقات). والفتوى الصّحيحة المتّزنة تمرّ مرور الكرام.

(3) فقاعات التّصفية الدينيّة

«فقاعة التّصفية» (Filter Bubble) مصطلح معروف في دراسات الإعلام الرّقميّ. ومعناه: أنّ الخوارزمية، بحكم تعلّمها من بيانات المستخدم، تعرض له **ما يوافق توجّهاته** أكثر ممّا يخالفها. هذا ينتج بيئة معرفيّة مغلقة، يرى فيها المستخدم تعزيزا لما يعتقد بدلا من تحدّيه.

وفي الفضاء الدينيّ، هذا يأخذ صورا خطيرة:

— **المتديّن المتشدّد***: تعرض له الخوارزمية فتاوى متشدّدة أكثر فأكثر. يتصلّب موقفه بمرور الوقت.

— **المتحرّر***: تعرض له فتاوى متساهلة. يتجرّأ على التّفلت أكثر فأكثر.

— **المتشكّك***: تعرض له محتوى يقوّي شكّه، فيزداد تشكّكه.

— **المنتمي لمذهب بعينه***: تعرض له محتوى من مذهبه، فيزداد عزلة عن المذاهب الأخرى.

النتيجة: تفكّك «الجمهور المسلم» إلى **فقاعات** متوازية، كلّ فقاعة تستهلك محتواها الخاصّ، ولا تتقاطع مع الأخرى إلّا في المعارك الإعلاميّة. وحين تلتقي الفقاعتان، يبدو التّفاهم مستحيلا، لأنّ كلّ طرف يعيش في كون معرفيّ مختلف عن الآخر.

المبحث الثالث: ميثاق أخلاقيّ مقترح للإفتاء الرقميّ

بعد أن عرفنا الصّغوط والوسائط، نقترح في هذا المبحث ****سنة مبادئ أخلاقيّة**** يستحقّ كلّ مفت على المنصّات أن يلتزم بها — لا بوصفها لائحة قانونيّة (لا توجد سلطة تفرضها)، بل بوصفها ****مدوّنة سلوك ذاتيّة**** يلتزم بها المفتي من داخله، حفظاً لأمانة العلم وحرمة الفتوى. هذه المبادئ السّنة هي:

(1) مسؤوليّة الكلمة المنشورة: لا رجعة لما نشر

في الفضاء الرقميّ، كلّ ما ينشر يبقى. حتّى لو حذف المفتي فيديوهه، يبقى عند من نزلوه، وعند من شاركوه. وما نشر مرّة، فقد دخل التاريخ. هذه الحقيقة تفرض على المفتي ****مسؤوليّة** كلاميّة ****أعمق ممّا كان عليه في التّمودج الشّفويّ**:

- التّحقّق من المعلومة قبل التّشّير.
- التأمّل في الصّيغة لتلاّ تحتلّ إلّا المعنى المقصود.
- الاستعداد لتحمل تبعه الكلمة على المدى الطّويل — لأنّها ستعود في كلّ لحظة، وتذكّر بها للمفتي في كلّ مناسبة.
- عدم التّشّير في حالات الغضب أو الإثارة العاطفيّة، لأنّ ما ينشر في تلك الحالات يبقى للأبد.

(2) أمانة العنوان: ضدّ العناوين المثيرة (Clickbait الدّينيّ)

ظاهرة بارزة في الإعلام الرقميّ هي عناوين «الإثارة» (Clickbait): عناوين تثير الفضول لتدفع المستخدم للتّقر، لكنّها لا تفي بما تعد. ودخل هذا الأسلوب إلى المحتوى الدّينيّ بصور متعدّدة:

- «حكم لم يقله أحد من العلماء حتّى الآن!»
- «شيخ كبير يفجّر مفاجأة لم يتوقّعها أحد».
- «لن تصدّق ما قاله الإمام عن كذا».
- «خطأ كبير يقع فيه 99% من المسلمين».

هذه العناوين خلل أخلاقيّ. لأنّها — في أحسن أحوالها — تستغلّ ضعف الإنسان أمام الإثارة. وفي أسوأ أحوالها، تؤطّر المسألة الفقهيّة بإطار مضللّ، فيتلقّى الجمهور الفتوى بتوقّع خاطئ، فيستوعبها على غير وجهها.

****المبدأ المقترح**:** العنوان يجب أن يلخّص المحتوى بأمانة. لا ينفي ولا يضخم. وإذا اقتضى الأمر استخدام عناوين «جذابة»، فلتكن صادقة مع المحتوى.

(3) احترام السياق: عدم اختزال المسائل الكبرى في عناوين قصيرة

بعض المسائل الفقهيّة لا تحتلّ التّبسيط. مسألة معاملة المسلم لغير المسلم في الغرب، مسألة الزواج بين الأديان، مسألة العمل في وظائف مختلطة، مسألة التّعامل مع الذّكاء الاصطناعيّ — كلّها مسائل مركّبة، تستحقّ التّفصيل.

اختزال هذه المسائل في «حلال» أو «حرام» مخالف للمنطق الفقهيّ. الفقه يعرف ****التّفصيل**** بين الحالات، و****التّعليل**** بأسباب الأحكام، و****الموازنة**** بين المصالح والمفاسد. وإذا اختزلت المسألة، فقد الفقه في الاختزال.

****المبدأ المقترح**:** للمفتي أن يختار: إمّا أن يعالج المسألة معالجة مستحقّة (في فيديو أطول أو سلسلة فيديوهات)، أو أن يمتنع عن معالجتها. ولا يفتي في المسائل الكبرى بصياغة «قول واحد»، لأنّ ذلك مخالف لطبيعة الفقه.

(4) الإفصاح عن التّمويل والمصلحة

الشفافيّة في التّمويل والمصالح من أهمّ مبادئ الإعلام المعاصر. وما هو لازم للصحافيّ، أولى أن يكون لازماً للمفتي. فإذا كانت قناة المفتي مدعومة من جهة بعينها، أو كانت له مصلحة في الموضوع الذي يفتي فيه، فعليه أن يفصح.

الأمثلة على ذلك:

— إذا كان المفتي يستفيد من إعلانات قناته، يجب أن يفصح أنّ هذا مصدر دخل له (هذا قانونيّ في كثير من الدول أصلاً).

— إذا كانت قناته مموّلة من جهة تيّاريّة أو سياسيّة، يجب الإفصاح.

— إذا كان يدخل في شراكات ماليّة مع شركات (تأمين إسلاميّ، تمويل إسلاميّ، إلخ)، يجب الإفصاح حين يفتي في مسائل تتعلّق بهذه المجالات.

الإفصاح لا يلغي شرعيّة العلاقة. لكنّه يكشف للجمهور ****الموقع الذي ينطق منه المفتي****، فيستطيع الجمهور أن يقيّم بنفسه ما إذا كان هذا الموقع يؤثّر على الفتوى.

(5) تجنّب التّحريض والتّلاعب العاطفيّ

الإعلام الرّقميّ يكافئ المحتوى العاطفيّ. والمفتي قد يقع في فخّ التّحريض العاطفيّ ليكسب انتشارا، فينتج محتوى يؤجّج العواطف على حساب التّفكير. هذا يتنافى مع روح الفقه الذي يربّي على الموازنة والتّأني.

صور هذا الانزلاق كثيرة:

- استخدام الموسيقى الدراميّة في مقاطع الفتوى لإثارة الحماسة.
- عناوين تروّج «معارك» بين العلماء أو المذاهب.
- استخدام لغة الانتقام أو الانتصار في عرض المسألة الفقهية.
- توظيف صور أو فيديوهات مؤثّرة عاطفيا لتعزيز موقف فقهيّ بعينه.

****المبدأ المقترح**:** العواطف لها مكان في الدّين — في الخطبة، في الموعظة، في الذّكر. لكنّ مكانها في ****الإفتاء**** محدود. الفتوى تستدعي العقل والتّأمّل، لا الإثارة العاطفيّة.

(6) مسؤوليّة المفتي عن «النّسخ المقتطعة» من فتواه

هذا المبدأ يستحقّ الإطالة لأنّه الأكثر إغفالا. ذكرنا في الفصل السابق أنّ الفتوى تقتطع وتعاد توظيفها. ومن أعاد توظيفها يتحمّل وزرا واضحا. لكن السؤال: هل المفتي الأصليّ مسؤول جزئيا عن ذلك؟

نرى أنّ المفتي مسؤول جزئيا، بشرطين:

- ****إذا كان يعلم**** أنّ كلامه سيقطع، ولم يأخذ احتياطه (مثل: أن ينشر النّصّ الأصليّ كاملا، يضع توضيحات، يردّ على الاقتطاع).
- ****إذا كان قادرا**** على التّصحيح بعد الاقتطاع، ولم يفعل.

****المبدأ المقترح**:** للمفتي مسؤوليّة استمراريّة — لا تنتهي عند لحظة الإصدار، بل تستمرّ في متابعة كيف تنقل فتواه، والتّدخل لتصحيحها حين تحرّف. وهذا التزام يتطلّب وقتا وجهدا، لكنّه جزء من «الأمانة الإعلامية» التي طرحناها كأحد المؤهّلات الخمسة في الفصل الثاني.

المبحث الرابع: أنماط من الواقع — دراسات حالة

في هذا المبحث نستعرض ثلاثة أنماط بارزة لإخفاقات في الإفتاء الرقمي، دون تخصيص أسماء بعينها (احتراما للأمانة العلمية، ولأنّ القصد هو فهم النمط لا التشهير بأفراد). كلّ نمط يمثّل حالات متعدّدة وقعت في السنوات الأخيرة:

النمط الأول: «الفتوى الفيروسية» — حين تنتشر فتوى شاذّة

في عام يقع، يخرج عالم أو مؤثّر ديني على المنصّات بفتوى تخالف ما عليه الجمهور من العلماء في المسألة نفسها. الفتوى قد تكون متشدّدة أو متساهلة، لكنّها تخالف الإجماع المعهود.

**** ما يحدث ****: الإعلام الرقمي يلتقط الفتوى الشاذّة بسرعة، لأنّها «جديدة» و«مثيرة». تنتشر في الفضاء العام على نطاق واسع. وقد يتأثّر بها بعض المسلمين، خاصّة من يجدون فيها تأييدا لموقفهم النفسي أو الاجتماعي. ثمّ ينبري بعض العلماء لمناقشتها، فتزداد انتشارا (لأنّ النقاش يغذيها). وقد يستمرّ تأثيرها لسنوات.

**** الدّرس ****: الفتوى الشاذّة في الفضاء الرقمي تأخذ حجما يتجاوز حجمها الفقهي بأضعاف. ومعالجتها لا تكون بالردّ المباشر فقط (الذي قد يعزّز انتشارها)، بل بإثراء المحتوى البديل المتّزن، وبناء جمهور يستطيع تمييز الشاذّ من المعتبر.

النمط الثاني: «المؤثّر بدون مؤسّسة» — حين ينشأ مرجع ديني خارج الإطار العلمي

في السنوات الأخيرة، صعدت في فضاء السوشيال ميديا شخصيات تلقى ملايين المتابعين، تقدّم محتوى دينيّا، دون أن تكون قد تخرّجت من المؤسّسات العلميّة المعتمدة. بعضهم قرأ بنفسه، بعضهم تلقّى بعض الإجازات، بعضهم لم يلتق بالعلم إلّا عبر يوتيوب أيضا.

**** ما يحدث ****: الجمهور يتعامل معهم كمرجعيّة دينيّة بدوام كامل، يسألونهم في الفتاوى، يستشيرونهم في حياتهم، يستهلكون كلامهم كأنّه حكم الإسلام. والمؤسّسات العلميّة الرسميّة لا تستطيع منافستهم على الانتشار، فتجد نفسها متجاوزة.

**** الدّرس ****: الفضاء الرقمي يسمح بنشوء «مرجعيّات دينيّة» موازية للنظام العلميّ المعتمد. وهذا يستدعي من المؤسّسات أمرين: (1) أن تدخل الفضاء الرقمي نفسه بقوة، (2) أن تبني آليات تساعد الجمهور على التّفريق بين المرجعيّة العلميّة والمرجعيّة الإعلاميّة. وهذا ما سيعالج في الفصل العاشر.

النّمت الثالث: «الفتوى المرتدّة» — حين تتراجع المؤسسة عن فتوى بعد ضجّة إعلاميّة

نمط يستحقّ التأمّل: تصدر مؤسسة علميّة فتوى تراها صحيحة. تحدث الفتوى ضجّة إعلاميّة. تتعرّض المؤسسة لضغط شعبيّ أو سياسيّ. تراجع موقفها، أو تصدر «توضيحا» يخفّف من حدّتها.

**** ما يحدث ****: الجمهور يفقد ثقته في المؤسسة، لأنّه يرى أنّها تغيّر فتاواها بحسب الصّغط. وكلا الشّقين قد يكونان موضع نقد: إن كانت الفتوى الأصليّة صحيحة، فالترّاجع عنها ضعف. وإن كانت خطأ، فالأصل أن تصدر صحيحة منذ البداية.

**** الدّرس ****: المؤسسات الفقهيّة بحاجة إلى ****نضج إعلاميّ**** — أن تتوقّع الصّجّة قبل إصدار الفتوى، وأن تهَيّئ لها، وأن تستعدّ للدّفاع عن موقفها إذا كان صحيحا. والترّاجع تحت الصّغط — حتّى لو كان خيارا سياسيا مفهوما — يكلّف المؤسسة مصداقيّتها على المدى الطّويل.

خلاصة الفصل

هذا الفصل قدّم إطاراً أخلاقياً للإفتاء الرقميّ، يتأسّس على فهمين:

****الفهم الأوّل****: أنّ المفتي على المنصّات يعمل في بيئة لها قواعدها — قواعد الانتشار، الخوارزميّات، اقتصاد الانتباه. وفهم هذه القواعد لا يعني التسليم بها، بل التّعامل معها بوعي.

****الفهم الثاني****: أنّ الإفتاء الرقميّ بحاجة إلى مبادئ أخلاقيّة جديدة، تكمل الشّروط الكلاسيكيّة، وتحفظ أمانة العلم في فضاء محكوم بمنطق مختلف.

والمبادئ السّنة التي طرحناها (مسؤوليّة الكلمة، أمانة العنوان، احترام السّياق، الإفصاح، تجنّب التّحريض، مسؤوليّة النّسخ المقتطعة) ليست لائحة قانونيّة، بل ****مدوّنة سلوك ذاتيّة**** يلتزم بها المفتي من داخله.

سنأخذها لاحقاً في الفصل العاشر (المبادرة الأولى) ونحوّلها إلى ****ميثاق المفتي الرقميّ**** — وثيقة مرجعيّة قابلة للتّبني المؤسّسيّ.

الفصل القادم — السادس — يأخذنا إلى أخطر تحوّل ضرب الفتوى في عصرنا: ****الدّكاء الاصطناعيّ****. وفيه تتساءل بجديّة: هل يستطيع الدّكاء الاصطناعيّ أن يفتي؟ ما الفرق بين أن يكون مساعداً معلوماتياً للمفتي وبين أن يكون بديلاً عنه؟ أسئلة لم يطرحها الفقه الكلاسيكيّ، وبلّح عليها واقعنا اليوم.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل الخامس —

الفصل السادس: الذكاء الاصطناعيّ وسؤال الإفتاء — حدوده وضوابطه

توطئة الفصل: السؤال الذي لم يطرحه فقهاء التّراث

ينطلق هذا الفصل من سؤال جوهريّ لم يطرحه فقهاء التّراث، لأنّ عصرهم لم يستدعه: هل يستطيع الذّكاء الاصطناعيّ أن يفتي؟ وما الفرق بين أن يكون أداة مساعدة للمفتي، وأن يكون بديلاً عنه؟

هذا الفصل لا ينطلق من رعب من التّقنية، ولا من اندفاع نحوها. بل يفحصها فحصاً أصوليّاً هادئاً — منذ ركن «الأهليّة» الذي وقفنا عنده في الفصل الثاني، إلى «فقه الواقع» الذي أضله ابن القيم، إلى «المقاصد» التي بنى عليها الشاطبيّ. ونسأل: أين يقع الذكاء الاصطناعيّ من كلّ هذه الأركان؟ والهدف ليس تحريم استخدام الذّكاء الاصطناعيّ، ولا إباحته على إطلاقه، بل **تحرير محلّ النزاع**: ما الذي يفعله الذّكاء الاصطناعيّ بالفعل؟ وما الذي يمكن أن يفعله مشروعاً؟ وما الذي يمنع عليه أن يفعله؟

سيُنظّم الفصل في خمسة مباحث: إطار تقنيّ مبسّط، تحليل أصوليّ لأركان الفتوى أمام النّمودج اللّغويّ، تمييز بين المساعدة والإفتاء، تحليل خطر «الفتوى الآليّة»، ثمّ مدوّنة مقترحة لاستخدام الذكاء الاصطناعيّ من قبل المفتي.

المبحث الأول: الإطار التقنيّ المبسّط

قبل أن نتحدّث عن الحكم الشرعيّ لـ«الذكاء الاصطناعيّ»، لا بدّ أن نفهم ما هو. والفقهاء يحتاج إلى تصوّر الواقع قبل أن يفتي فيه — كما قرّر الشاطبي وغيره. وهذا التّصوّر التقنيّ المختصر يتيح أساساً سليماً للحكم الشرعيّ.

(1) ما هي «النّماذج اللّغويّة الكبيرة» (LLMs)؟

النّماذج اللّغويّة الكبيرة — مثل ChatGPT و Claude وغيرهما — أدوات برمجية تدرب على كمّيات هائلة من النّصوص البشريّة (تقدّر أحياناً بتريليونات الكلمات). من خلال هذا التّدريب، تتعلّم الأنماط الإحصائيّة في اللّغة، فتستطيع — حين يعرض عليها سؤال — أن «تتنبأ» بالكلمات المحتملة في الإجابة.

والنّقطة المفصليّة هنا: هذه النّماذج لا «تعرف» المعلومة بمعنى أنّها تفهمها وتتعلّلها. بل تتنبأ إحصائيّاً بما يأتي بعد ما قيل. التّنبؤ قد يصادف الحقيقة، وقد ينحرف عنها — وكلا الحالتين بنفس الآليّة الإحصائيّة.

(2) الفرق بين «المعرفة» و«التّنبؤ الإحصائيّ»

هذا الفرق جوهريّ في معرفة موقع الذّكاء الاصطناعيّ من الفتوى. المعرفة عند البشر تنطوي على:

— **الإدراك**: فهم المعنى لا تكرار الصياغة.

— **التّحقّق**: قدرة على التّمييز بين الصّحيح والمحمّل.

— **النّيّة**: قصد في النّطق بالحكم.

— **التّبعة**: استعداد لتحمل وزر الخطأ.

النّموذج اللّغويّ لا يملك واحدة من هذه. هو يتنبأ بناءً على أنماط رأى مثلها قبلاً. فإذا كانت الأنماط التي تدرب عليها صحيحة، صدّقت إجاباته. وإذا كانت متناقضة أو خاطئة، تلعثمت. وفي كلتا الحالتين، النّموذج يجب بنفس النّقطة — لا يملك آليّة التّمييز.

(3) ظاهرة الهلوسة (Hallucination)

من أبرز خصائص النّماذج اللّغويّة: «الهلوسة». والمعنى: أنّ النّموذج ينتج إجابة مقنعة لغوياً، تبدو صحيحة وواثقة، لكنّها مختلفة — أحياناً جزئياً، وأحياناً كلياً. النّموذج يخترع مصدراً غير موجود، أو

يستشهد بحديث لا أصل له، أو ينسب قولاً إلى عالم لم يقله، بنفس الثّبرة التي يستشهد بها بالنصوص الحقيقيّة.

هذه الطّاهرة تتقلّص مع تطوّر التّماذج، لكنّها لن تنعدم تماماً — لأنّها من صميم آليّة عمل التّنبؤ الإحصائيّ. والتّمودج لا يستطيع أن «يعرف ما لا يعرف». فلا يتوقّف عن الإجابة إذا جهل، بل يكمل بأفضل تخمين إحصائيّ — وقد يكون التّخمين باطلاً.

هذه الطّاهرة وحدها — لو وقفنا عندها فقط — كافية لاستبعاد التّمودج اللّغويّ من منصّة الإفتاء. لأنّ الفتوى لا تحتل احتمالاً بأنّ المفتي قد يجيب إجابة ملقّقة بنبرة الواثق.

(4) قدرات التّماذج في النّصّ الشرعيّ — وحدودها

التّماذج المعاصرة قفزت قفزات في فهم النّصّ الشرعيّ والاستجابة له. تستطيع أن تستحضر آيات قرآنيّة، وأحاديث (مع تنبيه على ضعفها أحياناً)، ونقولا عن العلماء. لكن قدرتها محدودة في:

- **التّحقّق من نسبة النصوص** : قد تستشهد بحديث ضعيف أو موضوع كأنّه صحيح.
- **التّمييز بين المعتمد والشاذّ في المذاهب** : لأنّها لا تعرف «ميزان الترجيح» الذي يعرفه طالب العلم.
- **استيعاب السّياق المحدّد للسائل** : لأنّها تجيب بأجوبة عامّة لا تتكيّف مع حال السائل المعين.
- **التّقدير المقاصديّ** : الموازنة بين المصالح والمفاسد تحتاج إدراكاً لا يملكه التّمودج.

المبحث الثاني: موقع الذكاء الاصطناعي من أركان الفتوى

في الفصل الثاني، عرضنا أركان الفتوى الكلاسيكية: الأهلية (تكليفيّة + علميّة + شخصيّة)، والاجتهاد، والنية، والعلم بالواقع، ومراعاة المقاصد. والسؤال الذي يفصل في علاقة الذكاء الاصطناعي بالإفتاء هو: هل تتوفّر هذه الأركان في النموذج اللغوي؟ نفحص الأركان واحدا واحدا.

(1) ركن الأهلية: التّكليفيّة

الشّروط التّكليفيّة في المفتي: الإسلام، البلوغ، العقل. والنموذج اللغوي:

— ليس مسلما ولا غير مسلم — هو ليس شخصا أصلا، فلا تنطبق عليه أحكام الأديان.

— ليس بالغا ولا قاصرا — هو ليس إنسانا.

— لا يتّصف بـ«العقل» بالمعنى الفقهي — وإن أشبه عمله نتاج العقل.

النتيجة: النموذج اللغوي يفقد جميع الشّروط التّكليفيّة، لأنّها مبنيّة على كون المفتي إنسانا مكلفا. والنموذج ليس مكلفا، فلا يدخل دائرة الإفتاء بهذا المعنى.

(2) ركن العلم: هل العلم المختزن إحصائيا علم بالمعنى الشرعي؟

النموذج اللغوي يختزن معلومات هائلة — كأنّه «مكتبة ضخمة». لكنّ الفقيه ليس «مكتبة»، بل هو من تفاعل مع المعلومات، وفهمها، ووزنها، واستنبط منها. العلم في النموذج اللغوي ملكة الاسترجاع، لا ملكة الفهم.

قال ابن القيم في صفات المفتي: «بصير بأدلة الأحكام». البصيرة تعني الفهم لا الحفظ. والنموذج اللغوي يحفظ ولا يفهم. وهذا فرق جوهري.

(3) ركن النية والتّقوى: هل تصوّر النية من آلة؟

الفتوى عمل تعبديّ في صميمها. المفتي يقصد إخبار الناس بحكم الله، فيؤجر إذا أصاب وأخطأ. والنية شرط في صحّة العمل وفي قبوله.

النموذج اللغوي لا يملك نية. لا يقصد الإصابة، ولا يخشى الخطأ، ولا يتوب إذا أخطأ. هو يخرج إجاباته بنفس الطّريقة سواء كان الموضوع شرعيا أو غير شرعيّ. وهذا يسقطه من مرتبة «المفتي» في صميمها التّعبديّ، وإن وافقت إجاباته الحكم الصّحيح أحيانا.

(4) ركن فقه الواقع: قدرة النموذج على إدراك خصوصيات المستفتي

المفتي الجاد يفحص حال السائل قبل الإجابة: عمره، وضعه الاجتماعيّ، بلده، ظرفه. وقد يطرح أسئلة استيضاحيّة قبل الإجابة. النموذج اللّغويّ — في صورته الحاليّة — لا يملك هذه القدرة بالكمال:

- **يفترض السّياق العامّ** إذا لم يذكر له، فيجيب إجابة عامّة قد لا تناسب وضع السائل.
- **لا يستفسر بحكمة كافية**؛ قد يطرح أسئلة، لكنّها أسئلة عامّة لا تستوعب الفروق الدّقيقة.
- **لا يستطيع التّحقّق ممّا يقوله السائل**؛ السائل قد يكذب على النموذج، والنموذج لا يميّز.
- **لا يملك خبرة حياتيّة**؛ لم يعيش، ولم يجرب، فلا يعرف كيف يعيش السائل ظرفه.

(5) ركن المقاصد: هل تستطيع الآلة الموازنة المقاصديّة؟

الموازنة المقاصديّة — كما عرّفها الشاطبيّ — تستلزم: تقدير المصالح والمفاسد، ضبط الأولويّات، اعتبار المآلات، النّظر في الكلّيّات والجزئيّات معاً. هذه عمليّات ذهنيّة مركّبة، تستدعي حكم القيمة (Value Judgment) لا مجرد استدلال إحصائيّ.

النموذج اللّغويّ يستطيع تقليد لغة الموازنة المقاصديّة، لكنّه لا يستطيع أن يوازن فعلاً. لأنّ الموازنة تتطلّب إحساساً بالأولويّات، وهذا الإحساس فطريّ في الإنسان، مكتسب بالتّكليف، مصقول بالعلم — والآلة ليست لها مثل ذلك.

الخلاصة بعد فحص الأركان الخمسة: **الذكاء الاصطناعيّ ليس مفتياً ولن يكون**؛ هو يفتقد إلى جميع الأركان البنيويّة للفتوى. ومن يتعامل معه بوصفه مفتياً، فقد أخطأ في تصوّره.

المبحث الثالث: التمييز بين المساعدة المعلوماتية والإفتاء الحقيقيّ

إذا كان التّموذج اللّغويّ ليس مفتياً، فما هو؟ نطرح هذه المعادلة:

الذكاء الاصطناعيّ في علاقته بالفقه: أداة بحث متطورة جدّاً، لا مفت. كالمكتبة لا كالعالم.

هذا التّشبيه يفصل القول. المكتبة تخدم العالم — لا تحلّ محلّه. كذلك الذكاء الاصطناعيّ يخدم المفتي — لا يحلّ محلّه. ولا أحد يقول إنّ المكتبة تفتي. وإن استخدم العالم المكتبة في بحثه، فالفتوى تنسب إليه لا إلى المكتبة.

الاستخدامات المشروعة للذكاء الاصطناعيّ من قبل المفتي

هذه الاستخدامات لا حرج فيها، بل قد تكون مفيدة:

- ****البحث عن النصوص****: استرجاع آيات، أحاديث، نقول علماء، بسرعة قياسية.
- ****المقارنة بين الأقوال****: استعراض اختلاف العلماء في مسألة، لكن مع التّحقّق منه يدوياً.
- ****استرجاع التعريفات****: التعريف اللّغويّ أو الاصطلاحيّ للمصطلحات الفقهيّة.
- ****الترجمة الأولىّة****: ترجمة فتاوى من العربيّة إلى الإنجليزيّة أو غيرها (مع التّحقّق).
- ****صياغة المسوّدات****: كتابة مسوّدة أولىّة للمفتي يراجعها ويصحّها.
- ****فهرسة المعلومات****: تنظيم نقول كثيرة في موضوع، تلخيصها، تحليلها.

الاستخدامات الممنوعة

هذه الاستخدامات تمنع منعاً قاطعاً:

- ****إصدار الفتوى مباشرة من التّموذج****: السائل يفتح ChatGPT ويتلقّى إجابة، ثمّ يعمل بها. هذا غير صحيح، لأنّ التّموذج ليس أهلاً للإفتاء.
- ****استبدال المفتي بالتّموذج****: إنشاء «بوت» يفتي بدلا من المفتي البشريّ، وتركه بلا إشراف.
- ****نشر إجابات التّموذج كأثبات فتاوى رسميّة****: قد تكون فيها هلوسة أو أخطاء.

- ****استخدامه في فتاوى ذات تبعات خطيرة****: مسائل الدماء، الأنساب، الحدود، الطلاق، التكفير — هذه لا تترك للألة.

المناطق الرمادية

بين المشروع والممنوع، توجد مناطق رمادية تستحق التأمل:

- ****الفتاوى البسيطة جدًّا والمستقرّة****: «كم ركعة الظهر؟»، «ما حكم لحوم الخنزير؟» — هل يسأل التّموذج فيها؟ نرى الجواز مع التّوصية بمراجعة المصدر.
- ****التّعريفات الفقهيّة****: «ما المحرم؟»، «ما الإحرام؟» — ينفع التّموذج فيها بحذر.
- ****استعراض الخلاف****: ما هي آراء العلماء في حكم كذا؟ التّموذج يستطيع، لكن مع تحقّق المستفتي.

المبحث الرابع: خطر «الفتوى الآليّة»

الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ يفتح باباً جديداً قد يكون أخطر من فوضى الإفتاء التقليديّة: **الفتوى الآليّة الجماهيرية**. وهذا يستحقّ تأمّلاً منفصلاً:

(1) تحوّل الفتوى من فعل عبّاديّ إلى عمليّة إجرائيّة

الفتوى التي يصدرها مفت بشريّ هي فعل عبّديّ. المفتي يخشى الله، يدعو ربّه أن يسدّده، يتحمّل تبعه كلامه. هذا البعد التّعبدّيّ هو ما يجعل الفتوى مخصوصة بروحانيّة معيّنة. حين تخرج الفتوى من نموذج لغويّ، يختفي هذا البعد. تتحوّل إلى إجراء (Procedure): إدخال السؤال، استخراج الإجابة، انتهى. لا خشية، ولا توكل، ولا توبة إذا أخطأ. مجرد عمليّة آليّة.

(2) فقدان المسؤوليّة: من يحاسب إذا أخطأ النموذج؟

في الفتوى الكلاسيكيّة، المفتي مسؤول. إن أخطأ، يحاسبه الله، ويمكن لمن تأدّى منه أن يطالب بمحاسبته. في الفتوى الآليّة، المسؤوليّة تتفكّك:

— **النموذج**: ليس مسؤولاً، لأنّه ليس مكلفاً.

— **الشركة المنتجة**: تتنصّل في بنود الاستخدام («لا يغني عن الاستشارة المتخصّصة»).

— **المستخدم**: لم يكن يعرف أنّ الإجابة قد تكون خطأ، فلا يستطيع تحمّل مسؤوليّة الكاملة.

(3) تجريد المستفتي من العلاقة الإنسانيّة مع المفتي

الإفتاء التقليديّ كان فيه علاقة إنسانيّة: السائل يتعرّف على المفتي، يستأنس بحكمته، يستفيد من تجربته. هذه العلاقة جزء من «التربية الإيمانيّة» التي تنتجها الفتوى. الفتوى الآليّة تنزع هذه العلاقة، وتحوّل تجربة الاستفتاء إلى تجربة صامتة، آليّة، بلا روح.

(4) احتكار شركات التقنية لتشكيل الخطاب الديني

هذا هو الخطر الأبعد. التماذج اللغويّة تنتجها شركات تقنيّة كبرى. هذه الشركات — بقراراتها التجاريّة والقيميّة — تقرّر:

— أيّ النصوص يتدرّب عليها النموذج: قد تستبعد بعض المصادر، تضخّم أخرى.

— **أيّ المواضيع يجب عنها**?: قد تفرض «خطأ أحمر» على موضوعات بعينها.

— **أيّ الصياغات يتبنّاها**?: قد تفرض «صوتا» معيّنا ينحاز إلى منظومة قيمية بعينها.

النتيجة: إذا أصبح الذكاء الاصطناعيّ المصدر الرئيسيّ للمعلومات الدينيّة لعامة المسلمين، فإنّ الشركات التّقنيّة الكبرى تحكّمت — دون أن تدري الأمة — في تشكيل خطابها الدينيّ. هذا تهديد سياديّ معرفيّ يستحقّ يقظة الأمة.

المبحث الخامس: مدوّنة استخدام الذكاء الاصطناعيّ للمفتي — مقترح أصليّ

بناءً على ما تقدّم، نقترح في هذا المبحث مدوّنة عمليّة يلتزم بها المفتي حين يستعين بالذكاء الاصطناعيّ في عمله. هذه المدوّنة موجّهة للمفتي الفرد، وللمؤسّسات الإفتائيّة، وتنطلق من فهم القدرات والحدود الذي عرضناه. هي مدخل تفصيليّ لـ«المبادرة الرابعة» في الفصل العاشر.

بنود المدوّنة المقترحة

البند الأوّل: الإفصاح عن استخدام النّمودج

إذا استعان المفتي بنمودج لغويّ في إعداد فتواه (بحث، صياغة، فهرسة)، ينبغي أن يفصح عن ذلك في الفتوى نفسها أو في الوصف. الشّفافيّة تحمي مصداقيّة المفتي وتتيح للقارئ تقييم العمل.

البند الثاني: وجوب المراجعة البشريّة الكاملة

كلّ ما ينتجه النّمودج اللّغويّ — نقول، استدلالات، ترجمات، صياغات — يجب مراجعته يدويّاً قبل اعتماده. لا يجوز نشر محتوى منتج آليّاً بدون مراجعة. والمراجعة تشمل: التّحقّق من نسبة النصوص، التّأكّد من صحّة الأحكام، فحص الصياغة.

البند الثالث: المسائل الممنوعة على النّمودج

هناك مسائل لا يجوز للمفتي أن يستعين بالنّمودج فيها — حتّى للبحث. هذه تشمل:

- مسائل الدّماء (التّكفير، القتل، الجهاد بالمعنى القتاليّ).
- مسائل الأنساب (إثبات أو نفي).
- مسائل الطّلاق وفسخ النّكاح.
- مسائل الحدود.
- المسائل ذات الأثر السياسيّ الواسع.

في هذه المسائل، تبعة الخطأ كبيرة جدّاً، ولا يجوز ركوب مخاطر الهلوسة.

البند الرابع: ضوابط بناء نماذج شرعيّة مخصوصة

ندعو إلى تطوير نماذج لغويّة مخصوصة بالشّرع، يتمّ تدريبها على نصوص موثّقة، بإشراف علماء. هذه النّماذج — إذا بنيت بضوابط صحيحة — قد تكون أدوات مساعدة أفضل بكثير من النّماذج العامّة. لكنّها لا تزال أدوات، لا مفتين. وتفاصيل هذا في «المبادرة الرابعة» من الفصل العاشر.

البند الخامس: التّعليم والتّوعية للجمهور

على المؤسّسات الإفتائيّة أن تعلّم الجمهور كيف يتعامل مع الفتاوى الآليّة. أن يعلّموهم:

- الذّكاء الاصطناعيّ ليس مفتياً.
- قد يهلوس ويختلق.
- اعتبره مصدراً معلوماتيّاً تستأنس به، ثمّ يتحقّق المستفتي من المفتي البشريّ.
- في القضايا الجوهريّة، لا تكفي إجابته.

خلاصة الفصل

هذا الفصل قدّم — لأوّل مرّة في كتاب فقهيّ معاصر — تأصيلاً أصوليّاً لموقع الذكاء الاصطناعيّ من الإفتاء. والخلاصة المستفادة:

****أوّلاً**:** الذكاء الاصطناعيّ ليس مفتياً، ولن يكون. هو يفتقد لجميع الأركان البنيويّة للفتوى (الأهليّة، العلم بمعناه الفقهيّ، النية، فقه الواقع، المقاصد).

****ثانياً**:** الذكاء الاصطناعيّ أداة متطورة جدّاً للمفتي، إذا استخدمها بضوابط. «كالمكتبة لا كالعالم».

****ثالثاً**:** ثمة استخدامات مشروعة، وأخرى ممنوعة، ومناطق رماديّة. والمدوّنة المقترحة توضّح حدود كلّ.

****رابعاً**:** الفتوى الآليّة الجماهيريّة (Mass AI Fatwa) خطر يستحقّ يقظة الأمة. لأنّها تحوّل الفتوى من فعل تعبديّ إلى عمليّة آليّة، وتنزع المسؤوليّة، وتسلم الخطاب الدّينيّ لشركات تقنيّة لا تخضع لمنظومة قيم الأمة.

****خامساً**:** الحلّ ليس التّحريم المطلق، ولا الإباحة المطلقة، بل ****التّوظيف الواعي بضوابط****. والمؤسّسات الإفتائيّة مدعوّة إلى ريادة هذا التّوظيف لا تركه للشركات التّقنيّة.

الفصل القادم يأخذنا إلى ****فقه الأقليّات في الميزان الرقميّ**** — حيث نفحص كيف يتفاعل المسلم في الغرب مع كلّ هذه التّحوّلات الرّقميّة.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل السادس —

الفصل السابع: فقه الأقليات في الميزان الرقميّ — حالة المسلمين في أمريكا

توطئة الفصل: لماذا فصل مخصّص للأقليات؟

هذا الكتاب — كما ذكرنا في مقدّمته — ينبثق من سياق مخصوص: بحث قدّم لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) في هيوستن 2018. والمؤسسة التي استضافت البحث الأصليّ تخصّ فقه المسلمين في أمريكا الشماليّة. وكان من الإنصاف العلميّ ألاّ ننقل البحث إلى الكتاب دون أن نفرّد فصلاً يعالج هذا السياق الذي ولد منه.

لكنّ تخصيص فصل لفقه الأقليات لا يعني أنّه إقليميّ في موضوعه. بل العكس: فقه الأقليات هو **مختبر** كشف فيه الواقع الغربيّ كثيراً من إشكاليّات الإفتاء قبل أن تنتقل إلى بلاد المسلمين. فالمسلم الغربيّ كان أوّل من واجه: التعدّدية الدينيّة الفاعلة، التّحدّيات الجنسيّة الجديدة، التّمويل الإسلاميّ في الأسواق الغربيّة، التّعليم في المدارس العامّة. وما يعالجه اليوم سيعالج غداً في كلّ بلد مسلم. وفي عصر العولمة، لم يعد ثمة فروق جوهريّة بين «الأقليّة» و«الأكثرية» في كثير من القضايا — لأنّ الفضاء الرقميّ ساوٍ الجميع.

سينتظم الفصل في أربعة مباحث: خصوصيّة السياق الأمريكيّ، التّحدّيات المركّبة، علاقة المرجعيّة المركزيّة بالواقع المحليّ، والفضاء الرقميّ وفقه الأقليات. وبأني بعده الفصل الثامن ليفتح موضوع المنظومة الجماعيّة التي تستحقّها قضايا الأقليات بالأولويّة.

المبحث الأول: خصوصيّة السياق الأمريكيّ والغربيّ

(1) المسلمون في أمريكا: التركيبة والتّحديات والتّطلّعات

يبلغ المسلمون في الولايات المتّحدة الأمريكيّة نحو 3.5-4.5 مليون نسمة (التّقديرات تتفاوت)، ينتمون لخلفيّات إثنيّة متنوّعة: مهاجرون من العالم العربيّ، جنوب آسيا، أفريقيا، وأقلّيّة كبيرة من المسلمين الأمريكيّين السود الذين دخلوا الإسلام أو ولدوا فيه. هذه التّعدّديّة الإثنيّة تنتج تعدّديّة فقهية: المسلم الباكستانيّ غالبا ما يعتمد المذهب الحنفيّ، المسلم العربيّ المالكيّ أو الشافعيّ، المسلم الأفريقيّ المالكيّ غالبا.

هذه التّعدّديّة، التي قد تمثّل تحديًا للوحدة الفقهية، تفتح أيضا فرصة للتّعارف بين المذاهب — كلّها داخل المسجد الواحد. وقد لاحظ علماء الجاليات أنّ المسلم الأمريكيّ يتعرّف على المذاهب أكثر من أخيه في بلاد المسلمين، لأنّه يعيش بين مذاهب متعدّدة في نفس المسجد. والتّحديات الرئيسيّة التي يواجهها المسلم الأمريكيّ تختلف عن نظيره في بلاد المسلمين:

— ****هويّاتنا****: كيف يبنى هويّته الإسلاميّة في مجتمع ليس إسلاميًّا؟

— ****اقتصاديّا****: كيف يتفاعل مع نظام ماليّ مبنيّ على الفائدة؟

— ****اجتماعيّا****: كيف ينشئ أسرة مسلمة في بيئة لا تحميها؟

— ****تعليميّا****: كيف يعلّم أولاده الدّين والدّنيا معا؟

— ****مدنيّا****: كيف يحقّق التّعايش مع جيرانه غير المسلمين بعدالة؟

(2) الفروقات الفقهية بين فقه دار الإسلام وفقه الأقليّات

في التراث الإسلاميّ، كان الفقه يصاغ في سياق دار الإسلام — حيث المسلم هو الأكثرية، والقوانين تنبع من الشريعة، والمجتمع مبنيّ على القيم الإسلاميّة. هذا السياق أنتج كثيرا من القواعد الفقهية التي تفترض هذا الإطار.

لكنّ المسلم في الغرب يعيش في سياق مختلف: هو أقلّيّة، القوانين علمانيّة، المجتمع ليس إسلاميّا. لا يعني هذا أنّ القواعد الفقهية تتغيّر، بل أنّ ****تطبيقها**** يستحقّ تكييفًا. وهذا هو جوهر «فقه الأقليّات» كما طرحه رواده — كالدكتور طه جابر العلوانيّ، والدكتور يوسف القرضاوي وآخرين.

بعض الفروق الجوهرية:

— ****في المعاملات الماليّة****: المسلم في الغرب لا يملك بدائل بنكيّة إسلاميّة كاملة، ما

يستدعي مرونة في فتوى التّعامل مع البنوك التقليديّة.

- ****في الزّواج****: تتداخل أحكام الزّواج الشرعيّ مع قانون الأحوال السّخصيّة المدنيّ.
- ****في الطّعام****: توسعة في مفهوم «طعام أهل الكتاب» للتّخفيف على الأقلّيّة.
- ****في العلاقات الاجتماعيّة****: مرونة في التّعامل مع غير المسلمين في الجوار والعمل والصّداقة.

(3) تجربة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) كنموذج

منذ تأسيسه سنة 2002، يلعب مجمع AMJA دوراً محورياً في تطير فقه الأقلّيّات في السياق الأمريكيّ. ينطلق المجمع من إيمان بأنّ المسلمين في أمريكا يستحقّون مرجعيّة فقهية تفهم سياقهم، ولا يكفي استيراد الفتاوى من بلاد المسلمين.

مميزات تجربة AMJA — كما ظهرت في خمسة عشر مؤتمراً سنوياً:

- ****التمحور حول التّوازل****: موضوعات المؤتمرات تدور حول قضايا يعيشها المسلم الأمريكيّ.
- ****التّعّدّ المذهبيّ في عضويّته****: لا ينتمي المجمع لمذهب بعينه، بل يستوعب التّعّدديّة.
- ****العمل الجماعيّ****: الفتاوى تصدر بعد مداولة، لا بقرار فرديّ.
- ****الجرأة في التّناول****: تناول قضايا حسّاسة كالزّواج المختلط، التّعاملات الماليّة، والفتاوى المتعلّقة بالعمل.

هذه التّجربة تجسّد نموذج «المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ» الذي اقترحناه في الفصل الثالث. وهي شهادة عمليّة على أنّ هذا التّموذج ليس مجرّد فكرة، بل واقع ينبض بالحياة، يستحقّ التّوسعة والتّعميم.

المبحث الثاني: التّحدّيات المركّبة للأقليّات

نعرض هنا سبع تحدّيات مركّبة تستحقّ فقها متخصصا، تنطلق من واقع المسلم الأمريكيّ المعاصر:

(1) قضايا الهويّة والاندماج

كيف يحفظ المسلم هويّته في مجتمع يدعو إلى الاندماج؟ ومتى يكون «الاندماج» مطلوبا ومتى يكون «الدّوبان» ممنوعا؟ هذه أسئلة لا تنفصل عن الفقه، لأنّ كثيرا من أحكام الفقه تتعلّق بضبط هويّة المسلم: في اللباس، في الطّعام، في العلاقات، في الرّواج، في تربية الأولاد. والمسلم الأمريكيّ يواجه يوميا ضغوطا «تعليميّة» لطمس الفروق الدّينيّة.

القضيّة الأكثر إلحاحا: الأولاد. الجيل الأوّل من المهاجرين عاش بهويّة إسلاميّة واضحة. الجيل الثاني (الأولاد المولودين في أمريكا) يواجه ضغطا مضاعفا — ينتمي لبلده الأمريكيّ بثقافته، لكنّه ينتمي أيضا لدينه. ووضع الفقه في هذا التّجاذب همّ كبير.

(2) الأسرة والرّواج بين الاشتراطات

الرّواج في الإسلام نكاح شرعيّ. الرّواج في أمريكا عقد مدنيّ. وقد يتقاطعان أو يتباعدان. هذا يولّد مسائل دقيقة:

- هل يكفي الرّواج المدنيّ بدون عقد شرعيّ؟
- هل يكفي الرّواج الشرعيّ بدون تسجيل مدنيّ؟
- مسائل الطّلاق: المسلم يطلق شرعيّا، لكنّه يبقى متزوّجا قانونيا حتى الفصل القضائيّ.
- الميراث: الشّريعة تقسّم الميراث بنسب معلومة، القانون الأمريكيّ مختلف.
- الرّواج المختلط بأهل الكتاب: مسألة فقهية قديمة، تأخذ بعدا جديدا في السياق الأمريكيّ.

هذه القضايا لا تحتمل التّبسيط، وتحتاج إلى فتاوى مفصّلة، تأخذ في الحسبان السّياق القانونيّ والاجتماعيّ. وهنا تبرز ضرورة وجود مرجعيّة محلّية (مثل AMJA) تعرف هذا السّياق من الداخل.

(3) التّمول والاقتصاد الإسلاميّ في الأسواق الغربيّة

الرّبا محرّم في الإسلام. والاقتصاد الأمريكيّ مبنيّ على نظام مصرفيّ ربويّ. كيف يتعامل المسلم مع هذا التّناقض؟

الفتاوى المعتمدة عند AMJA وغيره تشمل:

- اعتماد البنوك الإسلاميّة حيث توجد (وهي قليلة في أمريكا).
- استخدام البنوك التقليديّة لحفظ المال (الحساب الجاري) بضوابط.
- فتوى القرض السكني: من أهمّ الفتاوى المعاصرة لـ AMJA، والتي تجيز نوعاً من «الإجارة المنتهية بالتّملك» التي توفّر لها بعض المؤسسات الإسلاميّة.
- التّأمين الإسلاميّ (التّكافل) حيث يتوفّر.

(4) التّعليم بين المدارس العامّة والإسلاميّة

الأولاد المسلمون في أمريكا يدرسون عادة في المدارس العامّة (التي قد تتضمّن محتوى يتعارض مع القيم الإسلاميّة). البديل: المدارس الإسلاميّة الخاصّة (التي قد لا تكون متاحة، أو مكلفة). فتاوى الأهل في هذا الباب من أهمّ ما ينتظره الجمهور من المرجعيّات.

(5) الإسلاموفوبيا والتّمييز

المسلم في أمريكا يتعرّض أحياناً لتمييز ديني. كيف يتعامل مع ذلك فقهيّاً؟ هل يجوز إخفاء الهويّة المسلمة في بعض الطّروف؟ هل يجوز التّقاضي لرفع الظّلم؟ هل يجوز الانتقام؟ هذه قضايا تستحقّ توجيهها شرعيّاً، لا اجتهداً فرديّاً.

(6) ضغط الليبراليّة الاجتماعيّة على الأحكام الشرعيّة

بعض الأحكام الإسلاميّة (في مسائل الجنسانيّة، المساواة بين الجنسين بمعنى محدّد، حدود الحرّيّة الشخصيّة) تتعارض مع التّيار الليبراليّ السائد في أمريكا. والمسلم الأمريكيّ يجد نفسه أحياناً تحت ضغط ليعيد تفسير دينه بما يتوافق مع هذه القيم. وهذا اختبار جوهريّ لما يختاره المسلم: هل الأصل أن يتكيّف الدّين مع الواقع، أم أن يتكيّف المسلم مع دينه؟

الفقه السّليم يفصل بين: المرونة التي يسمح بها الشّرع (ولها سعة)، والدّوبان الذي لا يسمح به الشّرع (وله حدّ). وهنا حاجة ماسّة إلى مرجعيّات عميقة تفهم الفرق.

(7) الصّحّة التّفسيّة وتأهيل الأئمّة

في الجاليات الأمريكيّة، يلعب الإمام دوراً أوسع ممّا في بلاد المسلمين. يكون مفتياً، ومرشداً نفسيّاً، ومستشاراً أسريّاً. وفي ظلّ تزايد القضايا التّفسيّة في المجتمعات الإسلاميّة الغربيّة، تأهيل الإمام في علم النّفس صار ضرورة.

المبحث الثالث: المفتي بين المرجعية المركزية والواقع المحليّ

(1) متى تكفي الفتوى من بلاد المسلمين، ومتى تستدعي فتوى محلّيّة؟

هذا سؤال جوهريّ. ليست كلّ مسألة تستحقّ فتوى محلّيّة. ولكن بعض المسائل تأبى إلّا أن تكون محلّيّة. كيف نميّز؟

****المسائل التي تكفي فيها الفتوى من بلاد المسلمين**:**

— ****العبادات الفردية**** (الصّلاة، الصّيام، الطّهارة) — أحكامها مستقرّة، لا تختلف بالسّياق.

— ****أصول العقيدة**** — لا تتغيّر.

— ****الأخلاق الإسلاميّة**** — قواعدها واحدة.

****المسائل التي تستدعي فتوى محلّيّة**:**

— ****المعاملات الماليّة**** المرتبطة بالسوق الأمريكيّ (الرّهن العقاريّ، التّأمين، الضرائب).

— ****الأحوال الشخصيّة**** المرتبطة بالقانون المدنيّ الأمريكيّ.

— ****القضايا الاجتماعيّة**** المتعلّقة بالسّياق المدنيّ والاجتماعيّ.

— ****التّعليم والتّربية**** في إطار النّظام التّعليميّ الأمريكيّ.

(2) التّواصل بين المجامع الفقهيّة في بلاد المسلمين والمجامع في بلاد الأقليّات

الإمام في أمريكا قد يحتاج إلى الرّجوع إلى علماء بلاد المسلمين في بعض المسائل (خاصّة تلك التي تتطلّب تخصّصاً أعمق). والعلماء في بلاد المسلمين قد يحتاجون إلى رأي علماء الأقليّات في فهم السّياق. هذا التّواصل في حالة ناشئة، يستحقّ توسعة منهجيّة.

(3) بناء الكفاءة الفقهيّة المحليّة في الجاليات

التّعويل الكلّيّ على علماء بلاد المسلمين غير مجد على المدى البعيد. الحلّ الأمثل: تأهيل علماء ****محليّين**** من داخل الجاليات، يدمجون التّكوين الشرعيّ بالفهم العميق للسّياق الأمريكيّ. وهذا تحدّ كبير، يحتاج إلى:

- مدارس شرعيّة محلّيّة بمناهج رصينة.
- شراكات مع المؤسّسات العلميّة في بلاد المسلمين.
- تمويل مستقلّ لتأهيل الأئمّة.
- استثمار طويل المدى — جيل كامل ضروريّ.

المبحث الرابع: الفضاء الرقميّ وفقه الأقليات

(1) كيف يستهلك مسلم أمريكا الفتاوى الرقمية؟

الواقع المشاهد: المسلم الأمريكيّ، خاصّة الشّاب، يستهلك الفتاوى عبر السوشيال ميديا أكثر من المسجد. مصدره: حسابات على إنستجرام، يوتيوب، تيك توك. وأكثر من يتابع: مؤثرون دينيون من العالم العربيّ أو جنوب آسيا — لا علماء أمريكا.

هذا يولّد فجوة جوهريّة:

- **الفتوى المستوردة** قد لا تناسب السياق الأمريكيّ.
- **العلماء المحليّون** قد لا يجدون جمهوراً، فيهمّش دورهم.
- **المؤثرون من بعيد** يرتدون عباءة المرجعيّة دون أن يفهموا السياق.

(2) فوضى استيراد الفتاوى من سياقات بعيدة

استعرضنا في الفصل الرابع «فوضى السياق» كأحد أبعاد الفوضى الرقمية. وفي حال الأقليات، تأخذ هذه الفوضى أخطر صورها. أمثلة:

- شابّ في كاليفورنيا يستفتي مفتياً في الخليج عن حكم قرض الجامعة — الذي يختلف هيكله عن قرض الجامعة في الخليج.
- أمّ في نيويورك تستفتي شيخاً في القاهرة عن مدرسة لابنها — الذي لا يفهم نظام التعليم الأمريكيّ.
- ابن مهاجرين يستفتي مفتياً في موطنه الأصليّ عن صداقاته في الجامعة — الذي لا يفهم بنية الصداقة في المجتمع الأمريكيّ.

في كلّ هذه الحالات، الفتوى الصادرة قد تكون فقهياً صحيحة في سياقها الأصليّ، لكنّها مضلّة في السياق الأمريكيّ. والمشكلة ليست في المفتي الأصليّ، بل في **نقل الفتوى عبر السياقات**.

(3) الحاجة إلى منصّات إفتائيّة محليّة معتمدة

الحلّ المنطقيّ: بناء منصّات إفتائيّة محليّة، تنشر فتاوى علماء أمريكا بأدوات سهلت الوصول، تنافس المؤثرين على الانتشار. هذا ما سيقتراح بتفصيل في الفصل العاشر (المبادرة الثانية).
مميزات المنصّة المحليّة:

- فتاوى تفهم السياق الأمريكيّ.

- علماء معتمدون من مؤسسات معترف بها.
- إجابة على القضايا اليومية للجاليات.
- حضور قويّ على منصات الجمهور.

خلاصة الفصل

فقه الأقليات ليس مجرد فرع من الفقه العام، بل **مختبر** عمليّ تتكشف فيه إشكاليّات الإفتاء قبل أن تصل إلى بلاد المسلمين. والمسلم الغربيّ يواجه يوميا ما يمكن أن يواجهه المسلم في كلّ مكان غدا — لأنّ العالم يتجه نحو تعقّد مشابه.

ولكنّ فقه الأقليات يكتسب في الفضاء الرقميّ بعدا جديدا: ليس المسلم الأمريكيّ منعزلا عن مرجعيّاته الأصليّة، بل على تواصل يوميّ معها عبر السوشال ميديا. وهذا يخلق توترا بين «المرجعيّة البعيدة» و«السياق القريب»، يستحقّ علّاجا عمليّا.

والحلّ المنشود: **منظومة إفتائيّة محلّيّة قويّة، تفهم السياق، وتستخدم أدوات العصر الرقميّ، وتتعاون مع المرجعيّات المركزيّة في بلاد المسلمين**.* وهذا ما سيعالجه الفصلان الثامن (المنظومة الإفتائيّة الجماعيّة) والعاشر (خارطة الطّريق).

AMJA يمثّل نموذجا مهمّا لهذه الرّؤية. وقد آن الأوان لتوسعة التّجربة وتطوير أدواتها لتناسب الجيل الجديد من المسلمين الأمريكيّين الذين يستهلكون دينهم بالأساس عبر شاشاتهم — لا في مجالس العلماء كما كانت أسرهم.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل السابع —

الفصل الثامن: من المفتي الفرد إلى المنظومة الإفتائية الجماعية

توطئة الفصل: حلّ التناقض

ثمّة تناقض ضمنيّ في البحث الأصليّ 2018 لا بدّ من معالجته. البحث يتحدّث عن «المفتي الفرد» بشروطه الكلاسيكية، بينما هو منطلق سياقياً من مؤسّسة جماعية (AMJA). والمؤسّسة لا تعمل بمنطق المفتي الفرد، بل بمنطق آخر. وقد آن الأوان لمعالجة هذا التناقض، لا بإلغاء أحد الطرفين، بل بصياغة العلاقة بينهما.

هذا الفصل يطرح ****الثقلة البنيوية**** التي تحتاج إليها الأمة: من نموذج المفتي الفرد (المعروف عبر التاريخ) إلى نموذج المنظومة الإفتائية الجماعية (الذي يستحقّ أن يكون علامة العصر الفقهيّ المقبل).

والثقلة لا تعني الإلغاء. الفتاوى الشخصية، والعلاقات بين المسلم وعالم معيّن، والثقة الفردية — كلّها تبقى. لكنّ القضايا الكبرى، التوازن المركّبة، الفتاوى ذات الأثر الاجتماعيّ الواسع — هذه تنتقل إلى الإطار الجماعيّ المؤسّسيّ. منطق التقسيم هذا سيفصله المبحث الأخير من هذا الفصل. سينتظم الفصل في أربعة مباحث: لماذا لم يعد المفتي الفرد كافياً؟ نماذج الإفتاء الجماعيّ، تجربة AMJA كنموذج، نحو منظومة إفتائية رقمية.

المبحث الأول: لماذا لم يعد المفتي الفرد كافياً؟

لا ندّعي أنّ المفتي الفرد قد فقد قيمته. هو لا يزال أساساً، خصوصاً في الفتاوى الشخصية. لكننا نقصد: في القضايا الكبرى، التّوازل المركّبة، المسائل الجماعية — لم يعد كافياً وحده. أربعة أسباب تدفع هذا الادّعاء:

(1) تعقيد التّوازل المعاصرة

في عصر الأئمة الأربعة، كانت التّوازل في جملتها قابلة للتّناول من قبل فقيه واحد متمكّن. مسألة الزّكاة في الزّروع، مسألة الإجارة، مسألة العتق، مسائل النّكاح — كانت بأدواتها التقليديّة في متناول الفقيه. اليوم، نوازلنا مختلفة:

- **هندسة الجينات وتعديل الأجنة***: تستدعي معرفة بعلم الوراثة، أخلاقيات البيولوجيا، فقه النّفس، فقه المقاصد. لا يلمّ بهذه التّخصّصات فقيه واحد.
- **العملات الرّقمية والتمويل المعقّد***: تستدعي معرفة بالاقتصاد، بعلوم الحاسوب، بأنظمة blockchain، بالفقه الماليّ.
- **الدّكاء الاصطناعيّ والإفتاء***: تستدعي فهماً تقنياً عميقاً للنّموذج اللّغويّ، إضافة إلى الفقه الأصوليّ.
- **قضايا التّحوّل الجنسيّ والاجتماعيّ***: تستدعي معرفة بالعلوم النّفسية، الاجتماعيّة، البيولوجيّة، إضافة إلى الفقه.

الفقيه الفرد قد يتعلّم بعض هذه التّخصّصات سطحيّاً، لكنّه لن يكون متخصّصاً فيها. والاجتهاد الصّحيح يستلزم تصوّر الواقع بدقّة، والواقع المركّب لا يتصوّر إلّا بكفاءات متعدّدة. هنا تنبثق الحاجة إلى الإفتاء الجماعيّ.

(2) سرعة تواتر الأسئلة الجديدة

في القرن العشرين (قبل الإنترنت)، كانت التّوازل تنشأ بسرعة تستوعبها مجالس العلماء. اليوم، ينشأ كلّ شهر — بل كلّ أسبوع — أسئلة جديدة لم تكن مطروحة قبلها. النّموذج اللّغويّ التّوليديّ (2022)، التّعديلات الوراثية المتقدّمة، تطبيقات الواقع الافتراضيّ، العلاقات الجنسيّة المركّبة الجديدة، النّظم الماليّة المبتكرة — كلّها تتوالى.

المفتي الفرد لا يستطيع ملاحقة هذه السرعة. حتّى لو كانت قدرته الفقهية عالية، فإنّ التأهيل اللازم لكلّ نازلة يستغرق وقتاً، والوقت لا يكفي. أمّا المنظومة المؤسسية، فتستطيع توزيع الأسئلة على فرق متخصصة، وتسرع الاستجابة.

(3) الحاجة إلى تمييز جماعيّ بين الشاذّ والمعتبر

الفتوى الشاذّة — التي يصدرها فرد مهما كانت مكانته — تكتسب وزناً مختلفاً حين تقابلها فتوى جماعية من مجمع معتبر. الفتوى الفردية، حتّى لو كانت من عالم كبير، تبقى رأياً فقهياً قابلاً للنقاش. أمّا الفتوى الجماعية المؤسسية، فلها وزن يقترب من الإجماع المحليّ. في عصر يفور بالفتاوى الشاذّة، نحن بحاجة إلى **آلية جماعية** تميّز ما يعتبر من ما لا يعتبر — لا بصوت فرد يكفّر آخر، بل بقرار مؤسسيّ موضوعيّ.

(4) الفجوة بين المفتي والمتخصّصين في مجالات أخرى

الفقيه قد لا يفهم تعقيدات الطبّ الحديث، أو الاقتصاد الرأسماليّ، أو علوم الحاسوب. والطبيب الذي يستفتي قد لا يستطيع شرح حالة طبيّة معقّدة بلغة يفهمها الفقيه. الفجوة بينهما تفقد الفتوى دقّتها.

المنظومة الجماعية تحلّ هذه الفجوة بـ«التعارف بين التخصّصات». الفقيه يجلس مع الطبيب على نفس المائدة، يستمعان معاً للمسألة، يخرجان معاً بقرار. وهذا أدعى للإصابة في النازلة من الإفتاء بمعزل.

المبحث الثاني: نماذج الإفتاء الجماعيّ

الإفتاء الجماعيّ ليس فكرة واحدة، بل أنماط متعدّدة. نستعرض هنا أربعة أنماط بارزة:

(1) المجامع الفقهيّة الكبرى

هذه أوسع النماذج وأكثرها رفعة. أمثلتها:

- ****مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ**** — تأسّس 1981م، تابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ، مقرّه جدّة. يجمع علماء من أنحاء العالم الإسلاميّ، يعقد دورات سنويّة، تصدر عنه قرارات.
- ****المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR)**** — تأسّس 1997م، مقرّه دبلن، يخدم المسلمين في أوروبا.
- ****رابطة العالم الإسلاميّ**** بمكّة المكرّمة — لها دورها العالميّ.
- ****مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر الشريف**** — ذو رصيد تاريخيّ.

هذه المجامع تتميّز بسعة العضويّة، عمق التأسيس، الوصول الدوّليّ. وتعاني من بطء الإنتاج، صعوبة التنسيق فيما بينها، وعدم الإلزام في قراراتها.

(2) لجان الفتوى المؤسّسيّة

هذه أكثر تركيزاً في النطاق القطريّ. أمثلتها:

- ****دار الإفتاء المصريّة**** — مؤسّسة عريقة منذ 1313هـ/1895م.
- ****اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء**** بالسعوديّة.
- ****ديوان الإفتاء**** بالكويت.
- ****هيئة كبار العلماء بالأزهر****.
- ****دائرة الإفتاء العامّ بالأردن****.

هذه اللجان تعمل ضمن إطار الدّول التي تنتمي إليها. ميزتها: استقرار الإطار المؤسّسيّ، رسوخ المنهج. مأخذها: تأثر السياسة عليها أحياناً، تركيزها على القطر دون الأمّة كلّها.

(3) فرق الفتوى متعدّدة التخصّصات

هذا نموذج ناشئ، يجمع المفتي مع متخصصين في تخصّصات أخرى. مثال:

- ****في مسألة طبيّة معقّدة**** (مثل: التعديل الوراثي، نقل الأعضاء، الإجهاض في حالات خاصّة): يجلس المفتي مع طبيب متخصص، يطرح الطبيب الواقع التقنيّ، يتفاهمان على التّكييف، ثمّ يصدر القرار.
- ****في مسألة ماليّة معقّدة**** (مثل: عملة رقميّة جديدة، أداة تأمين مبتكرة): يجلس المفتي مع اقتصاديّ متخصص.
- ****في مسألة تقنيّة**** (مثل: استخدام الذكاء الاصطناعيّ): يجلس المفتي مع متخصص تقنيّ.

هذا النموذج يجمع بين عمق التّخصّصات. هو الأنجع في التّوازل المركّبة. عيبه: قد لا يكون متاحا للقضايا الكثيرة، فينحصر في المسائل الكبرى.

(4) الفتوى التّشاركيّة بين المجامع

هذا نموذج منشود، لم يتحقّق بعد بصورته الكاملة. الفكرة: تتشاور المجامع المختلفة (الفقه الإسلاميّ الدّوليّ + AMJA + ECFR + غيرها) قبل إصدار قرار في مسألة كبرى تهّمّ الأُمّة. التّتيجه: قرار يتمنّع بشرعيّة أوسع من قرار مجمع واحد، ويقلّل الخلاف الذي ينتج عن قرارات متعارضة بين مجامع.

المبحث الثالث: تجربة AMJA كنموذج

استضاف مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية (AMJA) بحث 2018 الأصلي، ومنه انبثق هذا الكتاب. ولذلك من الإنصاف العلمي أن نفرّد له مبحثاً نستعرض فيه تجربته بوصفها نموذجاً متقدّماً للمجتهّد الجماعيّ المؤسّسيّ.

(1) بنية المجمع وتركيبته

تأسّس AMJA سنة 2002 في هيوستن، تكساس، بمبادرة من جماعة من العلماء والأئمّة العاملين في أمريكا الشمالية. أهدافه: توفير مرجعية فقهية لأئمّة المسلمين في أمريكا، تأطير الإفتاء في السياق الأمريكيّ، تدريب الأئمّة، البحث في قضايا فقه الأقليات.

تركيبة المجمع تشمل:

- ****هيئة علماء****: من خلفيات مذهبية وإثنية متعدّدة.
- ****لجنة فتوى متخصصة****: تتولّى الإجابة على الأسئلة الفقهية.
- ****هيئة بحثية****: لإعداد الأوراق العلمية للمؤتمرات السنوية.
- ****برامج تدريبية****: لتأهيل الأئمّة والدعاة.
- ****بنك فتاوى إلكتروني****: ينشر الفتاوى المعتمدة.

(2) آلية الإفتاء الجماعيّ

الفتوى في AMJA لا تصدر بقرار فرديّ من شيخ واحد. بل تمرّ بمنهج موضوع:

- ****استقبال السؤال****: من خلال الموقع الإلكترونيّ أو القنوات الرسميّة.
- ****تكييف المسألة****: تحديد طبيعة السؤال (شخصيّ أم عامّ، بسيط أم مركّب).
- ****توزيع على لجنة مختصة****: حسب طبيعة السؤال.
- ****مداولة وبحث****: تجتمع اللجنة، تدرس المسألة، تستحضر الأدلّة.
- ****صياغة الفتوى****: بعد التوصل إلى رأي جامع.
- ****النشر مع الأدلّة****: للشفافية العلميّة.

(3) الدّروس المستفادة من خمسة عشر مؤتمرا

منذ تأسيسه، عقد المجمع خمسة عشر مؤتمرا سنوياً (حتى تاريخ كتابة هذا الكتاب). كلّ مؤتمر تناول قضية معاصرة. هذه المؤتمرات أنتجت مجموعة دروس:

- **التّعددية المذهبية تغني** : لم يؤول التّعدّد المذهبيّ إلى انقسام، بل إلى تكامل.
- **الاستمرارية مع التّجديد** : الحفاظ على المؤتمر السنويّ، مع تجديد الموضوعات والتّوسعة في المتحدّثين.
- **الصّلة بالواقع** : الموضوعات تنبثق من حاجات الجاليات، لا من نظريّات مجرّدة.
- **النّشر العلميّ** : أبحاث المؤتمرات تنشر، يستفيد منها طلاب العلم.

(4) التّحدّيات والفجوات

ولكنّ تجربة AMJA — كأيّ تجربة بشريّة — لا تخلو من تحدّيات تستحقّ الإشارة، تفاؤلا بإمكانية تطويرها:

- **الوصول للجمهور** : قرارات المجمع تصل لطلاب العلم والمختصّين، لكنّها لا تصل بنفس القدر للجمهور العامّ الذي يستهلك الفتوى عبر السوشيال ميديا.
- **التمويل والموارد** : العمل يعتمد كثيرا على التّطوّع، ما يحدّ من إمكانيّاته.
- **الحضور الرّقميّ** : بحاجة إلى توسعة كبيرة، لمنافسة المؤتّرين على المنصّات.
- **التّسيق مع الجامعات الأخرى** : لا تزال أوليّة، تحتاج تطويرا.

المبحث الرابع: نحو منظومة إفتائية رقمية

بعد ما عرضناه من نماذج، ننتقل إلى الطّموح الأكبر: تطوير الإفتاء الجماعيّ ليكون **منظومة متكاملة** تستفيد من أدوات العصر الرقميّ. خمسة عناصر تشكّل هذه المنظومة:

(1) بنية تحتية تقنية مشتركة بين المجامع

نتصوّر منصّة تقنية مشتركة، تخدم المجامع كلّها (مجمع الفقه الدوليّ، AMJA، ECFR، وغيرها). هذه المنصّة تقدّم:

- قاعدة بيانات للفتاوى الصادرة عن كلّ مجمع**.
- أدوات بحث متقدّمة** تستخدم الذكاء الاصطناعيّ في فهرسة الفتاوى.
- نظام تنسيق** يكشف القرارات المتعارضة بين المجامع، تتيح الحوار حولها.
- واجهة موحّدة للجمهور** يستطيع منها الوصول لقرارات المجامع.

(2) قاعدة بيانات موحّدة للفتاوى المعتمدة

في عصر «الفتوى السائلة» (التي تتدفّق بلا انضباط)، نحتاج إلى **قاعدة بيانات مرجعية** تميّز بـ:

- المصدر الموثّق** كلّ فتوى مصدرها مجمع معتمد، ومعروفة الأعضاء الذين أصدروها.
- الأدلّة المنشورة** ليس مجرّد القول، بل منطلق القول وأدلّته.
- التاريخ والتّحديث** توضع تواريخ الإصدار، تتراكم التّعديلات والشّروح.
- سهولة الوصول** متاحة بالعربيّة والإنجليزيّة (وغیرها)، بواجهة سهلة.

(3) نظام للتّحقّق من نسبة الفتاوى ومنع التّزوير

ظاهرة «الفتاوى المنسوبة كذبا» منتشرة. عالم ينسب إليه قول لم يقله. فتوى تنقل بصياغة محرّفة. توضع للعالم توقيعات مزوّرة. هذه ظاهرة خطيرة.

الحلّ: نظام تقنيّ يستخدم توافيق رقمية (Digital Signatures) للفتاوى الصادرة عن المجامع. كلّ فتوى تخرج من المجمع تحمل «توقيع المجمع الرقميّ»، يستطيع أيّ شخص التّحقّق منه. ما لا يحمل التّوقيع، يعتبر غير معتمد.

(4) بروتوكول مشترك للتعامل مع التّوازل الكبرى

حين تنشأ نازلة كبرى تهّم الأمة (مثل: ظهور مرض وبائيّ، تقنيّة جديدة كالذكاء الاصطناعيّ، أزمة اقتصادية ممتدّة)، ينبغي أن يكون لدى المجمع بروتوكول مشترك:

- ****سرعة التّحرّك****: لا ينتظر المجمع أشهراً لتناول قضية عاجلة.
- ****التّسيق الفوريّ****: بين المجمع، لتجنّب إصدار قرارات متعارضة.
- ****الحضور الإعلاميّ المنظمّ****: لإيصال القرار للجمهور بأسرع وقت.

(5) شراكة مع شركات التّقنية لبناء أدوات شرعيّة مسؤولة

المجمع لا تستطيع وحدها بناء التّقنية اللازمة. التّعاون مع شركات التّقنية ضروريّ — لكن بضوابط تحفظ الاستقلال الفقهيّ. التّعاون يمكن أن يشمل:

- ****بناء نموذج لغويّ شرعيّ****: بإشراف المجمع، يستخدم كأداة مساعدة (لا كمفت).
- ****تطوير تطبيقات للأئمة والمستفتين****: تسهّل الوصول للفتاوى الموثوقة.
- ****شراكة مع منصات السوشيال الكبرى****: لتعزيز ظهور المصادر الموثوقة.

خلاصة الفصل

الانتقال من «المفتي الفرد» إلى «المنظومة الإفتائية الجماعية» ليس استبدالاً، بل توسعة. المفتي الفرد يبقى في موضعه، خصوصاً في الفتاوى الشخصية. أمّا في القضايا الكبرى — وما أكثرها في عصرنا — فالمنظومة المؤسسية هي الأنجع.

المنظومة المقترحة تتميز بثلاث: جماعية (لا فردية)، متعدّدة التخصصات (لا فقهية بحتة)، منشورة (لا مخفية)، رقمية (لا تقليدية)، عابرة للحدود (لا محلية).

تجربة AMJA — مع ما لها من تحديات — تمثل نموذجاً متقدماً يستحقّ التوسعة والتعميم. والمنظومة المتكاملة المنشودة تجمع بين عدد من المراجع، على بنية تقنية مشتركة، تنتج فتاوى موثوقة، يتعرّف عليها الجمهور بسهولة.

هذا الفصل أكمل ما أسسناه في الفصل الثالث (المرتبة السابعة المعاصرة — المجتهد الجماعيّ المؤسسيّ). والفصل العاشر سيجرّم كلّ ذلك إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.

— انتهت المسودة الأولى للفصل الثامن —

الفصل التاسع: تقييم مقترحات 2018 الستّ وما تحقّق منها

توطئة الفصل: فحص نقديّ للذات

في خاتمة البحث الأصليّ المقدّم لـ AMJA سنة 2018، اقترحت ستّ توصيات عمليّة لمعالجة فوضى الفتوى. وقد مضت ثماني سنوات منذ تلك الكلمة. والسؤال الجوهريّ الذي يفتح هذا الفصل هو:

ما الذي تحقّق من تلك المقترحات؟ وما الذي لم يتحقّق؟ ولماذا؟

هذا فحص ذاتيّ ليس بالسّهل على كاتبه. الباحث الذي يعود إلى مقترحاته القديمة قد يجد نفسه أمام أحد أمرين: إمّا أن يكتشف أنّ الواقع تجاوز ما كان يطمح إليه، فيفرح ويكتب عن ثمرة ما زرع؛ أو أن يكتشف أنّ ما اقترحه تعرّف في التطبيق، فيتساءل: هل المقترح خاطئ في ذاته؟ أم أنّ الواقع لم يكن مهياً له؟ أم أنّ ثمة عوامل لم يأخذها في حسابه؟

الإجابة العمليّة — كما سنرى — أقرب إلى الشّقّ الثاني والثالث منها إلى الأوّل. فالواقع لم يتحرّك كثيراً نحو تلك المقترحات. وفي بعضها تراجع الواقع عمّا كان عليه في 2018. والسبب ليس بالضرورة أنّ المقترحات خاطئة، بل لأنّ ثماني سنوات أنتجت ثلاثة تحولات كبرى قلبت المعطيات:

- **انفجار اقتصاد المؤثّرين ومنصّات الفيديو القصير** (تيك توك، شورتس، ريلز).
- **صعود الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ** الذي أتاح إنتاج «إجابة شرعيّة» آليّة في ثوان.
- **جائحة كوفيد-19** التي طبّعت الإفتاء الإلكترونيّ والمحاضرات الدينيّة الافتراضيّة.

هذه التّحوّلات لم تكن في الحسبان عام 2018. وبعضها — كالذكاء الاصطناعيّ التوليديّ — لم يكن موجوداً أصلاً. وقد غيّرت المعادلة بأكملها. لذا، فإنّ تقييمنا للمقترحات لا يكتفي بالحكم بالنّجاح أو الفشل، بل ينظر في كلّ مقترح: هل لا يزال مجدياً اليوم في ضوء هذه التّحوّلات؟ أم يحتاج صياغة محدّثة؟

وسينتظم هذا الفصل في ثلاثة مباحث: تقييم تفصيلي للمقترحات الست، ثم تحليل بنيوي لأسباب التّعثر، ثم قراءة للواقع الجديد بعد 2018 — قبل أن نفتح القسم التالي بفصل يقدم خارطة طريق محدّثة (الفصل العاشر).

المبحث الأول: المقترحات الست بين الحلم والتحقق

المقترح الأول: اتحاد المؤسسات الإسلامية حول قناة فتوى موحدة

الصياغة الأصلية 2018

«اتحاد المؤسسات الإسلامية حول تعيين قناة خاصة بالفتوى، وحظر ما يمكن أن يكون من أيّ مصادر أخرى». وقد ذكرت آنذاك أنّ هذا قد لا يتجاوز كونه اقتراحا، لما فيه من تحديات كبيرة — منها: أنّ اجتماع الأمة في ذاته يحتاج إلى إعادة صياغة لعقول تدّعي قيادتها، وأنّ القنوات الفضائية لا تخضع لإطار موحد، وأنّ التمويل المستقلّ شرط صعب التحقق.

ما تحقق

محدود جدا. هناك بعض الشراكات الإقليمية بين دور إفتاء الدول العربية، وبعض البيانات المشتركة في المسائل الكبرى، لكن لا قناة موحدة قد قامت. ولم يجتمع أهل العلم في العالم الإسلامي على مشروع فضائي واحد.

ما لم يتحقق

لم يتحقق المقترح في جوهره. لا قناة موحدة، ولا حظر للقنوات غير المتخصصة، ولا تنسيق فعلي بين المرجعيات.

التحديات التي حالت دون تحقيقه

- التمويل المستقلّ: ظلّ التحديّ الأكبر. القنوات الفقهية المتخصصة لا تستطيع منافسة قنوات الترفيه في موارد الإعلانات.
- التنافس بين المرجعيات: كلّ دور إفتاء قطري لا يرى نفسه أدنى من غيره، فلم يقبل أحد التبعية لمنصة موحدة.
- صعود السوشيال ميديا بديلا عن الفضائيات: ما كان مطروحا عام 2018 كان عن «الفضائيات». اليوم، الفضائيات نفسها فقدت تأثيرها لصالح المنصات. فالمعادلة تغيرت.
- عدم وجود سلطة تنفيذية: لا أحد يستطيع «حظر» قنوات في الفضاء الإسلامي المفتوح، حتّى لو اتفقت المؤسسات.

التقييم النهائي

المقترح يحتاج إعادة صياغة جذرية. «قناة موحدة» لم تعد المفهوم الصحيح. الصياغة المعاصرة قد تكون: «منصة فتوى موحدة قابلة للتكامل مع المنصات الموجودة»** — لا تهدف لاحتكار البث، بل لتكون مرجعا موثوقا للتحقق. وهذا ما سيعالجه الفصل العاشر (المبادرة الثانية).

المقترح الثاني: التفاف الدعاة حول رموز الدعوة والفقهاء

الصياغة الأصلية 2018

«التفاف الدعاة حول رموز الدعوة والفقهاء، ودعم وحدة المصدر للفتوى». وذكرت آنذاك أن ذلك يستوجب التفريغ التام للعلماء وكفالتهم، وتحديد المراجع الفقهية المعتمدة.

ما تحقق

**شيء محدود. بعض الرموز الكبرى قد التف حولها الدعاة في حياتها (الشيخ يوسف القرضاوي قبل وفاته 2022، الشيخ علي جمعة، الشيخ بن بيه، ومن قبلهم الشيخ القرضاوي الذي رحل وله مرجعية دولية في فقه الأقليات). كذلك بعض دور الإفتاء الرسمية استطاعت أن تستقطب جيلا من العلماء يلتف حولها.

ما لم يتحقق

لم يتحقق الالتفاف على مستوى الأمة كلها. بل حدث العكس: تفكك للمرجعيات، وصعود مرجعيات «شخصية» تنطلق من السوشيال ميديا، لا من المؤسسات.

التحديات

— الانقسامات السياسية: كل صف سياسي صنع رموزه الخاصة، وعزز موقفه الفقهي بمن يدعمه.

— وفاة بعض الرموز الكبرى: الشيخ القرضاوي 2022، وبعض كبار السن من العلماء. خلف ذلك فراغا لم يملأ بمن في حجمهم.

— صعود اقتصاد المؤثرين: الجمهور تخلّى عن الرموز التقليدية لصالح «المؤثر» الذي يقدم محتوى أكثر إثارة وسرعة.

— عدم توفر التفريغ التام: العلماء الكبار لا يزالون مرتبطين بأعمال متعددة (تدريس، وظائف رسمية، إدارة)، ولا يستطيعون التفريغ للإفتاء كرسالة كاملة.

التقييم النهائي

المقترح في صميمه صحيح، لكن طريقة تفعيله بحاجة إلى تجديد. الالتفاف اليوم لن يكون حول «شخصية» بقدر ما يكون حول «منظومة»** — أي: مؤسسات لها وزن، تنتج علما، وتعتني بتأهيل خلفائها. هذا ما سيطرح في الفصل العاشر (المبادرة الثالثة: مدرسة لتخريج المفتي الرقمي).

المقترح الثالث: قنوات تواصل بين مفتيي العالم الإسلامي الرسميين

الصياغة الأصلية 2018

«فتح قنوات تواصل بين مفتيي العالم الإسلامي الرسميين في المسائل المصيرية، واستطلاع الآراء وفق المذاهب والرؤى، وتدوين هذه المسائل في دوريات جامعة».

ما تحقق

**شيء جيد نسبيا. **المجامع الفقهية الكبرى تلتقي دوريا: مجمع الفقه الإسلامي الدولي (التابع لمنظمة التعاون الإسلامي) يعقد دورات سنوية، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يعقد جلسات منتظمة. AMJA يعقد مؤتمرا سنويا. هذه كلها قنوات تواصل فعلية بين العلماء.

ما لم يتحقق

الإجماع العالمي على المسائل المصيرية لم يتحقق. كل مجمع يصدر قراراته منفصلا، وقد تتعارض القرارات بين المجامع. ولا توجد آلية لتوحيد أو تنسيق هذه المخرجات على المستوى الدولي.

التحديات

- تنوع الأنظمة السياسية: كل مجمع ينطلق من سياق دولتي مختلف، ما يؤثر في قراراته.
- الخلافات الإقليمية: بعض المجامع لا تعترف ببعض، أو لا تجد نفسها قادرة على التعاون.
- عدم إلزامية القرارات: حتى إذا أصدر مجمع قرارا، لا أحد ملزم به في العالم الإسلامي، لأن الأنظمة السياسية لا تفرضه.
- البطء الإجرائي: المؤتمرات السنوية لا تكفي لمواكبة وتيرة التوازن المعاصرة المتسارعة.

التقييم النهائي

المقترح في محاولته جيّد، لكنّه يفتقر إلى آليّة تنسيق دائمة. الفصل العاشر سيقتراح **شبكة الإفتاء متعدّد التخصصات** و**مرصد الفتوى الرّقميّة** كأدوات تكمل هذا المسار.

المقترح الرابع: تطوير المجامع الفقهيّة القطريّة

الصياغة الأصليّة 2018

«مزيد من الإثراء لفكرة المجامع الفقهيّة على مستوى الأقطار، ومزيد من أنشطتها لصدور الفتاوى المجمّعة من أهلها، وزيادة عدد مزارات انعقادها لملاحقة المستجدّات».

ما تحقّق

خير كثير. هذا أكثر المقترحات تحقّقاً: AMJA استمرّ مؤتمراته السنويّة (15+ مؤتمراً حتّى عام 2026)، وتطوّرت موضوعاته من المسائل التقليديّة إلى التّوازن المعاصرة (الدّكاء الاصطناعيّ، التّمويل الرّقمي، الزواج الرّقمي، إلخ). كذلك تطوّر المجلس الأوروبي للإفتاء، ودار الإفتاء المصريّة، وغيرهما.

ما لم يتحقّق

لم تتحقّق «الزيادة الجوهريّة في إمكانيّات المجامع»: لا تزال محاصرة في موارد محدودة، وأعضاء يتطوّعون بجانب وظائفهم، ووصول محدود للقاعدة الجماهيريّة. تفعيل كامل يتطلّب موارد لم تصل بعد.

التحدّيات

- التّمويل: المجامع تعمل بـموارد محدودة، تؤثّر على عدد المؤتمرات وعدد الأبحاث المنشورة.
- التّسيق مع المجامع الأخرى: لا تزال كلّ مجمع يعمل ضمن إطار نفسه، دون آليّة دائمة للتّكامل.
- الوصول للجماهير: قرارات المجامع تصل لطلاب العلم، لكنّها لا تصل للجمهور الذي يستهلك الفتوى عبر السوشيال ميديا.

التقييم النهائي

المقترح حقق نجاحا واضحا، لكنه لم يكتمل. الفصل العاشر سيقترح **منصة فتوى موحدة لأمريكا** (المبادرة الثانية) و**مدرسة لتخريج المفتي الرقمي** (المبادرة الثالثة) لتفعيل هذا المسار.

المقترح الخامس: تعليم الناس ألا يتناولوا الفتاوى إلا من علماء بلادهم

الصياغة الأصلية 2018

«تعليم الناس ألا يتناولوا الفتاوى إلا من علماء بلادهم التي يعيشون فيها». ولعلّ هذا الدور منوط بالدعاة وأئمة المساجد. وذكرت مثال الأطباء والمهندسين الذين يحيلون المسائل خارج تخصصهم — فالأولى بالإمام أن يحيل ما خارج آله الفقهية.

ما تحقق

شيء محدود ومتناقض. في بعض الجاليات تحسّن الوعي، وأئمة المساجد يذكرون بضرورة الرجوع للعلماء المحليين. لكنّ السوشيا ل ميديا قلبت المعادلة قلبا جذريا.

ما لم يتحقق (وقد تراجع الواقع)

الجمهور — بفعل المنصات — يستهلك فتاوى من بلاد بعيدة، ومن مؤثرين قد لا يعيشون في سياقه أصلا. وهذا ليس فشل المقترح وحده، بل تحوّل بنيوي لم يكن في الحسبان. المقترح كان يفترض «جمهورا محليا يسأل علماء بلده»، فإذا بالجمهور صار «عالميا يسأل الخوارزمية».

التحديات

- انفتاح الفضاء الرقمي: لا حواجز جغرافية للفتوى في عصر الإنترنت.
- صعوبة فرض مرجعية محلية: لا تستطيع إقناع شاب بأن يترك مؤثرا يتابعه على تيك توك ليستفتي إماما محليا يراه «تقليديا».
- الخوارزميات تروج لمحتوى من خارج السياق المحلي: فالشباب في أمريكا قد ترى له فتاوى من المغرب، أو مصر، أو الخليج، أو غيرها — لا فتاوى علماء أمريكا.

التقييم النهائي

المقترح بحاجة إلى إعادة صياغة جذرية. لم يعد ممكنا «منع» الجمهور من استهلاك فتاوى عبر الإنترنت. الصياغة المعاصرة هي: **«تثقيف المستفتي»** — بناء وعي نقدي لدى الجمهور حتى يختار بنفسه مرجعيات صحيحة. وهذا ما يقدمه الفصل العاشر (المبادرة السابعة).

المقترح السادس: إصدار البيانات الاحتجاجيّة على القنوات غير المتخصّصة

الصياغة الأصليّة 2018

«إصدار البيانات التي تحتجّ بشكل مباشر على القنوات التي تستضيف للفتوى غير المتخصّصين، أو تناقش قضايا فقهية معقّدة مع من ليسوا أهلاً للنقاش حولها». وذكرت أنّ المزيد من البيانات سيجعل لها مردوداً إيجابياً بإذن الله.

ما تحقّق

محاولات متفرّقة بلا تأثير ممنهج. بعض المؤسّسات (مثل دار الإفتاء المصريّة) أصدرت بيانات احتجاج على فتاوى شاذّة من حين لآخر. وكذلك بعض الهيئات الرّسميّة. لكنّ التأثير الفعليّ على المنصّات والقنوات كان محدوداً.

ما لم يتحقّق

لم يتحقّق التأثير الفعليّ. القنوات والمنصّات لا تخضع لمؤسّسات شرعيّة، بل تستجيب لمقاييس السّوق والمتابعات. والمؤثّرون المردود عليهم في البيانات لا يتأثّرون بها، بل قد يستخدمون البيانات نفسها للحصول على مزيد من الانتشار.

التحدّيات

- ضعف القوّة التّنفذيّة: لا أحد يستطيع إجبار قناة على إيقاف ضيف أو حذف فتوى.
- عدم اعتراف منصّات السوشيال بالسلطات الدينيّة: تيك توك، يوتيوب، إنستغرام — كلّها لا تعترف بالمؤسّسات الإسلاميّة كمرجعيّة، بل تعترف بسياساتها هي.
- صعود «المؤثّرين الدينيّين» بمنطق السّوق: من يستضيف الجمهور هو من يميّز في الانتشار، لا من يكون أكثر أهليّة.

التّقييم النّهائيّ

المقترح بحاجة إلى استبدال جوهريّ. الاحتجاج ليس استراتيجية ناجعة. البديل الأنجع هو: **الاستثمار في المحتوى البديل** بدل الاحتجاج على المحتوى الموجود. هذا ما سيقتّرحه الفصل العاشر (المبادرة السّادسة: شراكة مع المنصّات الكبرى، والمبادرة التاسعة: أرشيف رقميّ لتراث الإفتاء).

المبحث الثاني: لماذا تعثر التطبيق؟ تحليل بنيويّ

بعد فحص المقترحات السَّتَّة، نلاحظ ثلاثة أنماط مكرّرة في عوامل التعثر. هذه الأنماط ليست خلافاً في المقترحات وحدها، بل خلل بنيويّ في الإطار الذي صيغت فيه:

النَّمط الأوّل: غياب آليّة تنفيذيّة

معظم المقترحات افترضت وجود سلطة قادرة على التنفيذ — اتّحاد مؤسسات، حظر قنوات، توحيد مرجعيّات. لكنّ الواقع الإسلاميّ المعاصر يفتقد إلى مثل هذه السُّلطة. لا توجد جهة لها صلاحية فرض قراراتها على دور الإفتاء، أو على القنوات، أو على المنصّات.

****الدّرس المستفاد****: المقترحات الناجعة هي التي تعمل ****بآليّات التأثير**** لا بآليّات الفرض. التأثير يكون عبر بناء البدائل الأقوى، وكسب الجمهور بالجودة، لا بمحاولة إغلاق القنوات الأخرى.

النَّمط الثاني: المركزيّة الإفتائيّة في زمن اللامركزيّة المعرفيّة

المقترحات الأصليّة افترضت إمكانية بناء «مرجعيّة موحّدة» — قناة موحّدة، رمز موحّد، فتوى موحّدة. لكنّ ثورة الإنترنت قلبت هذا الفرض. العالم الرِّقْمِيّ منذ تأسيسه مبنيّ على اللامركزيّة (Decentralization). فلا مفهوم للمرجعيّة الموحّدة في الفضاء الذي صنعه التّقنيّون أصلاً ليكون مفتوحاً للجميع.

****الدّرس المستفاد****: لا يمكن بناء مرجعيّة موحّدة في فضاء مصمّم على اللامركزيّة. ولكن يمكن بناء ****منظومات موثوقة متكاملة**** — لها بوصلة مشتركة، لا سلطة موحّدة. وهذا ما سيطرّح في الفصل العاشر.

النَّمط الثالث: عدم احتساب التَّحوّلات التّقنيّة

لم تكن المقترحات في 2018 تتوقّع: الفيديو القصير (تيك توك انفجر بعد 2019-2020)، الذّكاء الاصطناعيّ التّوليديّ (ChatGPT صدر 2022)، طفرة الإفتاء الإلكترونيّ (بفعل الجائحة 2020)، اقتصاد المؤثّرين (تطوّر بشدّة بعد 2020). كلّ هذه التَّحوّلات قلبت المعادلة.

****الدّرس المستفاد****: أيّ مقترح للإصلاح في الإفتاء يجب أن يأخذ التَّحوّل التّقنيّ في حسابه كعامل ديناميكيّ — لا كظرف ثابت. والمقترحات الجديدة في الفصل العاشر تنطلق من هذا الفهم.

المبحث الثالث: واقع الإفتاء المتغيّر بعد 2018

ليس عدلا تقييم المقترحات بمعزل عن الواقع الذي تنزل عليه. والواقع بعد 2018 تغيّر في خمسة محاور كبرى، تستحقّ التأمل قبل صياغة مقترحات جديدة:

(1) ثورة الفيديو القصير

بين 2019 و2022، انفجرت منصّات الفيديو القصير (تيك توك، يوتيوب شورتس، إنستغرام ريلز). وأصبح المحتوى الدينيّ يستهلك في مقاطع تتراوح بين 15 ثانية و60 ثانية. الفتوى المختزلة في هذا الزمن لا تحتمل التفصيل، ولا الاستثناءات، ولا السياق. والمشاهد لا يملك صبر الاستماع لما يتجاوز دقيقة.

هذا التحوّل تجاوز ما كان مطروحا عام 2018. فالكلام آنذاك كان عن «الفصائيّات» التي تستضيف غير المتخصّصين. أمّا اليوم، فالمشكلة أعمق: لم يعد الجمهور يشاهد الفصائيّات أصلا.

(2) صعود الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ

في نوفمبر 2022، صدر ChatGPT. وفي شهر واحد، تجاوز عدد مستخدميه مئة مليون. هذا فتح بابا جديدا تماما: «الفتوى الآليّة». الآن يستطيع المستفتي أن يفتح موقع ChatGPT ويكتب: «ما حكم كذا؟» — ويتلقّى إجابة مفصّلة في ثوان.

وهذه الإجابة قد تكون صحيحة، أو قد تكون مهلوسة، أو قد تكون مختلطة. والمستفتي لا يعرف الفرق. هذا تحوّل بنيويّ يستدعي معالجة كاملة — وهو موضوع الفصل السادس من الكتاب.

(3) جائحة كوفيد-19 وتطبيع الإفتاء الإلكترونيّ

الجائحة (2020-2022) أجبرت العالم الإسلاميّ على نقل كثير من الأنشطة الدينيّة إلى الفضاء الإلكترونيّ: الخطب، الدّروس، الفتاوى، المؤتمرات. وحين عاد العالم بعد الجائحة، لم تعد الأمور كما كانت. تطبّع الجمهور على «المسجد الإلكترونيّ» و«الإمام الإلكترونيّ» — وأصبحت السوشيال ميديا مجال الإفتاء الأصليّ، لا الاستثنائيّ.

(4) الاستقطاب السياسيّ والمذهبيّ المتزايد

منذ 2011 وما بعدها، يشهد العالم الإسلاميّ استقطابات سياسيّة وفكريّة لم يعهدها من قبل. وهذه الاستقطابات انعكست على الفتوى: كلّ تيّار ينتج مرجعيّاته، وبكفر مرجعيّات الآخر. والجمهور —

في كلّ تيّار — يستهلك فتاوى توافق هواه السياسيّ والمذهبيّ. التّوحيد الذي اقترحه بحث 2018 كان يفترض إمكانيّة الاجتماع — والاجتماع اليوم أصعب ممّا كان.

(5) تفكّك سلطة المرجعيّات التّقليديّة

ولعلّ أكبر التّحوّلات هو ما يمكن تسميته «ديمقراطيّة الفتوى». فالجمهور لم يعد ينتظر اعتراف المؤسّسات الفقهيّة بهذا العالم أو ذاك. بل يختار **هو** من يتعامل معه كمرجعيّة — بناء على الكاريزما، أو المتابعات، أو التّوافق الفكريّ. وهذا قلب علاقة الجمهور بالعلم رأساً على عقب. التّيجة: مرجعيّات بلا اعتراف رسميّ، تتمّع بنفوذ هائل. ومرجعيّات رسميّة معترف بها، لكنّها بلا نفوذ على الجمهور.

خلاصة الفصل

الفصل التاسع كشف لنا أنّ المقترحات السّت التي طرحناها في 2018 كانت في صميمها صحيحة، لكنّ تطبيقها تعرّض لأسباب بنيويّة — لا بسبب الخطأ في المقترحات، بل بسبب أنّ الواقع كان أكبر منها وأسرع. والتّحوّلات التّقنيّة بعد 2018 جعلت بعض المقترحات تحتاج إعادة صياغة جذريّة.

لكنّ هذا الفحص ليس استسلاماً لليأس. بل هو مدخل لصياغة مقترحات جديدة، تنطلق من فهم الواقع الجديد، وتستفيد من الدّروس المستفادة من التّعثر. وهذه هي وظيفة الفصل العاشر الذي يلي — وهو **خارطة طريق عمليّة** بعشر مبادرات قابلة للتّنفيد، مع تحديد الجهات المعنيّة، والموارد المطلوبة، ومؤشّرات قياس التّجّاح.

ومن الإنصاف هنا الإشارة إلى أنّ ما تحقّق من المقترح الرّابع (تطوير المجامع القطريّة، وعلى رأسها AMJA) كان من أكثر ما حقّقه الواقع. ولولا استمراريّة هذه المؤسّسة وأنشطتها لما كان لنا أن نطرح هذا الكتاب اليوم. فالمؤسّسة التي نستضيف رؤياها — في بحث 2018 وفي هذا الكتاب — أثبتت أنّ المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ (الذي اقترحناه في الفصل الثّالث) ليس مجرد فكرة، بل واقع ينبض بالحياة. وهي شهادة تستحقّ التّوثيق.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل التاسع —

الفصل العاشر: خارطة طريق عمليّة لإصلاح الإفتاء في الفضاء المفتوح

توطئة الفصل: من التّشخيص إلى المبادرة

الفصول السّابقة جمعت بين أيدينا تشخيصا مفصّلا للفوضى الرّقميّة، وإطارا أصوليّاً وأخلاقيّاً للتعامل معها، وفحصا نقديّاً لمقترحات 2018 وأسباب تعثّر تطبيقها. كلّ ذلك كان تمهيدا لما يأتي في هذا الفصل: ****عشر مبادرات عمليّة، قابلة للتّنفيد****، يمكن أن تحوّل التّحليل التّطريّ إلى أفعال على الأرض.

ولا ندّعي أنّ هذه المبادرات وحدها كافية، ولا أنّها لا تحتلّ التّعديل. بل نطرحها بوصفها ****مدخلا للنّقاش العمليّ****، يتدارسها الباحثون والمؤسّسات، يختارون منها، يعدّلون، يضيفون. الهدف: أن نتقل من فضاء التّناقش التّطريّ إلى فضاء العمل.

كلّ مبادرة ستعرض بالشّكل التّالي:

- ****الفكرة العامّة****: ماذا تفعل المبادرة؟
- ****الجهات المعنيّة****: من ينفّذ؟
- ****الموارد المطلوبة****: ما المطلوب لإنجازها؟
- ****مؤشّر النّجاح****: كيف نعرف أنّها نجحت؟

هذا الفصل قلب الكتاب من حيث القابليّة للتّنفيد. ندعو القارئ ليتأمّله بعين العامل، لا بعين القارئ المحض.

لمحة عامّة بالمبادرات العشر

نستعرض هنا المبادرات العشر في جدول مختصر، ثمّ نفصّل كلّ مبادرة في القسم التّالي:

#	المبادرة	الجوهر
1	ميثاق المفتي الرّقميّ	وثيقة مرجعية بمعايير أخلاقيّة وعلميّة لمن يفتي عبر المنصّات
2	منصّة فتوى موحّدة لأمريكا	تجميع الفتاوى المعتمدة، نظام بحث ذكيّ، تواصل مع المفتي
3	مدرسة لتخريج المفتي الرّقميّ	برنامج تدريبيّ يجمع الشّرع بالمهارات الإعلاميّة والتّقنيّة
4	نموذج لغويّ شرعيّ مفتوح المصدر	بناء LLM متخصص في الفقه بإشراف علمائيّ، لاستفسارات معلوماتيّة
5	مرصد الفتوى الرّقميّة	وحدة بحثيّة ترصد الفتاوى الرّائجة وتحلّل أنماط الفوضى
6	شراكة مع المنصّات الكبرى	تعزيز ظهور المصادر الموثوقة، تحجيم انتشار الفتاوى المخالفة
7	تثقيف المستفتي	حملات توعويّة في «ثقافة الاستفتاء الرّشيد»
8	شبكة الإفتاء متعدّد التخصصات	فرق دائمة من علماء + أطباء + اقتصاديّين + تقنيّين
9	أرشيف رقميّ لتراث الإفتاء	رقمنة فتاوى الكبار وفهرستها وتسهيل الوصول
10	تقرير سنويّ عن حالة الإفتاء	وثيقة سنويّة ترصد التّحوّلات والإنجازات والتّوصيات

المبادرة الأولى: ميثاق المفتي الرقمي

الفكرة

وثيقة مرجعية تضع معايير أخلاقية وعلمية يلتزم بها كل مفت يصدر فتاوى عبر المنصات الرقمية. تبنى على المؤهلات المركبة الخمس التي عرضناها في الفصل الثاني، وعلى المبادئ الأخلاقية الستة في الفصل الخامس، ومدونة الذكاء الاصطناعي في الفصل السادس. وتصدر بصيغة «اعتماد طوعي» — لا قانون ملزم — تدعو إليه المؤسسات الفقهية.

الجهات المعنية

تحالف من مجامع فقهية (AMJA، ECFR، مجمع الفقه الدولي، وغيرها) يتعاون لصياغة الميثاق. والمؤسسات الفقهية الفردية (دار الإفتاء، رابطة العالم الإسلامي) تتبناه وتدعو علماءها للتوقيع عليه.

الموارد المطلوبة

لجنة مصغرة (5-7 أعضاء) لصياغة الميثاق على مدى 6 أشهر. تمويل محدود لتكاليف الاجتماعات والنشر. الأهم: توافق سياسي بين المجامع.

مؤشر النجاح

(1) إصدار الميثاق في صيغته النهائية. (2) توقيع 50 عالما معتمدا عليه خلال السنة الأولى. (3) تبني مؤسستين رئيسيتين له. (4) ظهور أثره في خطاب الإفتاء على المنصات.

المبادرة الثانية: منصّة فتوى موحّدة لأمريكا

الفكرة

بقيادة AMJA وشراكة مع مجامع أخرى — تنشأ منصّة رقمية تجمع الفتاوى المعتمدة لعلماء أمريكا (والشمال الأمريكيّ عموماً)، مع نظام بحث ذكيّ، وتواصل مباشر مع المفتي. تكون مرجعاً موحّداً لـ:

- المسلم الذي يريد فتوى تناسب سياقه الأمريكيّ.
- الإمام في مسجد محليّ يحتاج للرجوع لمجمع معتمد.
- الباحث الأكاديميّ الذي يدرس فقه الأقليات.

الجهات المعنيةّ

AMJA يقود المبادرة، بمشاركة من: ISNA Fiqh Council, FCNA, Muslim American Society (MAS)، ومجامع أخرى تخدم المنطقة.

الموارد المطلوبة

تطوير تقنيّ كبير (موقع، تطبيق، خلفيّة بيانات، ذكاء اصطناعيّ للبحث) — يقدر بما بين 500,000 و1.5 مليون دولار. تمويل من جهات خيرية، مع شراكة مع شركات تقنية. فريق مداومة على المنصّة: 3-5 موظّفين بدوام كامل + لجنة علماء بدوام جزئيّ.

مؤشّر النّجاح

(1) إطلاق المنصّة خلال 18 شهراً. (2) تجاوز 5,000 فتوى منشورة على المنصّة. (3) تجاوز 100,000 زيارة شهريّاً بعد السنة الأولى. (4) قبول واسع من الأئمّة المحليّين كمرجعيّة موثوقة.

المبادرة الثالثة: مدرسة لتخريج المفتي الرقّميّ

الفكرة

برنامج تدريبيّ مكثّف (12 - 18 شهرا) يؤهّل المفتين للعمل في الفضاء الرقّميّ. يجمع البرنامج بين:

- ****علوم الشريعة**** بمستوى الإفتاء (للذين لم يحظوا بها أصلا).
- ****المهارات الإعلامية****: صناعة المحتوى، التحرير، التقديم.
- ****المعرفة التّقنيّة****: فهم المنصّات، الخوارزميّات، الذّكاء الاصطناعيّ.
- ****المهارات النّفسيّة والاجتماعيّة****: فهم الجمهور، التّعامل مع الأزمات.

الجهات المعنيّة

شراكة بين مجمع فقهيّ (منح علميّ) وكلّيّة جامعيّة (إطار أكاديميّ) ومؤسّسة إعلاميّة (تدريب مهنيّ). مثلا: AMJA + جامعة إسلاميّة + شركة إعلام إسلاميّ.

الموارد المطلوبة

هيئة تدريسيّة من 8-12 شخصا (علماء + خبراء إعلام + تقنيّين). منح للطلّاب (لأنّ كلّ طالب يترك عملا). تمويل أوليّ ~ 1.5 مليون دولار للسّنة الأولى.

مؤشّر النّجاح

(1) تخريج 15-20 خريجا في الدّفعة الأولى. (2) بلوغ خريجي السنوات الخمس الأولى لما يزيد عن 100 مفت رقّميّ. (3) أن يكون لهم تأثير ملموس على المنصّات.

المبادرة الرَّابعة: نموذج لغويّ شرعيّ مفتوح المصدر

الفكرة

بناء LLM (نموذج لغويّ كبير) متخصص في الفقه الإسلاميّ، يدرّب على نصوص موثوقة ومرحّصة، بإشراف علماء. الهدف: أن يكون مرجعا موثوقا للاستفسارات المعلوماتيّة (لا الإفتائيّة)، يجب بدقّة أعلى من النماذج العامّة في القضايا الشرعيّة، ويستطيع التّحقّق من نسبة النصوص (تجنّبا للهلوسة).

الجهات المعنيّة

تحالف من مجامع فقهية (لتوفير المصادر والإشراف) + شركة تقنية (لتوفير البنية التّحتيّة) + مؤسّسة بحثيّة (للإشراف الأكاديميّ). أمثلة محتملة: AMJA + مؤسّسة تقنية + جامعة بحثيّة.

الموارد المطلوبة

استثمار كبير (تقدّر تكلفة بناء نموذج لغويّ كبير مخصوص بـ 3-10 مليون دولار). شراكة مع شركات تقنية كبرى لمنح وصول إلى البنية التّحتيّة. لجنة شرعيّة دائمة لتحديد المصادر التي يدرّب عليها النّموذج.

مؤشّر التّجّاح

(1) إطلاق النّموذج (Beta) خلال 24-36 شهرا. (2) دقّة أعلى من النّماذج العامّة في قضايا شرعيّة محدّدة. (3) تبني المؤسّسات الفقهية للنّموذج كمساعد للبحث.

المبادرة الخامسة: مرصد الفتوى الرقمية

الفكرة

وحدة بحثية ترصد الفتاوى الرّائجة على منصّات السوشيال ميديا (تيك توك، يوتيوب، تويتر/X)، تحلّل أنماط الفوضى، تنشر تقارير دورية، وترفع تنبيهات للمجامع حين تنتشر فتوى شاذة بشكل خطير.

الجهات المعنية

يقيّد بمركز بحثي تابع لمجمع فقهيّ، أو يؤسّس كمركز مستقلّ بتمويل خيريّ، أو يستضيفه أحد مراكز الأبحاث الإسلامية (مثل: Yaqeen Institute، أو غيره).

الموارد المطلوبة

فريق بحثي (5-7 باحثين) متعدّد التخصصات. أدوات تقنية لمتابعة المنصّات. تمويل سنويّ ~ 300,000-500,000 دولار. شراكات مع جامعات ومراكز أبحاث.

مؤشّر النّجاح

(1) تقرير سنويّ منشور يرصد حالة الفتوى الرقمية. (2) تنبيهات دورية تلتقطها المؤسسات الفقهية. (3) أن يصبح المرصد مصدرا معتمدا لطلاب العلم والباحثين.

المبادرة السّادسة: شراكة مع المنصّات الكبرى

الفكرة

- فتح قنوات حوار مع YouTube، TikTok، Meta وغيرها، لـ:
- تعزيز ظهور المصادر الموثوقة** في نتائج البحث الدينيّ.
 - تحجيم انتشار** الفتاوى المخالفة للصّواب الأساسيّة.
 - توفير «شارة موثوق»** للحسابات الإفتائيّة المعتمدة من المجمع.
 - فتح قنوات للتّبلغ** عن المحتوى المسيء للدين أو المحرّض.

الجهات المعنيّة

تحالف من مجامع فقهية كبرى يمثّل الأکثرية المسلمة عالميّا، يتفاوض مع المنصّات. ربّما بمشاركة من حكومات (مصر، تركيا، السعودية) ضمانا للجديّة.

الموارد المطلوبة

فريق تفاوضيّ متخصص. مكاتب تمثيل في المدن الرّئيسيّة لمقرّات المنصّات (San Francisco، LA). تمويل سنويّ ~ 1 مليون دولار.

مؤشّر النّجاح

- (1) توقيع اتّفاقيّة مع إحدى المنصّات الكبرى خلال 24 شهرا. (2) ظهور «شارة موثوق» على حسابات معتمدة. (3) إزالة فتاوى تنطبق عليها قوانين المنصّة بناء على بلاغات المجمع.

المبادرة السّابعة: تثقيف المستفتي

الفكرة

حملات توعويّة للجمهور في «ثقافة الاستفتاء الرّشيد»: كيف يختار مفتيه؟ كيف يطرح سؤاله؟ متى يحتاج إلى تعدّد آراء؟ كيف يتعامل مع الفتوى التي لا تعجبه؟ كيف يتحقّق من نسبة الفتوى؟ كيف يستخدم الذّكاء الاصطناعيّ في الاستفسارات الشرعيّة (وحدوده)؟

الجهات المعنيّة

المجامع الفقهيّة تنتج المحتوى الأساسيّ. الأئمّة في المساجد ينشرون الحملة محلياً. صنّاع المحتوى المؤثّقون يساعدون في توصيلها. المدارس الإسلاميّة تدرّجها في مناهجها.

الموارد المطلوبة

فريق إنتاج محتوى (مقاطع فيديو، منشورات، كتيّبات). تمويل ~ 200,000-400,000 دولار سنوياً. شراكات مع منظمات إسلاميّة قواعديّة (مجلس الجاليات، المراكز الإسلاميّة).

مؤشّر النّجاح

- (1) إنتاج +50 قطعة محتوى توعويّة في السّنة الأولى. (2) وصول الحملة إلى 5 ملايين مستفيد.
- (3) تحوّل قابل للقياس في وعي الجمهور (عبر استطلاعات قبل/بعد).

المبادرة الثامنة: شبكة الإفتاء متعدّد التخصصات

الفكرة

تأسيس فرق دائمة، تجمع علماء + أطباء + اقتصاديين + تقنيين + قانونيين، للتعامل مع التّوازل المركّبة. كلّ فريق يتخصّص في مجال (طبّ، تمويل، تكنولوجيا، أحوال شخصيّة، إلخ).

الجهات المعنيةّة

مجمع فقهيّ يتولّى التأسيس (مثل AMJA أو ECFR). ينشئ تحالفا مع جمعيّات مهنيّة إسلاميّة (مثل: Islamic Medical Association of North America، Muslim Bar Association، Islamic Finance Council). يجتمع الفريق دوريا (شهريا أو ربع سنويّ).

الموارد المطلوبة

تنسيق إداريّ. تمويل لتكاليف الاجتماعات (السّفر، الإقامة، التّقنيات). مكافآت رمزيّة للأعضاء (لأنّ كلّ عضو يساهم بوقته من خارج تخصّصه الأصليّ).

مؤشّر النّجاح

(1) تأسيس 3-4 فرق متخصّصة في 18 شهرا. (2) إصدار 10-15 قرارا جماعيّا في القضايا المركّبة في السّنة الأولى. (3) قبول الجمهور المتخصّص لهذه القرارات كمرجع.

المبادرة التاسعة: أرشيف رقميّ لتراث الإفتاء

الفكرة

رقمنة فتاوى الكبار من العلماء — قديما وحديثا — وفهرستها وتسهيل الوصول إليها. هذا الأرشيف يخدم طلاب العلم والمفتين الذين يحتاجون لمراجعة فتاوى عالم بعينه أو في موضوع بعينه. تكون الفتاوى مؤرّخة، منسوبة بدقّة، قابلة للبحث الذكيّ.

الجهات المعنيةّ

مكتبات إسلاميّة كبرى (مكتبة الأزهر، مكتبة المسجد النبويّ، مكتبة جامعة الإمام). بشراكة مع مؤسسات الرّقمنة (مثل Internet Archive، Hathi Trust). وعلماء مكلفون بالتحقق من النسبة.

الموارد المطلوبة

استثمار كبير في الرّقمنة (التصوير، التعرّف على النصوص العربيّة — وهو تحدّي تقنيّ في حدّ ذاته). تمويل ~ 5 ملايين دولار للمرحلة الأولى.

مؤشّر النّجاح

(1) رقمنة 10,000 فتوى من علماء كبار في 36 شهرا. (2) إطلاق المنصّة بإمكانيّة بحث ذكيّ. (3) قبول واسع من طلاب العلم كأداة بحث أساسيّة.

المبادرة العاشرة: تقرير سنويّ عن حالة الإفتاء

الفكرة

وثيقة سنويّة تصدرها مجامع الفتوى (بمنهج مشترك)، ترصد:

- **التحوّلات** في الفضاء الإفتائيّ خلال العام.
- **التّحدّيات** البارزة الجديدة.
- **الإنجازات** التي تحقّقت من المبادرات السّابقة.
- **التّوصيات** للعام التّالي.

يكون هذا التّقرير مرجعا للباحثين، المؤسّسات، الإعلاميين، والحكومات.

الجهات المعنيةّ

تحالف من المجامع الفقهيّة الكبرى يؤسّس «لجنة إصدار التّقرير السنويّ». تتولّى اللّجنة الإشراف على إعداد التّقرير، يؤلّفه فريق من الباحثين. ينشر بلغات متعدّدة.

الموارد المطلوبة

فريق صغير مختصّ (3-5 باحثين بدوام كامل). تمويل سنويّ ~ 200,000-400,000 دولار.

مؤشّر النّجاح

(1) إصدار التّقرير الأوّل خلال 12 شهرا. (2) قبول واسع كمرجع سنويّ. (3) تأثير قابل للقياس على المسار العامّ للإفتاء الرّقميّ.

خلاصة الفصل وخاتمة الكتاب

هذه المبادرات العشر ليست خيالا. كلّ واحدة منها قابلة للتّنفيد، بموارد متاحة، خلال أفق منظور. وبعضها بدأ فعلا — مثل المنصّة الموحّدة (في صورتها الأوّليّة)، ومرصد الفتوى (في عدد من مراكز الأبحاث)، وحمولات تثقيف المستفتي (في بعض الجاليات). ما ينقصنا هو ****التّكامل**** و****التّوسعة**** و****الالتزام المؤسّسي****.

هذا الفصل — وهذا الكتاب — لا يدّعي تقديم الإجابة الكاملة. بل يطرح ****أسئلة جديدة**** على فقه الإفتاء في عصر يتحوّل بسرعة، ويقترح ****مسارات أوّليّة**** للإجابة عنها.

والذي نرجوه من هذا العمل: أن يكون لبنة في بناء أكبر، يتعاون فيه علماء الأُمّة ومؤسّساتها لإصلاح ما يستحقّ الإصلاح، ولحفظ ما يستحقّ الحفظ، في زمن يجمع بين التّحدّيات والفرص بصورة لم يعرفها التاريخ من قبل.

نسأل الله — في خاتمة هذا الكتاب — أن يجعله صدقة جارية، وعلما ينتفع به. وأن يهدي علماء الأُمّة إلى ما ينفعها في دينها ودنياها. وأن يكتب لنا وللقارئ أجر من دلّ على خير، أو سعى لإصلاح. وأن يعفو عَنّا ما زلنا فيه، وما قصرنا عنه — فالمقصد عبادة، والكمال لله وحده.

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

والحمد لله ربّ العالمين، وصَلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

— انتهت المسوّدة الأولى للفصل العاشر —

— انتهى الكتاب: «الفتوى في زمن التّحوّل الرّقميّ — من أهليّة المفتي إلى منظومة الإفتاء» —

الخاتمة العامة

الرحلة التي قطعناها

بدأنا هذا الكتاب من سؤال بسيط في ظاهره، عميق في باطنه: ما هي الفتوى؟ وما هو المفتي؟ وما هي الفوضى في الإفتاء؟ وحاولنا الإجابة عبر عشرة فصول، تنقلنا فيها بين التأصيل والتحول والمقترح. أحفظنا الأصل الكلاسيكي من فقهاءنا الأكابر، وبنينا فوقه طبقات تستوعب تحولات عصرنا. وفي خاتمة الرحلة، نستحضر أهم ما توصلنا إليه.

النتائج الجوهرية

****أولاً:** في باب المفاهيم. ** كشف الفصل الأول أن تعريفات الفتوى والمفتي والمستفتي عند الأقدمين لا تزال صحيحة في ذاتها، لكنها بحاجة إلى ملحقات معاصرة. وقدّمنا تعريفاً مقترحاً للفوضى الرقمية: «تشطّي مرجعيّات الفتوى وتبعثرها على فاعلين رقميين متعدّدين بمعزل عن ضوابط الأهلية، مع غياب آليّة موضوعيّة للتمييز بين المتأهل وغيره في الفضاء المفتوح». كما عرضنا للمستفتي الرقميّ بصوره الخمس.

****ثانياً:** في باب شخصيّة المفتي. ** بيّن الفصل الثاني أن الشروط الكلاسيكيّة (التكليفية، العلميّة، الخلقية) لا تزال ضروريّة، لكنها لم تعد كافية لمن يفتي في الفضاء الرقميّ. وقدّمنا «المؤهلات المركّبة الخمس»: الكفاءة الإعلاميّة، الوعي النفسيّ، الإمام التقنيّ، فقه المآلات الرقمية، الأمانة الإعلاميّة. وهي مجموع تنطبق على من يختار التصدّر للإفتاء على المنصّات.

****ثالثاً:** في باب مراتب المجتهدين. ** أخرجنا في الفصل الثالث المحتوى الذي كان مدفوناً في الهامش رقم 26 من بحث 2018 إلى فصل مستقلّ. وأضافنا «المرتبة السابعة المعاصرة: المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ» — وهو ليس بدعاً، بل امتداد طبيعيّ لتراث الشورى والإفتاء الجماعيّ في الإسلام. هذه المرتبة هي مفتاح كثير من حلول الفصول التالية.

****رابعاً:** في باب فوضى الفتوى المعاصرة. ** قَدِّم الفصل الرابع قراءة معاصرة في خمسة تحولات (انتقال المركز إلى الفيديو القصير، صعود المؤثر الديني، انهيار سلطة الإفتاء التقليدية، ثقافة الترنّد الديني، تسييس الفتوى)، وخمسة أبعاد للفوضى (المصدر، الصياغة، السياق، التلقي، المسؤولية). هذه القراءة تمثّل تحدينا جوهرياً لتشخيصنا الأصلي في 2018.

****خامساً:** في باب الإطار الأخلاقي. ** قَدِّم الفصل الخامس مدوّنة مكوّنة من ستّة مبادئ أخلاقيّة للإفتاء الرّقميّ. والمبادئ ليست لائحة قانونيّة، بل مدوّنة سلوك ذاتيّة. وهي تنطلق من أنّ الإفتاء على المنصّات نوع جديد من النّشاط، له بنيته وحاجاته الأخلاقيّة الخاصّة.

****سادساً:** في باب الذّكاء الاصطناعيّ. ** خُصّ الفصل السادس — بعد تحليل أصوليّ لأركان الفتوى — إلى أنّ الذّكاء الاصطناعيّ ليس مفتياً ولن يكون. هو يفتقد إلى الأهليّة، والعلم بمعناه الفقهيّ، والنبّة، وفقه الواقع، والموازنة المقاصديّة. أمّا كأداة مساعدة للمفتي البشريّ، فقد يكون نافعا، بضوابط بيّناها. وحذّرنا من «الفتوى الآليّة» وما تحمله من أخطار سياديّة على الخطاب الدينيّ.

****سابعاً:** في باب فقه الأفتيّات الرّقميّ. ** بيّن الفصل السابع أنّ فقه الأفتيّات ليس مجرّد فرع هامشيّ، بل مختبر تنكشف فيه إشكاليّات الإفتاء قبل أن تصل إلى بلاد المسلمين. وأنّ المسلم الأمريكيّ — والغربيّ عموماً — في حاجة ماسّة إلى مرجعيّات محلّيّة تفهم سياقه، لا فتاوى مستوردة من بلدان بعيدة عبر السوشيال ميديا.

****ثامناً:** في باب المنظومة الإفتائيّة الجماعيّة. ** أكمل الفصل الثامن ما أسّسه الفصل الثالث، فاستعرض نماذج الإفتاء الجماعيّ، وتجربة AMJA بوصفها نموذجاً متقدّماً، وطرح خمسة عناصر لمنظومة إفتائيّة رقميّة متكاملة.

****تاسعاً:** في باب تقييم مقترحات 2018. ** أجرى الفصل التاسع فحصاً نقدياً ذاتيّاً للمقترحات السّتّ السّابقة. ومنه عرفنا أنّ التّعزّر في التّطبيق لم يكن لخلل في المقترحات بقدر ما كان لتحولات بنيويّة أكبر منها.

****عاشرًا:** في باب خارطة الطّريق. ** قَدِّم الفصل العاشر عشر مبادرات قابلة للتّنفيد، مع تحديد الجهات المعنيّة، الموارد المطلوبة، ومؤشّرات النّجاح. وهي ليست خيالاً، بل مدخل عمليّ للنّقاش بين المؤسّسات الفقهيّة.

ما لم يتضمّنه الكتاب

من الإنصاف العلميّ أن نذكر ما لم يتضمّنه هذا الكتاب، حتّى يمكن لطلاب العلم من بعدنا أن يكملوا الطّريق:

- ****التّجربة العربيّة المنفصلة عن السياق الغربيّ****: ركّز الكتاب على فقه الأقليّات، وعلى سياق AMJA. لكنّ فوضى الفتوى في العالم العربيّ لها خصوصيّاتها التي تستحقّ بحثاً منفصلاً.
- ****التّعمّق التّقنيّ في الدّكاء الاصطناعيّ****: قدّم الكتاب إطاراً عامّاً، لكن كلّ نازلة في الدّكاء الاصطناعيّ (توليد الصّور، توليد الصّوت، الواقع الافتراضيّ) تستحقّ معالجة تفصيليّة.
- ****الجانب القانونيّ****: العلاقة بين الفتوى الرّقميّة والقوانين المدنيّة (حقوق الملكية الفكرية، تنظيم وسائل التّواصل، المسؤوليّة القانونيّة) تستدعي دراسة مختصّة.
- ****التّجارب الإفتائيّة في غير الإسلام****: قد يكون مفيداً مقارنة تجربة الإفتاء الرّقميّ في الإسلام مع تجارب أديان أخرى (الكاثوليكيّة، اليهوديّة).
- ****التّجارب الميدانيّة المفصّلة****: الكتاب نظريّ في كثير من جوانبه. التّجارب الميدانيّة (دراسة تأثير الفتاوى على الجاليات، استطلاع الرّأي العامّ للمستفتين) ستغني هذا العمل.

تأمّلات في الرّحلة

بعد أن أنجزت كتابة هذا الكتاب، أعود إلى صفحاته الأولى، فأجدني أنظر إلى المفتي بعين مختلفة عمّا كنت أنظر بها قبل ثمان سنوات. كنت أنظر إليه آنذاك بوصفه «حارس الأحكام». والآن أنظر إليه بوصفه «حارس العلاقة بين الأمّة وربّها». الفرق بين التّظنّين عميق. فمنطق «حراسة الأحكام» يركّز على ضبط الفتوى. ومنطق «حراسة العلاقة» يركّز على ضمان أنّ المسلم يجد طريقه إلى ربّه عبر الإفتاء، لا أن يتعثّر في طريقه.

الإفتاء الرّقميّ — إن أحسن استخدامه — يمكن أن يكون نعمة. يتيح للمسلم في بلد بعيد أن يستفتي عالماً يعرفه. يفتح للجمهور أبواباً للتّعلّم لم تكن متاحة قبلاً. يسهّل تواصل العلماء بين الأقطار. وإن أسيء استخدامه — كما هو الواقع في كثير من الأحوال اليوم — يصبح بلاء، يشوّش على الجمهور، ويربك الفقه، ويسيء إلى الأمّة.

الفرق بين النعمة والبلاء يتحدّد بنا — بعلماء الأمة ومؤسّساتها وجمهورها. فإن أحسنّا، استفدنا. وإن أهملنا، خسرنا.

الدّعاء

في ختام هذا الكتاب، أدعو الله أن يتقبّل. أن يجعله من العلم الذي ينتفع به. أن يهدي علماء الأمة إلى ما فيه إصلاح شأن الإفتاء. أن يكتب لمن قرأ هذا الكتاب، أو دلّ عليه، أو سعى في تطبيق شيء من مبادراته — أن يكتب لهم الأجر الكامل، ويستر عليهم بفضله. وأن يغفر لي ما زلت فيه. فإنّ النّاطر في الكتاب قد يجد أخطاء وقصورا، وهذا من طبيعة العمل البشريّ. والكمال لله وحده.

«رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ». «وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين».

والصلاة والسلام على نبينا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

— انتهى الكتاب —

«الفتوى في زمن التّحوّل الرّقميّ — من أهليّة المفتي إلى منظومة الإفتاء»

د. أحمد أبوسيف — مايو 2026

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
مؤتمر الأئمة الخامس عشر — هيوستن، أمريكا — 23-25 فبراير 2018

الفتوى بين أهلية المفتي وفوضى الإفتاء

د. أحمد أبوسيف

«الآراء الفقهية في هذا البحث تعبر عن رأي الباحث، وليست بالضرورة عن رأي مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا»
(نسخة v1.0 — إعادة صف وتنقيح طباعي — مايو 2026)

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّها لدعوة كريمة من أصحاب الفضيلة القائمين على أمر المشروعات العلمية بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، أن أشارك في هذا المؤتمر، وما أعدّ نفسي إلا ضيفا متعلّما بين يدي أصحاب الفضيلة الكرام.

ولا أخفي أنّ هذه الدعوة قد صادفت قبولا في نفسي، حيث إنّني أحد المتألّمين ليل نهار من تحت آثار فوضى وعشوائية إصدار بعض الفتاوى المنفلتة أو غير المسؤولة؛ إمّا من متخصّصين مالأوا الحكّام فصاروا هم وسيلتهم إلى تفعيل الشعوب، وإمّا من متفهبين أو عليمي لسان اغترب بهم العوامّ، فهم يهلكون أنفسهم ومن أفتوهم، فنتج عن حصاد ألسنتهم ما لا يحمد عقباه من تميع لثواب الدين، وتضييع لمعالم الإسلام.

ويحضرنني في هذا المقام قوله ﷺ: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النّاس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتّى إذا لم يبق عالم اتّخذ النّاس رؤساء جهّالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا»¹.

فشكر وتقدير للمجمع على ثقته التي أودعها فينا، سائلين الله تعالى أن يسدّد خطانا، وأن يلهمنا الرشاد والحفظ ما حيننا، وأن يكتبنا من السابقين إلى ما يرضيه.

¹ رواه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، حديث رقم 100.

التمهيد

لَمَّا كان التعرّف على مفردات عنوان البحث يفتح للقارئ مزيداً من الإلمام بما يحويه البحث من موضوعات وقضايا، نقدّم بين يدي هذا البحث التعريفات التالية: (الفتوى، المفتي، الأهلية، الفوضى)، وما يلزم من المصطلحات التي تتعلّق بها.

أوّلاً: تعريف الفتوى

(1) الفتوى لغة

لفظ مشتقّ من البيان والإيضاح والتعبير عن المراد، أو إبداء الرأي في جواب سؤال ورفع الإشكال عنه، وهي دالّة أيضاً على القوّة والفتوّة، وكأنّ المراد منها بيان الرأي وإيضاحه للمستفتي مع قوّته ورجاحته. وأذكر هنا ما يخصّ دلالة اللفظ على البيان والإيضاح دون سائر المعاني؛ لمباشرتها لموضوعنا الذي نحن بصدد.

قال ابن منظور: «أفتاه في الأمر: أبان له، وأفتى الرجل في المسألة، واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء... يقال: أفتيت فلاناً رؤياً رآها إذا عبّرتها له، وأفتيته في مسألة إذا أجبتة عنها... يقال: أفتاه في المسألة إذا أجابه... والفتيا والفتوى والفتوى: ما أفتى به الفقيه»².

(2) الفتوى اصطلاحاً

وردت تعريفات عديدة للفتوى اصطلاحاً، نستعرضها ونستخرج منها ما هو أشمل وأتمّ للدلالة:

- عرّفها القرافيّ بقوله: «إخبار عن الله في إلزام أو إباحة».
- وعرّفها الشاطبيّ بقوله: «إخبار عن حكم الله تعالى لا على وجه الإلزام»³.
- وعرّفها آخرون بأنّها: «الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد عن دليل شرعيّ لمن سأل عنه في أمر نازل»⁴.

² لسان العرب 147/15-148، مادة «فتا».

³ فتاوى الشاطبي، ص 67.

⁴ هذا القيد «لا على وجه الإلزام» للتفريق بين الفتوى والقضاء، أو بين المفتي والقاضي؛ فالمفتي يبيّن الحقّ للسائل ولا يلزمه، أمّا حكم القاضي فهو ملزم واجب التنفيذ.

— والقيد الأخير في تعريف الشاطبي «لا على وجه الإلزام» للتفريق بين الفتوى والقضاء⁵.

ويمكن القول بأنّها: «الإخبار بالحكم الشرعيّ ممّن هو أهل لمعرفته، مقرونا بدليله، لمن سأل عنه في الوقائع وغيرها، من غير إلزام السائل».

ثانيًا: المفتي

عرّف العلماء المفتي بتعاريف عدّة:

— قال الشاطبي: «المفتي هو القائم في الأمة مقام النبيّ ﷺ»⁶.

— وقيل: «هو المتمكّن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل، مع حفظه لأكثر الفقه»⁷.

— وفي «المعجم الوجيز»: «المفتي: فقيه تعيّنه الدولة ليجيب عمّا يشكل من المسائل الشرعية»⁸.

الفرق بين المفتي والمجتهد

اختلف العلماء في التفريق بينهما على قولين:

• **القول الأول:** أنّه لا فرق بينهما، وأنّ المجتهد هو المفتي، وهو رأي الأصوليين. قال ابن عابدين نقلا عن ابن الهمام: «وقد استقرّ رأي الأصوليين على أنّ المفتي هو المجتهد، فأما غير المجتهد ممّن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية».

وقال الشهاب بن قاسم العبّادي: «والمفتي والمجتهد واحد»⁹.

⁵ الموسوعة الفقهية الكويتية 32/20.

⁶ الموافقات 4/244.

⁷ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 44.

⁸ المعجم الوجيز، طبعة وزارة التربية والتعليم، القاهرة، 1413هـ/1992م، ص 462.

⁹ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2/142.

وقال الشوكاني: «إنَّ المفتي هو المجتهد»¹⁰.

• **القول الثاني:** أنَّ بين المجتهد والمفتي فرقا، وهو أنَّ المفتي من يفتي بمذهب إمامه فقط، وهو دون المجتهد. قال ابن الهمام: «فعرَّف أنَّ ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي، وعليه أن يذكره على وجه الحكاية، ولا يجعله كأنه من كلامه هو»¹¹، وبذلك تسمَّى فتيا مجازا للشبه؛ لأنها فتيا المقلد، وليست بفتيا في الحقيقة¹².

هل ثمة خلاف بين الاجتهاد والإفتاء؟

المختار عند العلماء أنَّ بين الإفتاء والاجتهاد فرقا:

— فالإفتاء: إخبار بحكم الشارع في قضية حدثت بالفعل.

— أمَّا الاجتهاد: فهو استنباط الحكم الشرعي لمعالجة واقعة قد حدثت أو لم تحدث لكن يقدر وقوعها.

وعليه فالإفتاء يتناول الفقه الواقعي، أمَّا الاجتهاد فيتناول الفقه التقديري.

ويمكن أن يقال إنَّ الاجتهاد استنباط للأحكام، أمَّا الفتوى فهي المواءمة بين ما تمَّ التوصل إليه من خلال الاجتهاد، وبين ما هو واقع في حياة الناس، معالج لمشكلاتهم.

وعليه: فالفتوى فرع عن الاجتهاد، وما يستجدُّ من أبواب الاجتهاد تترتب عليه تغييرات في واقع الفتوى.

ثالثًا: الفرق بين المفتي والقاضي

(1) **المفتي مخبر بالحكم الشرعي، أمَّا القاضي فهو ملزم بمقتضى الحكم الشرعي.**

فحكم القاضي ملزم لمن تحاكم إليه، ينفذ حكمه قهرا، أمَّا فتوى المفتي فغير ملزمة في المنازعات بين الخصوم؛ إذ ليس من شأنه طلب البيّنات واستشهاد الشهود واستحلاف

¹⁰ إرشاد الفحول، ص 63.

¹¹ حاشية ابن عابدين 1/47، والمجموع 1/45.

¹² نقلا عن الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 14.

أطراف النزاع، وليس مجلسه مجلس إقرار، بخلاف القاضي في كل ذلك. وإن كان القاضي يشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، إلا أن القاضي يتميز بالإلزام والقضاء؛ فهو من هذا الوجه خطرته أشد¹³.

(2) القاضي أعظم أجرا من المفتي، وذلك لوجوه منها:

— أن الفقيه من شأنه إصدار الفتوى من ساعته بما يحضره من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأتى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة¹⁴.

— ويلزم القاضي من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي¹⁵، وطلب الترخّص أكثر مما يَأْتُم المفتي، وإن كان كل واحد منهما مأمورا بامعان النظر واجتناب الرّخص؛ لأنّ في القضاء إلزاما ليس في الفتيا، ويجب فيه ما لا يجب في الفتيا، فتمايزا في الثواب لما بينهما من الفارق في الإلزام بالجهد

ويستشهد لذلك بما قال الإمام العزّ بن عبد السلام في تفضيل الحكّام على المفتين، والأئمّة على الحكّام؛ إن قيل: هل يتساوى أجر الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم والفتيا أم لا؟ فالجواب: إنّ أجر الحاكم أعظم؛ لأنّه يفتي ويلزم، فله أجران: أحدهما على فتياه، والآخر على إلزامه. هذا إذا استوت الواقعة التي فيها الفتيا والحكم، وتختلف أجورهما باختلاف ما يجلبانه من المصالح وبدرءانه من المفاسد، وتصدّي الحاكم للحكم أفضل من تصدّي المفتي للفتيا¹⁶.

(3) المفتي لا يفتي فيما ينظر فيه القاضي إلا على جهة المشورة وإبداء الرأي؛ ولا تعارض فتوى المفتي ما صرح به القاضي إلا إذا خالف نصّا صريحا أو إجماعا صحيحا.

(4) المفتي لا يملك تغيير المحرّرات الرسميّة التي يصدرها القاضي أو مأذونه، كما في الزواج والطلاق؛ وعليه إفادة المفتي إنّما هي على سبيل الشهادة والترجيح فيما اختلف فيه، لا القضاء، وإصدار الأحكام.

¹³ فيض القدير 4/538؛ إعلام الموقعين عن ربّ العالمين 1/29.

¹⁴ إعلام الموقعين عن ربّ العالمين.

¹⁵ البحر المحيط في أصول الفقه 6/306.

¹⁶ قواطع الأدلة في الأصول.

(5) **فتوى المفتي قد تكون حكما عاما يتعلّق بالمستفتي وبغيره،** كأن يفتي المفتي بأن من فعل كذا ترتّب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا. وقد تكون فتوى خاصّة تختلف من شخص لآخر في المسألة الواحدة، بخلاف القاضي؛ فإنّ حكمه جزئيّ خاصّ على شخص معيّن لا يتعدّاه إلى غيره، وإن كان ملتزما بقانون عامّ أو دستور تصدر من خلاله أحكامه¹⁷.

والفتوى أعمّ من القضاء باعتبار شمولها ما لا يشملها القضاء، ومثاله: أحكام العبادات؛ ذلك أنّ العبادات كلّها لا يدخلها الحكم (القضاء)، وإنّما تدخلها الفتيا فقط، فلا يدخل تحت القضاء: الحكم بصحّة الصلاة أو بطلانها، وكذلك أسباب العبادات؛ كمواقيت الصلاة، ودخول شهر رمضان، وغير هذا من أسباب الأضاحي والكفّارات والنذور والعقيقة؛ لأنّ القول في كلّ ذلك من باب الفتوى لا من باب القضاء¹⁸.

رابعًا: الأهلية

الأهليّة لأمر تعني الصلاحيّة له، ومنها: أهلية التصرّف، بمعنى صلاحية الشخص لنقل حقّ أو التصرّف في شيء. ومنها: أهليّة إتمام العقود، أي: صلاحية الشخص لإبرام تصرّفات شرعيّة. وعلى الجملة: فالأهلية تعني الصلاحيّة والكفاءة.

يقول صاحب «تيسير التحرير»: «أهليّة الإنسان للشيء صلاحيّته لصدوره وطلبه منه وقبوله إياه»¹⁹.

خامسًا: الفوضى

الفوضى تعني: اختلالا في أداء الوظائف والمهامّ الموكلة إلى أصحابها وافتقارها إلى النظام؛ أو المراد: الاختلاط للشيء بين أطراف لا يعرف لكلّ منهم فيه حدّ. وبهذا يكون المفاد من التعريف أنّ الفوضى إمّا أنّها:

— اختلال في أداء المفتي بحيث يصدر عنه ما ليس أهلا له،

— أو أنّها تناسبه من حيث أصل إصدارها، ولكّنها لا تناسب المستفتي،

¹⁷ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/142.

¹⁸ إعلام الموقعين عن ربّ العالمين.

¹⁹ أنوار البروق في أنواع الفروق، ص 1180 (بتصرّف).

— أو لا تناسب الواقع الذي أفتي بها فيه.

— انتهى ما تمّ صوّفه في هذه الجلسة (المقدّمة + التمهيد، يقابل صفحات 4-10 من النسخة الأصلية) —

آداب المفتي

مما هو مقرر عند أهل العلم أنّ المفتي موقّع عن ربّ العالمين في أهمّ ما يخصّ حياة البشر، ألا وهو علاقتهم بربّ العالمين سبحانه وتعالى، وهو الفاصل بينهم بفتواه فيما يتخاصمون حوله في أمورهم الدينيّة والديويّة. وهي مهمّة تولّاها ربّ العالمين سبحانه بذاته، وعبر عن ذلك بقوله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾، وقد أسندها ربنا عزّ وجلّ إلى ذاته العليّة لندرك خطر التصدي للفتوى، ولنعتبر أنّ التعدي من خلالها إنّما هو تعدّد على بعض ما اختصّ به عزّ وجلّ ذاته. قال النووي — رحمه الله تعالى —: «اعلم أنّ الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأنّ المفتي وارث الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وقائم بفرض الكفاية»، خاصّة في هذه الآونة التي استجدّت فيها أحداث وأحوال لم تكن في عهود السابقين، وعرضت للأمة وقائع لا عهد للسابقين بها¹.

ويعتبر الإمام الشاطبي — رحمه الله تعالى — أنّ المفتي قائم في الأمة مقام النبيّ ﷺ. ولهذا هاب الفتيا كثير من أصحاب النبيّ ﷺ، وكانوا يتدافعونها بينهم، وذلك من فرط وجلّهم من تحمّل مسؤوليّتها. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب النبيّ ﷺ، يسأل أحدهم عن المسألة فيردّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتّى ترجع إلى الأوّل»². ولما كان للفتوى هذا الأثر وتلك الخطورة، استوجب المقام أن تتناول الشروط التي يجب توفّرها في المفتي.

الشروط التي يجب توفّرها في المفتي

من جوامع الكلم حول هذه الشروط ما ورد عن الإمام الشافعيّ — رحمه الله تعالى — في قوله: «لا يحلّ لأحد أن يفتي في دين الله إلّا رجل عارف بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيّه ومدنيّه، وما أريد به، وفيما أنزل. ثمّ يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله ﷺ: بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن. ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن. ويستعمل هذا مع الإنصاف وقلة الكلام. ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف هذه الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا. فإذا

¹المجموع شرح المهدّب، للنووي: 1/40.

²الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي: 2/206.

كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام؛ وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يتكلم في العلم ولا يفتي»³.

وقال ابن السمعاني: «المفتي من اجتمعت فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، والعدالة، والكف عن الترخّص والتساهل».

وقال ابن الصلاح: «أن يكون مكلفاً، مسلماً، ثقة مأموناً، متنزّها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأنّ من لم يكن كذلك فقلوه غير صالح للاعتماد، وإن كان من أهل الاجتهاد. ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، مستيقظاً»⁴.

وقال ابن نعيم: أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، قال: حدّثنا الفضل بن محمد الشّعراني، قال: سمعت يحيى بن أكنم وسئل: متى تحبّ للرجل أن يفتي؟ قال: «إذا كان بصيراً بالرأي، بصيراً بالآثر». قلت: وينبغي أن يكون قويّ الاستنباط، جيّد الملاحظة، رصين الفكر، صحيح الاعتبار، صاحب أناة وتؤدة، أخا استنبات، وترك عجلة، بصيراً بما فيه المصلحة، مستوقفاً بالمشاورة، حافظاً لدينه، مشفقاً على أهل ملّته، مواظباً على مروءته، حريصاً على استطابة مأكله، فإنّ ذلك أوّل أسباب التوفيق؛ متورّعاً عن الشبهات، صادقاً عن الفاسد التأويلات، صليماً في الحقّ، دائم الاشتغال بمعادن الفتوى وطرق الاجتهاد، ولا يكون ممّن غلبت عليه الغفلة، واعتوره دوام السهر، ولا موصوفاً بقلّة الضبط، منعوتاً بنقص الفهم، معروفاً بالاختلال، يجب بما لا يسنح له، ويفتي بما يخفى عليه. ويجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق. فأما الشّراة والرافضة الذين يشتمون الصحابة، ويسبّون السلف الصالح، فإنّ فتاويهم مردولة، وأقاويلهم غير مقبولة.

وفي معرفة من يصلح أن يفتي تنبيه على من لا تجوز فتواه: واعلم أنّ العلوم كلّها أبايزر الفقه، وليس دون الفقه علم إلّا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقيه، لأنّ الفقيه يحتاج أن يتعلّق بطرف من معرفة كلّ شيء من علم. يحتاج إلى أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة الجدّ والهزل، والخلاف والضدّ، والنفع والضّر، وأمور الناس الجارية بينهم، والعادات المعروفة منهم. فمن شرائط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه، ولن يدرك ذلك إلّا بملاقة الرجال، والاجتماع من أهل التّخل والمقالات المختلفة، ومساءلتهم، وكثرة المذاكرة لهم، وجمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها. والدليل على ما ذكرناه أنّ الله تعالى لما أراد إعلام الخلق أنّ ما أتى به نبيّنا ﷺ من القصص والأخبار الماضية والسير المتقدّمة معجز، أعلمهم أنّه لا يعرف بلقاء الرجال ودراسة الكتب وخطّه بيمينه، ليصدّق قوله أنّه إعلام من الله، فدلّ على أنّ محصول ذلك في العادة بالملاقة والبحث والدرس. ووجوده بخلاف ذلك خرق عادة صار به معجزاً، ولو لم يكن ذلك كذلك لم يكن لنفيها عنه معنى.

³ فيما رواه عنه الخطيب البغداديّ في الفقيه والمتفقه.

⁴ أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح: 42.

قيل لبعضهم: أيّ كتبك أحبّ إليك؟ قال: «ما أتصوّره علما وأتصوّره فهما». وقيل لآخر، فقال: «ما أفيد منه وأستفيد». وقيل لآخر، فقال: «ما أعلم وبه أعمل». وقيل لبعض الحكماء: «إنّ فلانا جمع كتباً كثيرة»، فقال: «هل فهمه على قدر كتبه؟» قيل: لا. قال: «فما صنع شيئاً، ما تصنع البهيمة بالعلم!». وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم: «ما لك من كتبك إلّا فضل تعبك، وطول أرقك، وتسويد ورقك»⁵.

وتلك جملة من الشروط، يحسن تفصيل القول حولها فيما يلي:

أولاً: الشروط التكليفيّة

(أ) الإسلام: فلا يمكن لأحد أن يتبوأ منصب الإفتاء إلّا حين يكون مسلماً؛ إذ إنّّه يخبر عن الله تعالى، وينوب عن رسوله ﷺ، ويتلقّى الناس ما يفتي به على أنّه دين الله تعالى، ولا يتّصف بذلك إلّا من كان مسلماً.

(ب) البلوغ: لأنّ الصبي لا حكم لقوله وإن كان عاقلاً فطناً.

(ج) العقل: لأنّ القلم مرفوع عن المجنون؛ لانعدام وعيه وإدراكه.

ثانياً: الشروط العلميّة

أن يكون من أهل الاجتهاد⁶. ودلالة ذلك أن يكون على علم بما يلي:

⁵ كتاب الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي: 2/333.

⁶تعريف الاجتهاد والمجتهد:

الاجتهاد في اللغة: مشتقّ من مادّة «جهد» بضمّ الجيم، بمعنى بذل الجهد، وهو الطاقة؛ أو بفتح الجيم، بمعنى تحمّل الجهد، وهو المشقّة. فالاجتهاد في اللغة: بذل الجهد، واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الشاقّة، سواء أكان في الأمور الحسيّة كالمنشي والعمل، أو في الأمور المعنويّة كاستخراج حكم أو نظريّة عقليّة أو شرعيّة أو لغويّة. (لسان العرب، مادّة «جهد»؛ والمصباح المنير).

هذا تعريف للاجتهاد باعتباره مصدراً دالّاً على الحدث، وهو فعل المجتهد، وعلى ذلك جمهور العلماء، وهو الذي ذكره الغزاليّ في المستصفى. ومنهم من عرّفه بالمعنى الاسمي، أي: باعتباره وصفاً للمجتهد نفسه، فقالوا في تعريفه: «هو ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعيّة العمليّة من أدلّتها التفصيليّة».

الاجتهاد اصطلاحاً:

— عرّفه الإمام الشاطبيّ بقوله: «استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظنّ بالحكم». [الموافقات: 5/51].

- من الكتاب: على الوجه الذي تصحّ به معرفة ما تضمّنه من الأحكام: محكما ومتشابهها، وعموما وخصوصا، ومجملا ومفسّرا، وناسخا ومنسوخا.

— وعزّفه الإمام الرازيّ بقوله: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه». [المحصول: 6/6].

— وعزّفه الإمام القرافيّ بقوله: «استفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه لوم شرعيّ». [شرح تنقيح الفصول: 429].

— وعزّفه الإمام الآمديّ بقوله: «استفراغ الوسع في طلب الطنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة، على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد فيه». [الإحكام: 4/162].

— وعزّفه الإمام ابن الحاجب بقوله: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعيّ». [مختصر المنتهى مع بيان المختصر: 3/288].

— وعزّفه الإمام ابن مفلح بقوله: «استفراغ الفقيه وسعه لدرك الحكم الشرعيّ». [أصول ابن مفلح: 3/923].

— وعزّفه الإمام ابن السبكيّ بقوله: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم». [جمع الجوامع مع شرح المحلّي والآيات البيّنات: 4/332].

— وعزّفه الإمام ابن جزي بقوله: «استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعيّة». [تقريب الوصول: 421].

وفي محاولة للجمع بين هذه الآراء أقول — والله أعلم — هو: «استفراغ الوسع في النظر، وتحصيل العلم أو الطنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة بما لا يلحقه فيه لوم شرعيّ، ولا يحسّ من نفسه العجز فيه».

مراتب المجتهدين:

يمكن إجمال مراتب المجتهدين في ستّ مراتب، وإن كان بعض أهل العلم قسمها إلى أكثر من ذلك، وبعضهم إلى أقلّ:

(أ) المجتهد المطلق:

قال السيوطي رحمه الله: «هو الذي استقلّ بقواعده لنفسه، يبنى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذهب المقرّرة. ويشترط فيه: العلم بكتاب الله، وسنّة رسوله ﷺ، وأقوال الصحابة، ثمّ العلم بأصول الفقه وعلوم الآلة على أتمّ وجه، وأن تكون له دراية وافرة باللغة ومواطن الإجماع والخلاف، وألا يكون مقلّدا لغيره؛ فهو مجتهد في أصول مذهبه لا يقلّد أحدا فيها إلاّ بنوع توافق. وألا يكون اجتهاده منحصرًا في باب من أبواب الفقه. ويكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها». [أصول الفقه الإسلاميّ، د. وهبة الزحيليّ: 1079].

(ب) المجتهد المطلق المنتسب:

وهو الذي ينسب إلى إمام لأته سلك طريقه في الاجتهاد، لا يقلّده في مذهب ولا في دليل، بل اجتهد فوجد طريقه أسدّ الطرق. وسَمّي بهذا باعتبار أنّه مجتهد مقيّد في مذهب من أئمّه به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله، دون أن يكون له في الاستنباط منهج خاصّ به، وإنّما التزم بمنهاج مجتهد آخر على سبيل الاتفاق أو المصادفة. والأصل أن تكون له اجتهادات خاصّة به، يخالف فيها إمامه، وإن كان يوافقه في جملة الأصول وكثير من الفروع — كموافقة أبي يوسف ومحمّد بن الحسن أبا حنيفة في الطريق، وقد خالفاه في كثير من الفروع، حتّى قيل: إنّها ثلثا

- ومن السنة الثابتة من أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته: ومعرفة طرق مجيئها في التواتر والآحاد، والصحة والفساد، وما كان منها على سبب أو إطلاق، والقدرة على الاستدلال بها بشقيها: الظاهر والاستنباط، سواء كانت قولاً للنبي ﷺ أم فعلاً له عليه الصلاة والسلام.
- والإجماع: فيعلم ما ورد من أقوال السلف فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع، ويجتهد في الرأي مع الاختلاف والإجماع.

المذهب.

(ج) المجتهد في المذهب:

وهو من يعلم الفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلاً، وهو بصير بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط؛ غير أنه مقلد لإمامه فيما ظهر فيه نصه، بما يعرف من قواعد إمامه وبإتقانه لفتاويه، فلا يتعدى أقوال إمامه ولا يخالفها، وإن وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والمختصرة». غير أن الإمام ابن القيم — رحمه الله تعالى — ينتقد أصحاب هذه المرتبة بقوله: «وشأن هؤلاء عجيب؛ إذ كيف أوصلهم اجتهادهم إلى كون إمامهم أعلم من غيره، وأن مذهبهم هو الراجح، والصواب دائر معه، وقعد بهم اجتهادهم عن النظر في كلام الله ورسوله ﷺ، واستنباط الأحكام منه، وترجيح ما يشهد له النص». ويرفض ابن رشد بشدة جعل ما ليس بأصل أصلاً يقاس عليه، حيث يقول: «والفرق بين هؤلاء وبين العوام أنهم يحفظون الآراء التي للمجتهدين فيخبرون عنها العوام، من غير أن تكون عندهم شروط الاجتهاد. فكان مرتبتهم في ذلك مرتبة الناقلين عن المجتهدين، ولو وقفوا في هذا لكان الأمر أشبه؛ لكن يتعدون فيقيسون أشياء لم ينقل فيها عن مقلديهم حكم، على ما نقل عنه في ذلك حكم، فيجعلون أصلاً ما ليس بأصل، ويصيرون أقاويل المجتهدين أصولاً لاجتهادهم. وكفى بهذا ضللاً وبدعة».

(د) مجتهد الترجيح والفتيا:

وهو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول على آخر، ووجه من وجوه الأصحاب على آخر، ويقدر — مع كونه فقيه النفس حافظاً لمذهب إمامه — على أن يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويرجح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه أو غيره من الأئمة. وهذا النوع من المجتهدين بواسطتهم أمكن الوفاء بما يحتاج إليه الناس في العصور المختلفة من أحكام، بما تمكّنوا من المقارنات والترجيحات بين أقوال الفقهاء وطرائقهم.

(هـ) طبقة المقلدين القادرين على التمييز:

وهم القادرون على التمييز بين المسائل القويّة في المذهب والضعيفة. وهؤلاء ذوو حظ وافر من الفقه، يستطيعون — لعلمهم بمذاهبهم — الوقوف على الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر المذهب والرواية النادرة، كأصحاب المتون المعبرة من المتأخرين.

(و) المجتهد في مسألة أو مسائل معيّنة:

وهو المجتهد الجزئي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، وإنما بلغ هذه الرتبة في مسألة معيّنة، أو باب معيّن، أو فنّ معيّن، وهو جاهل لما عدا ذلك.

- والعلم بالقياس الموجب، لردّ الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتّى يجد المفتي طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل، وتمييز الحقّ من الباطل. فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه. وما التحق بها على التفصيل، عالماً بما يشترط في الأدلّة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها.
- والفقه: وأن يكون ضابطاً لأُمّهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. وشروط القياس ليستعمل منه ما اختصّ بتلك الشروط، ويتوقّى ما لم يختصّ بها. عالماً بالقرائن العقلية الدالّة على حقيقة الكلام أو على خلافه، والشرعية — من بيان نسخ، أو بيان تخصيص، أو غيرهما من وجوه المجاز —. والقدرة على إثبات حكم الأصل في الفرع مميّزاً موطن اجتماعهما في علّة الحكم، مدركاً لوجود العلّة بينهما.
- وعلمي النحو واللغة، واختلاف العلماء واتّفاقهم، بالقدر الذي يتمكّن به من الوفاء بشروط الأدلّة والاقتباس منها.

هل يجوز الأخذ بفتوى المقلّد؟

حدّث العلماء أنّ الاجتهاد في هذا الزمان شرط الأولويّة لقلة المجتهدين أو انعدامهم. ولذا قال صاحب تنوير الأبصار: «الاجتهاد شرط الأولويّة»⁷.

واعتبر ابن دقيق العيد أنّ قصر الأمر على المجتهدين تضيق على الخلق، فقال: «توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم، أو استرسال الخلق في أهوائهم. فالمختار أنّ الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً متمكّناً من فهم كلام الإمام، ثمّ حكى للمقلّد قوله، فإنّه يكفيه؛ لأنّ ذلك ممّا يغلب على ظنّ العامّي أنّه حكم الله عنده. قال: وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا⁸. أمّا من شدا (جمع) شيئاً من العلم، فقد نقل الإجماع على أنّه لا يحلّ له أن يفتي⁹». وعليه فلا يحلّ لمن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به إلّا وقد عرف دليله ووجه الاستنباط.

قال الإمام ابن القيم: «لا يجوز للمقلّد أن يفتي في دين الله بما هو مقلّد فيه، وليس على بصيرة فيه سوى أنّه قول من قلّده. هذا إجماع السلف، وبه صرح الشافعي وأحمد وغيرهما»¹⁰.

⁷ ردّ المختار على الدرّ المختار، لابن عابدين: ج 8، كتاب الحوالة، القضاء، الشهادات، الوكالة، الدعوى.

⁸ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، للشوكاني: 1098.

⁹ البحر المحيط، للزركشي: 3/306.

¹⁰ إعلام الموقعين، لابن القيم: 4/195.

وقال الجويني في شرح الرسالة¹¹: «من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها، غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها، لا يجوز له أن يجتهد ويقيس، ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به لا يجوز»¹².

ثالثاً: الصفات الشخصية

(1) الإنصاف¹³: خلق أمر به الله تعالى المؤمنين في كتابه، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا كَيْفَ يَتَحَقَّقَ الْإِنصَافُ فِي حَيَاتِنَا قَوْلًا وَفِعْلًا. فنرى في الآيات: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِيَدٍ بَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّاتِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ¹⁴. وفيها بيان الإنصاف، وأن ادعاءهم للولد وشركهم به عز وجل ليس مسوغاً لعدم إنصاف فريق منهم في جوانب المعاملات المالية أو غيرها.

وتأتي الآية الأخرى في سورة آل عمران: لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ¹⁵. وكذا قوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا ينفقونها في سبيلِ اللَّهِ قَبَسَّرَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ¹⁶.

وأرى — والله أعلم — أن الله تعالى قد أكد هذا المعنى في عدد من آي القرآن الكريم؛ للتأكيد على أن الحق أحق أن يتبع، وأن إقامة القسط بين الناس إنما هي إحدى غايات التشريع، وأن الإنصاف سبيل أتم لاسترضاء النفوس وتطبيب القلوب بين المتخاصمين، ومن ثم انعدام الفرقة

¹¹البحر المحيط في أصول الفقه: ج6، ص307.

¹²المصدر السابق.

¹³أنصف فلانا من فلان: استوفى له حقه منه. وإنصاف المظلوم: استيفائه حقه، أي: إزالة الظلم عنه.

¹⁴[المائدة: 8].

¹⁵[آل عمران: 75].

¹⁶[آل عمران: 113].

¹⁷[التوبة: 34].

وإزالة مواطن الخلاف. وهذا الخلق وإن كان مطلوباً في عامة الناس، فهو في أولي الأمر من المفتين والقضاء وأئمة المسلمين أولى.

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: «وينبغي أن يكون كالأراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجبر نفع ودفع ضرر؛ لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص. فكان كالأراوي، لا كالشاهد»¹⁸. فلا تميل فتوى المفتي إلى جانب دون الآخر لصلة أو ميل نفس أو مصلحة دنيوية. والأُنكى من ذلك أن يكون هضم الناس حقوقهم وعدم إنصافهم بسبب مما ألة لحاكم، أو توصل إلى مرتبة من مراتب الدولة. ونعوذ بالله من الخذلان.

(2) سلامة الذهن واتقاد الفكر: فإن الحيلة الكامنة في عقل السائل أحياناً تغلب فطنة المفتي، وعليه فما ينبغي أن يكون السائل أفطن من المفتي. وكأني به یربّي المفتين من بعده حين أصدر تحذيره المباشر ممن اختصموا بين يديه بتوقي الحيل التي يحتمل أن ينخدع بها المفتي أو القاضي، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة¹⁹:

عن أم سلمة: «إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ممّا أسمع منكم؛ فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة، لعلّ أحكم ألحن بحجته».

وكان شريح ممّا يقول للخصيم: «يا عبد الله، والله إنني لأقضي لك وإنّي لأظنك ظالماً، ولكنني لست أقضي بالظنّ، ولكن أقضي بما أحضرت، وإنّ قضائي لا يحلّ لك ما حرّم عليك»²⁰. وكان يقول للخصوم: «سيعلم الظالمون حقّ من نقصوا. إنّ الظالم ينتظر العقاب، وإنّ المظلوم ينتظر النصر».

وأرى أنه على المفتي أن يتفطن إلى أنواع هذه الحيل، حتّى وإن كانت معرفته طرائقها ووسائلها بمجالسة من لهم بذلك خبرة ودربة من المتخصّصين في علم النفس، أو المعالجين لأصحاب الجرائم، على أن يكون مقصده في ذلك محض الاحتياط لدينه والحفاظ على حقوق الخلق. ويستشهد لذلك بما رواه البخاريّ بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشرّ مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنّنا كنّا في جاهليّة وشرّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شرّ؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شرّ؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنّم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، ويتكلّمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني

¹⁸آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن الصلاح: 1/19.

¹⁹مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب ما لا يحلّه قضاء القاضي.

²⁰المرجع السابق.

ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك».

(3) صحّة التصرف والاستنباط: وذاك شرط الفطنة أو التيقّظ. فيشترط في المفتي أن يكون فطنا متيقّظاً منتبهاً، بعيداً عن الغفلة. قال ابن عابدين: «وشرط بعضهم تيقّظه احترازاً عمّن غلبت عليه الغفلة والسهو». وقال الإمام ابن القيم: «ينبغي له أن يكون حذراً فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم، يوازيه فقهه في الشرع. وإن لم يكن كذلك زاع وأزاغ. وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وظلم! فالعزّ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها».

نقل الإمام الشاطبي عن ابن بشكوال أنّ الخليفة الحَكَم بن عبد الرحمن أرسل في الفقهاء وشاورهم في مسألة نزلت به، فذكر لهم عن نفسه أنّه عمد إلى إحدى كرائمه ووطئها في رمضان. فأفتوه بالإطعام، وإسحاق بن إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: «ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟». فقال له: «لا أقول بقولهم، وأقول بالصيام». ف قيل له: «أليس مذهب مالك الإطعام؟». فقال لهم: «تحفظون مذهب مالك! ألا إنكم تريدون محصانة أمير المؤمنين. إنّما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنّما هو مال بيت المسلمين». فأخذ الخليفة بقوله وشكره عليه²¹. وبين حمل المستفتي على أشقّ الأمور عليه أو أيسرها، تأتي فطنة المفتي وصحّة تصرّفه. فلو فتح للخليفة هذا الباب سهل عليه أن يطاء كلّ يوم ويطعم. ولكنّ حمله على أصعب الأمور لئلا يعود، ولئلا يستحقر ذلك في مقابل الإطعام. فهذه المراعاة لواقع الخليفة زجر عن معاودة الأمر. وقد اعتبر الإمام الشاطبي هذا المعنى مناسباً؛ لأنّ مقصود الشرع من الكفارة هو الزجر، والملك لا يزجره الإطعام ويزجره الصيام. وهو أمر لا يتأتّى إلّا بفهم واقع المستفتي وقدرته على التصرف.

(4) العلم بالواقع: يجب أن يكون المفتي على علم بالواقع الذي يعايشه، على الأقلّ في البيئة التي يعيش فيها ويفتي بها. يقول الإمام ابن القيم — رحمه الله تعالى —: «ولا يتمكّن المفتي ولا الحاكم بالحقّ إلّا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتّى يحيط بها علماً. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ في هذا الواقع، ثمّ يطبّق أحدهما على الآخر»²².

(5) مراعاة العرف: يجب على المفتي أن يراعي العرف السائد بين من هم محلّ الفتوى بين يديه. يقول الإمام القرافي: «هذه قاعدة لا بدّ من ملاحظتها — أي: معرفة العرف والتعويل عليه

²¹ الاعتصام، للشاطبي: 2/114.

²² إعلام الموقعين، لابن القيم.

في الفتوى — وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين، فإنهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار دون مراعاة لتغير العرف. وذلك خلاف الإجماع، وهم بذلك عصاة بين يدي الله تعالى غير معذورين بجهلهم لدخولهم في الفتيا وليسوا أهلا لها، ولا عالمين بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحوالها»²³.

ويقول الإمام النووي — رحمه الله تعالى —: «لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوها مما يتعلّق بالألفاظ، إلّا أن يكون من أهل بلد اللفظ، أو متنزّلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها»²⁴.

ولذلك نجد الإمام القرافي يؤكّد على هذا الجانب المهمّ فيقول: «فمهما تجدّد من العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك، لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأجره عليه، وأفته به دون عرف بلدك والمقرّر في كتابك. فهذا هو الحقّ الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»²⁵.

(6) التوسّط في الحكم، وحمل الخلق على المناسب لهم دون إفراط أو تفريط: قال الإمام الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط، فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب الشدّة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على هذا أنّه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة، ومقصد الشريعة من المكلف الحمل على التوسّط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك من المفتين فقد خرج عن قصد الشارع. لذا كان ما خرج عن المنهج الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين. وأيضاً فإنّ هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله ﷺ وأصحابه الأكرمين»²⁶.

ومن الخطأ الشائع بين بعض المفتين مبالغة بعضهم في حمل الناس على القول الأثقل احتياطاً، وسدّاً لذرائع قد تكون متوهّمة، واعتبار أنّ الأصل هو المنع في كلّ مسألة جديدة لم يرد نصّها أو الإشارة إليها فيما سبق من أقوال السلف، وبناء عليه فلا ينبغي النظر فيها. وقد أدّى هذا إلى تأخّر الحكم في مسائل كثيرة إلى وقت متأخّر، سبق إليها العالم من حولنا، في الوقت الذي يتحرّج فيه المتصدّرون للفتوى من القول بالإباحة أو الاجترار على التحدّث في المستجدّات. ولا أزال أذكر ما كان يدور على ألسنة أهل العلم في وقت صباننا من الحرمة المطلقة للتصوير بكلّ أنواعه، ثمّ

²³ الفروق، للقرافي: 1/128.

²⁴ المجموع، للنووي.

²⁵ الموافقات، للشاطبي: 200-4/199.

²⁶ كتاب الفتوى في الإسلام، لمحمّد جمال الدين القاسمي: 55.

سمعت بأذني من أحد الأعلام حينها أنّ صور البطاقة الشخصية «حرام مغفوّ عنه»، ثمّ كان التصوير الذي هو حبس الطلّ مباحاً، لكنّ الحرج على الصور المتحرّكة، ثمّ بعد ذلك رأينا المشايخ — بفضل الله — يرتقون المنابر عبر الفضائيات، وبين أيديهم المخرجون والمصوِّرون والمنتجون، دون حرج. ولست أورد هذا المثال إلّا لأنّه من أهون الأمثلة التي يمكن أن تتعرّض لها في حياتنا اليوميّة. وبين أيدينا في كلّ يوم مستجدّات في عالم الطبّ والسياسة والمعاملات الماليّة وغيرها. وعليه فلا تصحّ المبالغة في الاحتياط حتّى يحمل الناس على ما لم يردّه لهم ربّ العالمين، كما لا تصحّ الغفلة عن متطلّبات التكليف وإنزال الأحكام في الناس عن طريق الفتوى بما ليس فيه إفراط أو تفريط.

(7) عدم التعصّب لمذهب أو إمام: يقول ابن تيمية: «ومن تعصّب لواحد بعينه من الأئمّة دون الباقيين، فهو بمنزلة من تعصّب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقيين؛ كالرافضيّ الذي يتعصّب لعليّ دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجيّ الذي يقدر في عثمان وعليّ — رضي الله عنهما —. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنّهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله. فمن تعصّب لواحد من الأئمّة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصّب لمالك أو الشافعيّ أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم»²⁷.

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأما المتعصّب الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، يزنها به، فما وافق قول متبوعه منها قبله، وما خالفه ردّه؛ فهذا إلى الذمّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب. وإن قال — وهو الواقع —: اتّبعته وقلّدتّه، ولا أدري أعلى صواب هو أم لا؟ فالعهدة على القائل، وأنا حاك لأقواله. قيل له: فهل تتخلّص بهذا من الله عند السؤال لك عمّا حكمت به بين عباد الله وأفيتهم به؟ فوالله إنّ للحكّام والمفتين موقفاً للسؤال لا يتخلّص فيه إلّا من عرف الحقّ وحكم به وأفتى به، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنّه لم يكن على شيء»²⁸.

ولا شكّ أنّ التعصّب للرأي أو المذهب أو الفرقة آفة كانت سبباً مباشراً في تفرّق المسلمين وتورّع الجهود على مدار عقود من الزمن، فضلاً عمّا نحن بصدده من التأثير على الفتوى والإفتاء. والله أعلم.

(8) مراعاة مقاصد التشريع: ينبغي ألاّ تغيب مقاصد الشريعة عن ذهن المفتي حال إصدار فتواه. وإن وجب عليه أن يتقيّد بالنصّ، فعليه أن يرمق ما وراء النصّ من الحكمة وعلة التشريع، والربط بين النصّ والعلّة من وراء النصّ بنظرة كليّة شموليّة مستوعبة للحكم وعلّته والمقصد من ورائه، دون إغفال الجزئيات. واستجلاب المصالح برضوريّاتها وحاجيّاتها وتحسينيّاتها، وتقديمها في

²⁷ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 254-22/252.

²⁸ إعلام الموقعين، لابن القيم: 2/232.

الأولويات. وتلك مسألة راعاها أصحاب النبي ﷺ، وتبعهم أهل العلم في ذلك مؤسسين لعلم المقاصد التي ترمي إليها العبادات والأحكام. وهو الأمر الأكثر وضوحاً في الصياغة القرآنية للأوامر الربانية الخاصة بالتكاليف الشرعية؛ فأمر الله تعالى بالصلاة مرتبط بنهيها عن الفحشاء والمنكر، وأمره عز وجل بالصيام مرتبط ببلوغ مرتبة التقوى والتعفف عن الحرام... إلخ.

وقد صاغ لنا علماء المقاصد جملة من العبارات التي ترينا كيف أنّ مراعاة المقاصد أمر لازم يراعيه المفتي، فيقرن فتواه بمقاصدها مراعيًا ما يترتب على ما يصدر عنه. فالمصالح المرسلّة، وسدّ الذرائع، وأخفّ الضررين، كلّها مصطلحات تعبّر عن أهميّة مراعاة المفتي للمقاصد الشرعيّة.

ومن الشواهد الدالّة على مراعاة الصحابة — رضوان الله عليهم أجمعين — للأبعاد المقاصديّة:

(أ) توقّف عمر — رضي الله عنه — في قسمة سواد العراق، حفظاً لمصلحة الجماعة وأجيال الأمّة المستقبلية، قائلاً: «لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلّا قسمتها بين أهلها كما فعل النبي ﷺ»²⁹. ووجه الدلالة هنا أنّ عمر — رضي الله عنه — لم يقسم الأراضي التي غنمها المسلمون بين الفاتحين، حفاظاً على مصلحة الأجيال القادمة التي قد لا تحظى بما يقيم أودها إذا قسمت الأراضي بين الفاتحين فقط؛ ممّا يحصر المال في أيدي فئة معيّنة تتوارثه دون الآخرين. وهذا مناف لمقصد العدل الذي ما أنزلت الشرائع وأرسلت الرسل إلّا لإقامته وتحقيقه.

(ب) فتوى عليّ بن أبي طالب — كرم الله وجهه — بتضمين الصّاع إذا لم يقدموا بيّنة على أنّ ما هلك بأيديهم إنّما هلك بغير سبب منهم ولا تغريب، قائلاً: «لا يصلح الناس إلّا ذلك»³⁰. ووجه ذلك أنّه نظر باجتهاده — رضي الله عنه — إلى الحفاظ على مصالح الناس بعد أن قلّت الأمانة في الصّاع. فمراعاة أحوال الخلق غرض شرعيّ. وأيضاً في هذه الفتوى حماية للصّاع من هوى أنفسهم أو إهمالهم لما بين أيديهم، إن لم يكن ضمانهم لما أتلّفوا بأمر القانون.

(ج) فتوى معاذ — رضي الله تعالى عنه — بإخراج بدل العين من زكاة الحبوب والثمار، قائلاً: «أئتوني بخميص أو لبيس (منسوجات يمنيّة) آخذه منكم مكان الصدقة، فإنّه أهون عليكم، وأنفع للفقراء بالمدينة». وفي رواية: «أئتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة

²⁹ البخاريّ، الجامع الصحيح، كتاب الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة (بيروت: دار القلم، ط 1407هـ): 513/4-514.

³⁰ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّاً كان يضمّن القصّار والصوّاغ، وقال: «لا يصلح الناس إلّا ذلك». وروي عنه أنّه ضمّن نجّاراً. المحلّي بالآثار: 7/29.

والشعير»³¹. فلمّا كان من مقاصد الزكاة ومن حكمها المواساة بالمال وإغناء فقراء المسلمين وسدّ حاجاتهم، وكان تحقّقه بغير العين أفضل في هذه الحال — مراعاة لحال الفقير والغنيّ معا — نظر معاذ رضي الله تعالى عنه في المقصد وأمضى حكمه على وفّقه، وأفتى بأخذ الحلل بدل العين.

وعلم المقاصد لا يستوعبه إلّا من أحاط بأحكام الشريعة، وعقل معانيها ومراميها، وفهم قواعد الأصول، واستوعب مباحثها. والمفرّق بينهما كمن يفرّق بين الروح والجسد ليؤول إلى الموت. واستوعب أيضا الفروق بين البشر وطبائعهم، وبين البيئات ومتغيّراتها، وبين الأزمنة؛ فيفتي بما يناسب الحال والمآل، وبراعي الخاصّ والعامّ، والعاجل والآجل، وكلّ ما يحيط بالمسألة من مقاصد دينيّة وديويّة.

(9) شرط التخصّص: وهو شرط أوّده في هذا العصر، نظرا لطبيعته. ونعني به أن يكون من يتعرّض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، وله دراية في ممارسة المسائل، وإلمام بالواقع المعيش. وقد نال الدراسات العليا من جامعات معتمدة في ذلك التخصّص، أو درس على أيادي أكابر العلماء. وإن كان هذا الشرط هو مقتضى شرط العلم والاجتهاد، فإنّ طريقة الوصول إلى هذه الدرجة تحتاج ما ذكر. ولقد اعتبرت التخصّص شرطا منفصلا — رغم اندراجه في شرط العلم والاجتهاد — لحسم حالة الفوضى التي تثار هنا وهناك ممّن لم يتخصّص في علم الفقه والأصول، ويعترض ويناظر على فتاوى ما درس مبادئها الفقهية ولا أصولها.

هذا بالإضافة إلى لزوم أن يكون المفتي جيّد القريحة، ومعنى ذلك أن يكون صحيح الاستنباط. وهذا يحتاج إلى حسن التصرّوّر للمسائل، وبقدر ما يستطيع المجتهد أن يكيّف المسائل تكييفا صحيحا، بقدر ما يعلو اجتهاده ويصيب في فتواه.

— انتهى الجزء الثالث (آداب المفتي) —

³¹ رواه البخاريّ معلّقا، وعقّب الحافظ بن حجر في فتح الباري على هذا التعليق بقوله: «هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكنّ طاوسا لم يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتزر بقول من قال: ذكره البخاريّ بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده؛ لأنّ ذلك لا يفيد إلّا الصحّة إلى من علّق عنه، وأمّا باقي الإسناد فلا. إلّا أنّ إيراد له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوّته عنده، وكأنّ عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب». اهـ

فوضى الفتوى

الفتوى بين القديم والحديث

لقد كان السلف — رحمهم الله تعالى — يقدّرون أمر الفتوى ويخشون مكائنها، ولا يعتبرون لها إلاّ الثقة من أهل العلم. رأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم.

وقال ابن حمدان الحنبليّ معلّقاً على ذلك: «فكيف لو رأى زماننا، وإقدام من لا علم عنده على الفتيا، مع قلّة خبرته، وسوء سيرته، وشؤم سريره! وإثما قصده السّمة والرياء، ومماثلة الفضلاء والنبلاء، والمشهورين المستورين، والعلماء الراسخين، والمتبحّرين السابقين»¹.

ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون، وينبّهون فلا ينتبهون، وقد أملي لهم بانعكاف الجّهال عليهم، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلاً — من فتيا أو قضاء أو تدريس — أثم، فإن أكثر منه وأصرّ واستمرّ فسق، ولم يحلّ قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه. هذا حكم دين الإسلام، والسلام. ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب، فإنّا لله وإنا إليه راجعون².

وكانوا — رضوان الله عليهم، وعلى من سبقهم من أصحاب النبيّ ﷺ — يتدافعون الفتوى ويتورّعون عنها، ويودّ أحدهم أن يكفيه غيره إيّاها. وقد وردت عن السلف في هذا الباب جملة نافعة من الآثار، منها:

(1) قال البراء بن عازب — رضي الله عنه —: «لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر، ما فيهم من أحد إلّا وهو يحبّ أن يكفيه صاحبه الفتيا»³.

(2) وقال ابن أبي ليلي: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ، يسأل أحدهم عن المسألة فيردّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتّى ترجع إلى الأوّل»⁴.

¹التحبير شرح التحرير، للمرداويّ.

²صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان الحنبليّ: 11-12.

³الفقيه والمتفقه، للخطيب البغداديّ: 2/265.

⁴سنن الدارميّ: 1/53، وجامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البرّ: 2/163.

(3) وقال أبو حنيفة: «لولا الفَرْقُ من الله تعالى أن يضع العلم ما أفتيت؛ يكون لهم المهتأ، وعليّ الوزر!»⁵.

(4) وقال سفيان الثوري: «أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا، حتّى لا يجدوا بدّاً من أن يفتوا. وإذا عفوا منها كان أحبّ إليهم»⁶.

(5) وقال الإمام أحمد: «من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلّا أنّه قد تلجئ إليه الضرورة». قيل له: فأيهما أفضل: الكلام أم السكوت؟ قال: «الإمساك أحبّ إليّ». قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: «الضرورة، الضرورة!»، وقال: «الإمساك أسلم له»⁷.

ومن خلال هذه المشاهد وغيرها نرى الفارق بين نفوس استقامت على خشية الله تعالى أوّلاً، ثمّ الاعتبار لأمانة العلم والفتيا في الخلق، وبين أناس غرّهم ما هم عليه من الألقاب، والتفاف الناس حولهم، فرأوا في أنفسهم محض القدرة النفسية والجرأة على العلم، فأطلقوا ألسنتهم فيما لو سكتوا عنه لعصموا أنفسهم والناس من حولهم من فساد الدين وضياع الحقوق.

وذلك في زمان صار لكلّ شخص صفحته على الفيسبوك أو قناته على اليوتيوب، ومنح ذاته كلّ ما يشتهي من الألقاب: «فضيلة الشيخ» أو «الداعية الإسلامي» أو «الأستاذ الدكتور»، بحجّة أنّه نودي مرّة بالشيخ، أو استحسّن الناس منه درسا وعظة فلقّبوه بحجّة الإسلام وفحل زمانه في العلم، أو أثنى عليه بعض أهل العلم في موقف أو موقفين، أو حصل على شهادة ينطق لفظها بأنّها شهادة علميّة، وهي في الأصل شهادة زور. فاجترأ على الفتيا — إمّا لجهل بخطر ما هو مقدم عليه، أو لجرأة وجدها في ذاته على الله تعالى وكتابه ورسوله وسنته. ومن هنا أتت فوضى الفتوى.

وصار بين أيدينا الآن «الفتوى وضّها»، وصار الدليل الواحد يستعمل حسب ما يطلبه المستمعون، أو ما يشتهي المشاهدون، أو ما يقيمه أصحاب «البنزس» وأرباب المناصب. وصار الناس من ذلك في خلط عجيب، فلا هم إلى أولاء ولا إلى أولئك. ولعلّ من أحدث الشواهد على ذلك تلك الحملة العارمة على حجاب المرأة المسلمة، وكلّ يفتي بما لا يعلم — على الأقلّ — الفرق بين الفتوى والحكم الشرعيّ.

ولعلّ كلام الإمام ابن القيم — رحمه الله تعالى — يختصر علينا جملة الوصف لهذا الخلط، حيث يقول رحمه الله:

⁵ الخطيب البغداديّ في الفقيه والمتفّع: 2/168، وانظر المجموع، للنووي: 1/41.

⁶ الفقيه والمتفّع، للخطيب البغداديّ: 2/15.

⁷ الفقيه والمتفّع: 2/15.

«لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأن هذا أحلّ كذا، أو حرّمه، أو أوجبه، أو كرهه، إلّا لما يعلم أنّ الأمر فيه كذلك ممّا نصّ الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته... وأمّا ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمّن قلّده دينه، فليس له أن يشهد على الله ورسوله به»، ويغزّ الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله.

قال غير واحد من السلف: «ليحذر أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذا، أو حرّم الله كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحلّ كذا، ولم أحرّمه». وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحُصيب أنّ رسول الله ﷺ قال: «وإذا حاصرت حصنا، فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنّك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك».

وسمعت شيخ الإسلام يقول: «حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زُقر، فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زُقر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة؟ قل: هذا حكم زُقر، ولا تقل: هذا حكم الله، أو نحو هذا من الكلام». انتهى⁸.

وبعض من يتولّى منبر الفتوى — سواء على الفضائيات، أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعيّ — قد يكون لديه من العلم الشرعيّ ما يؤهّله لأن يفتي، ولكن في زمان ومكان لا يتجاوزهما، لعدم علمه بأحوال بقيّة الأماكن ومتطلّبات الواقع فيها. ومن ثمّ لا يكون لفتواه أثر إلّا محض التشويش على الخلق؛ فما يجوز لأناس في موطن قد لا يجوز لغيرهم في موطن آخر. وإنّ استيعاب مسألة المتغيّرات الزمانيّة والمكانيّة أمر لازم للمفتي، كما أشرنا أثناء الحديث عن آداب المفتي⁹.

⁸ إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، لابن القيم.

⁹ ورأيت أن أضيف هنا تعليقا على ما سبق مجموعة من الأسئلة طرحها أمين عامّ المركز العالميّ للوسطيّة (سابقا) د. عصام البشير، وهي:

— في ظلّ انقسام أمتنا المؤسف على نفسها عن مرجعيّة الفتوى، أين هي؟ أهي؟ — كما يعتقد الغلاة من أهل التكفير والتفجير — عند علماء الخنادق الذين لا يرون إلّا الحركة لتغيير الواقع وإن بالقوّة؟ أم عند فقهاء الفنادق الذين لا يكادون يغادرون مقاعدهم الوثيرة تنظيرا وكلاما؟ أم أنّها يجب أن تكون عند حملة العلم العدول المبتغيين وجه الرحمن، لا رضا السلطان؟

— كيف السبيل إلى التوسّط بين طرفي النقيض: الجفاة المعرضين عن العلماء بحجّة عجزهم عن مسابرة العصر في صدّ العدوان، والغزاة الراغبين في فتاوى تكّرس إسلاما مستأنسا ليس له في القوّة نصيب وإن صغر؟

— كيف السبيل إلى مواجهة العلماء — الموقعين عن ربّ العالمين — تحدّي الوقوع بين مطرقة الحاكم وسندان أهواء العامّة، وأن تكون الفتوى خالصة لوجه الله الكريم، وفقا للمنهجية العلميّة المنضبطة، من غير ميل إلى رغبة حاكم ولا إلى هوى عامّة؟

الخاتمة والمقترحات

وفي ختام هذه الكلمة أقترح ما يلي:

(1) اتّحاد المؤسسات الإسلاميّة حول تعيين قناة خاصّة بالفتوى، وحظر ما يمكن أن يكون من أيّ مصادر أخرى.

— كيف السبيل إلى التعامل مع واقع زمان تنبسط فيه مساحة المجهول طردا مع تزايد تدفق المعلومات، بحيث غدا صعبا جدّا على الفقيه الفرد — مهما بلغ ذكاؤه وعلت همّته — أن يوازن فيه بين اتّساع المعارف والعلوم اتّساعا هائلا، وبين واجب مواكبة تطوّرات الحياة واحتياجات الناس إلى هدي الشرع فيها؟

— كيف السبيل إلى قراءة التراث قراءة قويمه تحترمه بوصفه إنجازا بشريّا حاول فيه أسلافنا تقديم أفضل ما عرفوه، وتتعامل معه دون تقديس أو تبخيس، ودون الاستنامة إليه أو القطيعة معه، بل بالنظر الفاحص والتأمّل الواعي والقراءة الناقدة، تقديرا للجهود المبذولة فيه، وتسديدا لخطاها، ولنبنني عليها من ثمّ بما يستوعب الزمان والأحوال ثقافة معاصرة تناسب إنسان هذا الزمان، وتواكب تطوّر الحياة المتلاحقة؟

— كيف السبيل إلى إقالة الأُمّة من عثرتها الحضاريّة بتفعيل آليّة الفتوى في تهيئة المناخ لاستعادة لحمة الأُمّة، والموازنة بين اهتمام واجب بدراسة نواقض الوضوء — مثلا — واهتمام أوجب بدراسة نواقض الحضارة والعمران التي يجب أن تتطهّر منها الأُمّة عاجلا غير آجل، من أجل استعادة دورها المنشود في ركب الإنسانيّة العامّ؟

— كيف السبيل إلى العمل على تحقيق واجب الاتّحاد دون الإخلال بمشروعيّة الاختلاف، بل مع حسن استغلال سعة التنوّع الخلّاق؟

— كيف السبيل إلى تكريس آداب الحوار وأخلاقيّات الاختلاف، بحيث لا يصير الحوار تهارشا ولا يغدو الاختلاف خلافا؟

— كيف السبيل في مدّ خيط المنهجية المنضبطة فيما يفتي فيه مفتونا وبيحث فيه باحثونا، فنميّز تميزا واضحا بين قضايا الأُمّة الجامعة ونوازلهما العامّة التي لا يجوز أن يستقلّ بالفتوى فيها عالم منفرد، وقضايا الأفراد اليوميّة ومسائلهم الفرعيّة التي قد يحسن التصدّي لها من أثاره من علم؟ ثمّ نميّز تميزا واضحا بين خطاب أُمّة الإجابة من المسلمين والمسلمات، وخطاب أُمّة الدعوة من غير المسلمين في أنحاء الأرض، بما يقتضيه هذا من إتقان لسان كلّ قوم المقالّي والحاليّ جميعا، والبصر بما يناسب كلّا من قضايا ولغة وأداة تواصل وتبليغ؟

— كيف السبيل إلى «مأسسة» عمليّة الفتوى على مستوى الأُمّة ككلّ، لكي تكون صادرة عن اجتهاد جماعيّ يناسب طبيعة زماننا، لا سيّما فيما يتعلّق بقضايا الأُمّة العامّة؟ ثمّ كيف السبيل إلى تأمين استقلاليّة مؤسسات الفتوى المنشودة بأن تكون لها مواردها الماليّة الخاصّة التي تحفظها من الانسياق وراء هوى من ذات اليمين أو من ذات اليسار، ولتكون للفتوى الصادرة عنها مصداقيّتها وتأثيرها في واقع الناس، الذين لا تنقصهم الفطنة لاستشفاف الصادق ممّن سواه ممّن يتصدّرون للشأن العامّ؟

(الإفتاء في عالم مفتوح، كلمة د. عصام البشير: 1/21 وما بعدها).

(أ) وأعلم أنّ هذا الاقتراح قد لا يتجاوز كونه اقتراحاً؛ وذلك:

(i) لأنّ اجتماع الأمة في ذاته أمر يحتاج إلى إعادة صياغة للعقول التي تدّعي أنّها تقود الأمة.

(ii) ولأنّ القنوات الفضائية الآن مملوكة في أغلبها لمن ليسوا مهتمّين بالشأن الإسلاميّ بمقدار ما هي وسيلة للتكسّب السريع، معتمدة على شغف الناس باللهو، وآفة الفراغ الذهنيّ التي يعانيها الكثيرون اليوم، إلّا من رحم الله تعالى.

(iii) ولأنّ المسائل الفقهيّة بينها ما هو معلوم من الاختلاف الفقهيّ الذي يحمل البعض على التعصّب لمذهبه، فلا يرى غيره، كما أشرنا أثناء الحديث عن آداب المفتي.

(iv) فضلاً عن أنّ لكلّ بلد سياسته وطريقته في إنفاذ مراده من شعبه.

(ب) وأعلم أيضاً أنّ مثل هذا الجهد يحتاج إلى تمويل ماديّ ليس بالهين، خاصّة إذا كانت القنوات الإسلاميّة المتخصّصة في الفتوى لا تبتغي ربحاً مادياً. فالتكاليف باهظة تحتاج إلى المحتسبين لنفقاتهم، في وقت اتّسع فيه الخرق على الرّاقع، فبطون المسلمين في أرض الله أعلى صوتاً في نداءاتها.

(2) التفاف الدعاة حول رموز الدعوة والفقهاء، ودعم وحدة المصدر للفتوى.

(أ) وذلك يستوجب التفرغ التامّ لعلمائنا وكفالتهم بما يسمح لهم أن يفرّغوا أزمانهم لجواب احتياجات الخلق والردّ على تساؤلاتهم.

(ب) ويستوجب أيضاً أن يتمّ تحديد المراجع الفقهيّة التي لا تحكم في الناس، وإثماً تفتيهم؛ على أن يحدّدوا فيما بينهم ضوابط ومعايير يسيرون على هداها، فلا يتشّتت الناس بينهم، وتتشعب الآراء، وإلّا فقد أدّى وجودهم إلى عكس المراد منهم. والله أعلم.

(3) فتح قنوات تواصل بين مفتيي العالم الإسلاميّ الرسميين في المسائل المصيريّة، واستطلاع الآراء وفق المذاهب والرؤى، وتدوين هذه المسائل في دوريات جامعة، على أن تعدّ هذه الدوريات مرجعاً ثابتاً، ورأياً يمثّل إجماعاً عالمياً.

(4) مزيد من الإثراء لفكرة المجامع الفقهيّة على مستوى الأقطار، ومزيد من أنشطتها لصدور الفتاوى المجمعّة من أهلها، وزيادة عدد مرّات انعقادها لملاحقة المستجدّات في المجالات المختلفة، وهذا — من وجهة نظري — من أهمّ ما يقوم به «مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا» (أمجا) باعتباره مرجعيّة فقهيّة لأئمة المسلمين

في أمريكا، خاصّة لجنة الفتوى به. لكنّ هذا الدور ما يزال يحتاج إلى مزيد من التفعيل بإضافة عناصر جديدة تستكمل دراستها الفقهيّة على أيدي العلماء الأجلّاء هاهنا، وفي الوقت ذاته تكون أكثر إماما بالواقع المعيش هنا، وقادرة على الجواب المناسب لحال السائل، مراعية الخلفيّات الثقافيّة والاجتماعيّة في هذه المجتمعات.

(5) تعليم الناس ألا يتناولوا الفتاوى إلّا من علماء بلادهم التي يعيشون فيها، ومن هم أدري بواقعها. ولعلّ هذا الدور منوط بالدعاة وأئمّة المساجد؛ فمن واجبهم أن يعلّموا الناس من أين يتلقّون مصادر الفتوى التي تضبط حياتهم وتستقيم بها معاشهم. وأن يفصل كلّ من أئمّة المساجد بين دوره كإمام للمسجد وقائم على مصالح المسلمين، وبين كونه مفتيا؛ فإن لم تكن قد توقّرت له آلة الفتوى وملكاها، فالأولى به أن يحيل المسائل إلى ذويها والمتخصّصين في هذا الميدان. ويلفت نظري دائما أنّ الأطباء والمهندسين والعاملين في حقول العمل الميدانيّ لا يتجاوز أحدهم تخصّصه — حتّى وإن كان عالما بالجواب — إلّا أنّ الإحالة عنده أولى.

(6) إصدار البيانات التي تحتجّ بشكل مباشر على القنوات التي تستضيف للفتوى غير المتخصّصين، أو تناقش قضايا فقهية معقّدة مع من ليسوا أهلا للنقاش حولها. وقد لا ينصت لمثل هذه الاحتجاجات في بداية الأمر، ويتمّ تجاهلها، غير أنّ المزيد منها سيجعل لها مردودا إيجابيا بإذن الله تعالى.

والله تعالى أعلى وأعلم.

— انتهى البحث الأصلي 2018 —

الملحق (أ): نصّ البحث الأصليّ 2018

ملاحظة تمهيدية

هذا الملحق يدرج فيه نصّ البحث الأصليّ المقدّم لمؤتمر الأئمة الخامس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) في فبراير 2018، بعنوان: «الفتوى بين أهلية المفتي وفوضى الإفتاء». يدرج بصيغته المنقّحة طباعياً (مع تصحيح الأخطاء الطباعيّة الشائعة في الأصل، ككسور الكلمات والتشكيل المعكوس)، دون أيّ تعديل في المحتوى.

الأمانة العلميّة تقتضي حفظ البحث الأصليّ كوثيقة لمرحلتها، حتّى يستطيع القارئ مقارنة ما كتبه في 2018 بما طوّره في الكتاب الحاليّ. وهذه الشفافيّة جزء من المنهج الذي ادّعت به: لا أهدم الأصل، بل أبني عليه.

النصّ الأصليّ مقسّم في ثلاثة أجزاء، كلّ منها ملفّ مستقلّ في مجلّد المسوّدات:

- **الجزء الأول: المقدمة والتمهيد** — صفحات 1-10 من النسخة الأصليّة.
- **الجزء الثاني: فوضى الفتوى والخاتمة** — صفحات 28-34 من النسخة الأصليّة.
- **الجزء الثالث: آداب المفتي** — صفحات 11-27 من النسخة الأصليّة.

(تدمج هذه الأجزاء الثلاثة في الملفّ النهائيّ للكتاب، وتوضع ضمن هذا الملحق بترتيبها الأصليّ).

- ملاحظة: تجد المسوّدات المنقّحة الثلاث في المسارات التالية:
- البحث_الأصلي_منقح_v1.0_جزء_1_المقدمة_والتمهيد.docx
- البحث_الأصلي_منقح_v1.0_جزء_3_آداب_المفتي.docx
- البحث_الأصلي_منقح_v1.0_جزء_2_فوضى_الفتوى_والخاتمة.docx

الملحق (ب): مسرد المصطلحات

هذا المسرد يجمع المصطلحات الأساسيّة المستخدمة في الكتاب، ويقسّم إلى قسمين: المصطلحات التّراثيّة الفقهيّة الأصوليّة، والمصطلحات المعاصرة الرّقميّة والإعلاميّة. القصد منه: أن يكون للقارئ مرجع سريع يعود إليه.

القسم الأوّل: المصطلحات التّراثيّة الفقهيّة

المصطلح	التّعريف
أهليّة	صلاحية الشخص لصدور الفعل منه وقبوله إياه. تجمع الكفاءة العلميّة والعدالة والصفات الشخصيّة.
استنباط	إخراج الحكم من الأدلّة الشرعيّة بطريق النّظر والاجتهاد.
إجماع	اتّفاق علماء أمة محدّد بعد وفاته على حكم شرعيّ من الأحكام.
اجتهاد	استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل العلم أو الظنّ بحكم شرعيّ.
إفتاء	الإخبار بالحكم الشرعيّ في واقعة معيّنة، من المتأهّل لذلك.
تكليف	ما ألزم الله به العبد المكلف من الأوامر والنّواهي.
تقليد	الأخذ بقول الغير من غير حجة. وهو منوط بالعامّي الذي لا أهليّة له للاجتهاد.
دليل	ما يستدلّ به الفقيه على الحكم الشرعيّ، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فتوى	الإخبار بحكم الله تعالى لا على وجه الإلزام (الشاطبي). إخبار مّمن هو أهل، بدليل شرعيّ، لمن سأل في وقائع.
فقه	العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلّتها التفصيليّة.
فوضى	اختلال في أداء الوظائف والمهامّ. وفي الإفتاء: إصدار الفتوى من غير أهل، أو في غير موضعها.
قياس	حمل فرع على أصل في حكم بسبب اشتراكهما في علّة الحكم.
مجتهد	العالم الذي تتوفّر فيه شروط الاجتهاد، فيستطيع استنباط الأحكام من الأدلّة بنفسه.
مجتهد مطلق	الذي اجتهد في الفروع باعتماد على منهجه الخاصّ، خارج إطار المذاهب المقرّرة. كالأئمّة الأربعة.
مذهب	المنهج الفقهيّ الذي اعتمده إمام من الأئمّة، وسار عليه أتباعه (الحنفيّ، المالكيّ، الشافعيّ، الحنبليّ).
مسألة	قضيّة فقهية ينظر فيها الفقيه ليصدر حكمه.

المصطلح	التعريف
مستفتي	السائل الذي يطلب الحكم الشرعي من المفتي.
مفتي	القائم في الأمة مقام النبي ﷺ (الشاطبي). المتمكن من معرفة أحكام الوقائع بالدليل، مع حفظه لأكثر الفقه.
مقاصد الشريعة	الأهداف الكلية التي جاءت الشريعة لتحقيقها، كحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
موازنة	المقارنة بين مصالح ومفاسد لترجيح أحدها على الآخر.
نازلة	حادثة تتطلب حكماً فقهياً، خاصة إذا كانت جديدة لم يسبق إلى الحكم فيها.
نسخ	رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
ورع	التحفظ في أخذ الفتوى، والتحرز مما قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم.

القسم الثاني: المصطلحات المعاصرة الرقمية

المصطلح	التعريف
اقتصاد الانتباه	نموذج اقتصادي يعتبر انتباه المستخدم سلعة قابلة للقياس والشراء، يتنافس المنتجون على جذبها وإطالتها.
اقتصاد المؤثرين	منظومة اقتصادية تسمح للأشخاص الذين يملكون متابعين كثيرين على وسائل التواصل بتحويل تأثيرهم إلى دخل مالي عبر الإعلانات والشراكات.
الدكاء الاصطناعي التوليدي	نوع من تقنية الدكاء الاصطناعي يستطيع إنتاج محتوى جديد (نص، صورة، صوت) بناء على ما تدرب عليه. ChatGPT مثال شهير.
النموذج اللغوي الكبير (LLM)	Large Language Model — نموذج ذكاء اصطناعي يتدرب على كميات هائلة من النص، يستطيع توليد نص جديد عبر التنبؤ الإحصائي.
الهلوسة (Hallucination)	ظاهرة في النماذج اللغوية حيث ينتج النموذج إجابة مقنعة لغوياً لكنها مختلفة، بنفس البنية التي يجب بها بالتوصو الصحيحة.
خوارزمية	Algorithm — مجموعة من القواعد الحسابية التي تقرر — في حالة المنصات — أي محتوى يظهر للمستخدم وبأي ترتيب.
فقاعة التصفية (Filter Bubble)	ظاهرة في الإعلام الرقمي حيث تعرض الخوارزمية للمستخدم محتوى يوافق توجهاته، فتنشأ بيئة معرفية مغلقة تعزز ما يعتقد بدلاً من تحديده.
Fatwa Shopping	تنقل المستفتي بين عدة مصادر إفتائية بحثاً عن الفتوى التي توافق هواه.
المؤثر الديني	شخصية تقدم محتوى دينياً على المنصات وتملك متابعين كثيرين، تعمل بمنطق الانتشار أكثر من منطق المؤسسة العلمية.

المصطلح	التعريف
Clickbait	عناوين مثيرة تدفع المستخدم للتقر، لكنها لا تفي بما تعد، أو توطّر المحتوى بإطار مضلل.
الترند	Trend — موضوع أو وسم ينتشر سريعا على وسائل التواصل في فترة معيّنة، تتمحور حوله الأحاديث والمحتويات.
الفيديو القصير	Short-form Video — مقاطع فيديو لا تتجاوز 60-90 ثانية، انتشرت بقوة منذ 2019 عبر تيك توك وشورتس وريلز.
الفتوى الفيروسيّة	فتوى تنتشر بسرعة كبيرة عبر السوشيال ميديا، غالبا لأنها مثيرة أو شاذة، فيتفاعل معها الجمهور بكثافة.
الفتوى الآليّة	فتوى يصدرها نموذج لغويّ كبير دون تدخّل بشريّ. لا تتوقّر فيها أركان الفتوى النبويّة.
المنظومة الإفتائيّة	مجموع المؤسّسات والآليّات والأدوات التي تنتج الفتاوى المعتمدة وتوزّعها وتتحقّق منها.
المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ	المصطلح الذي يطرحه الكتاب: كيان جماعيّ مؤسّسيّ منظّم يجمع فقهاء ومتخصّصين، يصدر قرارات شرعيّة جماعيّة في التّوازل العامّة.
شارة موثوق	Verified Badge — علامة تضعها المنصّة على الحسابات الموثوقة للتمييز عن المنتحلين.
AMJA	Assembly of Muslim Jurists of America — مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، تأسّس 2002 في هيوستن.
ECFR	European Council for Fatwa and Research — المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، تأسّس 1997.

الملحق (ج): قائمة المراجع الموسّعة

ملاحظة تمهيدية

هذه القائمة تجمع مراجع الكتاب الرئيسيّة، مقسّمة في أربعة أقسام. والتّفصيل الكامل لجميع المراجع — مع بيانات النشر والاستخدام في الفصول — موجود في ملفّ Excel المرفق بالمشروع (المكتبة_الببليوغرافية_v1.0.xlsx) في مجلّد 04_المكتبة_البحثية.

القسم الأوّل: المصادر الأصوليّة والفقهية

- القرآن الكريم (مصحف معتمدة: مصحف المدينة، الأزهر).
- صحيح البخاريّ، محمّد بن إسماعيل البخاريّ، دار طوق النجاة، بيروت، ط 1422هـ.
- صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوريّ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- سنن الدارميّ، عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ، دار المغني، الرياض، ط 1412هـ.
- مصنّف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفيّ، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1409هـ.
- لسان العرب، ابن منظور الإفريقيّ، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414هـ.
- المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
- المصباح المنير، أحمد بن محمّد الفيّوميّ، المكتبة العلمية، بيروت.
- الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبيّ، دار ابن عفان، الخبر، ط 1، 1417هـ.
- الاعتصام، إبراهيم بن موسى الشاطبيّ، دار ابن عفان، الخبر، ط 1، 1412هـ.
- إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ابن قيّم الجوزيّة، دار ابن الجوزي، الدمام، ط 1، 1423هـ.
- المحصول في علم الأصول، فخر الدين الرازيّ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 3، 1418هـ.
- الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمديّ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرافيّ، دار الفكر، القاهرة.
- الفروق (أنوار البروق)، شهاب الدين القرافيّ، عالم الكتب، بيروت.
- مختصر المنتهى مع بيان المختصر، ابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت.
- أصول ابن مفلح، محمّد بن مفلح المقدسيّ، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 1، 1420هـ.

- جمع الجوامع مع شرح المحلّي والآيات البيّنات، تاج الدين ابن السبكيّ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- تقريب الوصول إلى علم الأصول، ابن جزّيّ الكلبيّ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشيّ، وزارة الأوقاف الكويتية.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، محمّد بن عليّ الشوكانيّ، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ردّ المختار على الدرّ المختار (حاشية ابن عابدين)، محمّد أمين بن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1412هـ.
- أصول الفقه الإسلاميّ، د. وهبة الزحيليّ، دار الفكر، دمشق.
- أدب المفتي والمستفتي، ابن الصلاح، مكتبة العلوم والحكم، المدينة.
- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان الحنبليّ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- الفقيه والمتفقه، الخطيب البغداديّ، دار ابن الجوزي، الدمام.
- آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن الصلاح، المكتبة الإسلامية، عمّان.
- كتاب الفتوى في الإسلام، محمّد جمال الدين القاسميّ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1407هـ.
- المجموع شرح المهدّب، النوويّ، دار الفكر، بيروت.
- جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البرّ القرطبيّ، دار ابن الجوزي، الدمام، ط 1، 1414هـ.
- المحلّى بالآثار، ابن حزم الظاهريّ، دار الفكر، بيروت.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ، ابن حجر العسقلانيّ، دار المعرفة، بيروت.
- التحرير شرح التحرير، علاء الدين المرداويّ، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1421هـ.
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مجمع الملك فهد، المدينة.

القسم الثاني: مصادر فقه الأقلّيّات

- في فقه الأقلّيّات المسلمة — حياة المسلمين وسط المجتمعات الأخرى، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط 1، 2001م.
- فقه الأقلّيّات المسلمة بين النظرية والتطبيق، د. خالد عبد القادر، دار الإيمان، الإسكندرية، 2007م.

- ميثاق المسلم في الغرب، د. طه جابر العلواني، IIIT — معهد الفكر الإسلامي، 2005م.
Fiqh of Muslim Minorities — Methodologies and Applications, Brill / —
.Routledge
Sharia in the West — Reform, Adaptation, and Authority, Oxford —
.University Press / Cambridge
Beyond the Border — Islamic Law and Muslim Minorities, Mathias —
.Rohe, Brill, 2015
AMJA Publications, — أبحاث وتوصيات مؤتمرات AMJA السنوية (2026-2003)،
.Houston
— قرارات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR Resolutions)، 1997-
Dublin, 2026.
— تقارير Pew Research عن المسلمين في أمريكا، Pew Forum on Religion.

القسم الثالث: دراسات الإعلام الرقميّ والدّكاء الاصطناعيّ

- The Attention Merchants — The Epic Scramble to Get Inside Our —
.Heads, Tim Wu, Knopf, New York, 2016
The Filter Bubble — What the Internet Is Hiding from You, Eli Pariser, —
.Penguin Press, 2011
.Weapons of Math Destruction, Cathy O'Neil, Crown Publishing, 2016 —
Religion Online — Finding Faith on the Internet, Lorne L. Dawson & —
.Douglas E. Cowan, Routledge, 2004
.AI Ethics, Mark Coeckelbergh, MIT Press, 2020 —
Atlas of AI — Power, Politics, and the Planetary Costs of AI, Kate —
.Crawford, Yale University Press, 2021
Custodians of the Internet — Platforms, Content Moderation, Tarleton —
.Gillespie, Yale University Press, 2018
— AI Index Report (سنويّ 2026-2017)، Stanford HAI.

- Religion and Artificial Intelligence — An Annotated Bibliography, —
Journal of Religion & Society, 2024
Large Language Models and Religious Authority —
دراسات معاصرة 2023-
2026.

القسم الرابع: تقارير المجمع الفقهيّ ومنظّمات الإفتاء

- قرارات مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ (التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ)، جدّة، 1981-
2026.
— قرارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، القاهرة.
— فتاوى دار الإفتاء المصرية، القاهرة.
— فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض.
— الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، وزارة الأوقاف الكويتيّة.
— قرارات مجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهر، القاهرة.
— بنك فتاوى AMJA، amja.us.
— الإفتاء في عالم مفتوح، د. عصام البشير، كلمة في مؤتمر — منشورة بـ AMJA.

الملحق (د): مدونة السلوك المقترحة للمفتي الرقمي

توطئة

هذه المدونة وثيقة عملية، تجمع ما تفرّق في الكتاب من مبادئ وضوابط ومؤهلات. هي مقترح مفتوح للتّعديل والإثراء، يمكن تبنيه من المؤسسات الفقهية كمعيار اعتماد طوعيّ لمن يمارس الإفتاء عبر المنصّات. وهي تنطلق من ركيزتين: (1) المؤهلات المركّبة الخمس في الفصل الثاني، (2) المبادئ الأخلاقية السّنة في الفصل الخامس.

بنود المدونة

البند الأول: التّأهيل العلميّ

لا تُصدّر للإفتاء على المنصّات إلّا بعد أن تُحقّق من توفّر شروط الأهلية الكلاسيكية في (التّكليفية، العلمية، الخلقية). فإن لم تكتمل، أكتفي بنقل أقوال أهل العلم على وجه الحكاية، لا الفتوى.

البند الثاني: التّأهيل الإعلاميّ

أدرك أنّ الإفتاء على المنصّات يستلزم مهارات خاصّة في التّعامل مع الإعلام: الصياغة، التّأطير، توقّع الاقترع. وأسعى لاكتساب هذه المهارات أو الاستعانة بمن يملكها.

البند الثالث: الإلمام التقنيّ

ألّم بالحدّ الأدنى من فهم آليات المنصّات والخوارزميات والدّكاء الاصطناعيّ. وأحدّت معرفتي بانتظام مع تطوّر التقنية.

البند الرابع: مسؤولية الكلمة المنشورة

أحقّق من كلّ معلومة قبل نشرها. وأتأمّل صياغتي لئلاّ تحتلّ إلّا المعنى المقصود. وأتحمل تبعه كلامي على المدى الطّويل.

البند الخامس: أمانة العنوان

لا أستخدم عناوين مثيرة (Clickbait) تستغلّ ضعف الإنسان أمام الإثارة. وأختار عنواناً يلخّص المحتوى بأمانة.

البند السادس: احترام السياق

لا أختزل المسائل الكبرى في عناوين قصيرة. والمسائل المركّبة أعالجها بالتفصيل اللائق، أو أمتنع عن معالجتها على منصّات لا تحتمل التفصيل.

البند السابع: الإفصاح عن المصلحة

أفصح عن مصادر تمويلي إذا كانت تنطبق على القناة التي أديرها. وأفصح عن أيّ مصلحة شخصيّة في الموضوع الذي أفتي فيه.

البند الثامن: تجنّب التّحريض العاطفيّ

لا أستخدم لغة التّحريض أو التّلاعب العاطفيّ في فتاواي. وأحفظ للفقهاء طبيعته العقلية، لا أنزل به إلى دركات الإثارة.

البند التاسع: مسؤوليّة النّسخ المقتطعة

أتابع كيف تنقل فتواي بعد إصدارها. وأصدر توضيحات حين تحرّف أو تقتطع. وأدرب فريقني على نقل الفتوى دون تحريف.

البند العاشر: الدّكاء الاصطناعيّ كأداة، لا كبديل

أستخدم الدّكاء الاصطناعيّ كأداة بحث وتنظيم، لا كبديل عن نظري الفقهيّ. وأراجع كلّ ما ينتجه يدويّاً قبل اعتماده. وأفصح عن استخدامي له حين يلزم.

البند الحادي عشر: المسائل الممنوعة

لا أدع الدّكاء الاصطناعيّ يتدخّل في مسائل الدّماء، أو الأنساب، أو الطّلاق، أو الحدود، أو القضايا ذات الأثر السياسيّ الواسع. هذه أستفرد بها بنفسي بعد بحث وتأمل.

البند الثاني عشر: التّوافع للجماعة

حين تواجهني قضية كبرى تخصّ الأمّة، أحولّها للمجامع الفقهيّة الجماعيّة، لا أنفرد بالإفتاء فيها.

البند الثالث عشر: التَّحْلِي بالنَّقْد الدَّائِي

أقبل النَّقْد البَّئَاء لفتاواي، وأتراجع عن خطأ أدركته بعد إصداره. والرَّجوع إلى الحقَّ خير من التَّمادي في الباطل.

البند الرَّابِع عشر: احترام الجمهور

لا أنزل إلى منطق الجمهور حين يخالف الحقَّ، ولا أرفع منزلتي عنه حين يستفسر. أقدم له المعلومة الشرعيَّة بصياغة يفهمها، دون تفكير العلم أو تكبر العالم.

البند الخامس عشر: الدَّعاء والاستعانة

أستفتح أعمالي بالدَّعاء، وأختتمها بالاستغفار. وأستعين بالله في كلِّ فتوى، فإنَّ التَّوفيق منه وحده.

الملحق (هـ): دراسات حالة — نماذج تحليليّة

توطئة

هذا الملحق يقدّم خمس دراسات حالة، تنطلق من أنماط واقعيّة (لا من حالات بعينها). الهدف منها: تدريب القارئ على التطبيق العمليّ للإطار التحليليّ الذي قدّمه الكتاب. كلّ حالة تعرض: السّياق، أنماط الفوضى الملاحظة، الإطار التحليليّ، الدّروس المستفادة، التّوصيات.

الحالة الأولى: الفتوى الفيروسيّة الشّاذّة

السّياق

في خلال سنوات (2020-2024)، شهدنا حالات متعدّدة لفتاوى أطلقها علماء أو مؤثّرون دينيّون، خالفت الإجماع المعهود بين العلماء، فانتشرت بسرعة على منصّات السوشيال ميديا، وتلقّاها الجمهور بأشكال مختلفة. سيتمّ تحليل هذه الظّاهرة دون الإشارة إلى أفراد بعينهم.

أنماط الفوضى الملاحظة

(1) الفتوى الشّاذّة تنتشر أسرع من الفتوى المعتمدة، لأنّها تولّد تفاعلا أكبر. (2) الردّ الفقهيّ المُنزّن يفقد جاذبيّته أمام شذوذ العنوان. (3) جزء من الجمهور — خاصّة من في نفسه ميل تغذّيّه الفتوى الشّاذّة — يتمسّك بها رغم الردود. (4) المؤسّسات الفقهيّة تتأخّر في الردّ، فيتراكم أثر الفتوى.

الإطار التحليليّ

نستحضر من الكتاب: «فوضى المصدر» (الفصل الرابع) — حيث الجمهور لا يستطيع تمييز المتأهّل. «اقتصاد الانتشار» (الفصل الخامس) — حيث الشّذوذ يكسب التّفاعل. «المجتهد الجماعيّ المؤسّسيّ» (الفصل الثّالث) — البديل المنهجيّ.

الدروس المستفادة

الردّ على الفتوى الشاذّة لا يكفي. لا بدّ من: (1) بناء جمهور قادر على التمييز قبل وقوع الفتوى. (2) سرعة الردّ المؤسسيّ. (3) إنتاج محتوى بديل جذاب، لا الاكتفاء بالردّ الساكن. (4) تجنّب «تدوير» الفتوى الشاذّة في ردّها (لأنّ ذلك يغذيها).

الحالة الثانية: المؤثر الدينيّ الصاعد من خارج المؤسسة

السياق

منذ 2019 تقريباً، صعدت في الفضاء الرقميّ شخصيات دينيّة جديدة، لم تتخرّج من المؤسسات العلميّة المعتمدة. بعضهم تكوّن ذاتياً، بعضهم تلقّى بعض الإجازات، بعضهم لم يلتق بالعلم إلّا عبر يوتيوب نفسه. والجمهور يتعامل معهم اليوم كمرجعيّة دينيّة بدوام كامل.

أنماط الفوضى الملاحظة

(1) الجمهور يستهلكهم دون التحقّق من خلفيّتهم العلميّة. (2) المؤسسات الرّسميّة لا تستطيع منافستهم على الانتشار. (3) بعضهم يقدّم محتوى نافعاً، وبعضهم يقدّم آراء تخالف الإجماع. (4) الفجوة بين «العالم المعتمد» و«المؤثر الدينيّ» تتّسع، فلا يلتقيان.

الإطار التحليليّ

نستحضر: «المؤثر الدينيّ» (الفصل الرابع) كفاعل جديد. «المؤهلات المركّبة» (الفصل الثاني) — كثير من المؤثرين يملك بعضها (الكفاءة الإعلاميّة) ويفتقد بعضها (التأهيل العلميّ).

الدروس المستفادة

ليس كلّ مؤثر دينيّ ضارّاً. لكنّ المشكلة في غياب آليّة تميّز بين النافع والضارّ. الحلّ: (1) إنشاء «شارات اعتماد» للمؤثرين الجادّين. (2) تخريج مفتين رقميين يجمعون التأهيل العلميّ بالكفاءة الإعلاميّة. (3) دعوة المؤثرين الواعدين للارتباط بمؤسسات علميّة.

الحالة الثالثة: الفتوى المختزلة في ثلاثين ثانية

السّياق

تيار شائع: شيخ معتمد ينشر فتوى في مقطع ريل من ثلاثين ثانية، يختصر فيه مسألة فقهية مركّبة. الجمهور يتلقّاها كأنّها الحكم النهائيّ، ويطبّقها على حالات لم يقصدها الشّيخ.

أنماط الفوضى الملاحظة

(1) الاختزال يسقط الاستثناءات والشّروط. (2) المشاهد يفهم الفتوى على غير وجهها. (3) قد يأتي شيخ آخر بنفس المسألة ويختصرها بطريقة مختلفة، فينشأ تناقض ظاهر. (4) الجمهور يختار الفتوى التي تعجبه.

الإطار التحليليّ

نستحضر: «فوضى الصّيغة» (الفصل الرابع). «ضغط الاختصار» (الفصل الخامس). «احترام السّياق» في الميثاق الأخلاقيّ.

الدّروس المستفادة

ليس كلّ موضوع يصلح للريل. (1) العالم الجادّ يعرف ما يمكن اختصاره وما لا يمكن. (2) إذا اختزل، يشير إلى ذلك. (3) يترك للمشاهد إشارة لروابط أطول للتّفصيل.

الحالة الرابعة: استخدام الذكاء الاصطناعيّ للإفتاء

السّياق

منذ 2023، يتزايد عدد المستخدمين الذين يستفتون نماذج لغويّة كبيرة (ChatGPT وأخواته) في مسائل شرعيّة. الإجابات أحيانا صحيحة، وأحيانا مختلقة (هلوسة). والمستخدم لا يعرف الفرق.

أنماط الفوضى الملاحظة

(1) المستخدم يتلقّى الإجابة كأنّها الحكم النهائيّ. (2) النّموذج قد ينسب الحديث لراويّه خطأ. (3) النّموذج قد يستشهد بأقوال علماء لم يقولوها. (4) النّموذج يجيب بنفس التّبرة الواثقة سواء كانت الإجابة صحيحة أو مختلقة.

الإطار التحليلي

نستحضر: «موقع AI من أركان الفتوى» (الفصل السادس). «خطر الفتوى الآليّة». «المدوّنة المقترحة» للمفتي في استخدام AI.

الدروس المستفادة

الجمهور يحتاج إلى ****تثقيف**** بأنّ AI ليس مفتياً. والمؤسسات الفقهيّة بحاجة إلى: (1) حملات توعويّة. (2) بناء نماذج لغويّة شرعيّة موثوقة. (3) تدريب المفتين على استخدام AI كأداة بحث، لا كبديل.

الحالة الخامسة: استيراد الفتاوى عبر السياقات

السياق

شابّ مسلم في كاليفورنيا يستفتي شيخاً في الخليج عن قرض سكني في أمريكا. الشيخ يفتي بناء على فهمه للقرض السكني في بلده. الفتوى تنزل على واقع مختلف، فتؤدّي إلى نتائج غير مقصودة.

أنماط الفوضى الملاحظة

(1) السياق القانوني في الخليج يختلف عن أمريكا. (2) هيكل القرض السكني يختلف. (3) خيارات البدائل تختلف. (4) النتيجة: فتوى صحيحة في سياقها الأصلي، مضلّة في سياقها التطبيقي.

الإطار التحليلي

نستحضر: «فقه الأقليّات» (الفصل السابع). «فوضى السياق» (الفصل الرابع). الحاجة إلى مرجعيّات محلّيّة.

الدروس المستفادة

الفتوى لا تنقل عبر السياقات تلقائياً. الجمهور بحاجة لـ: (1) توعية بمنطق فقه الأقليّات. (2) منضّات إفتاء محلّيّة موثوقة. (3) دعم الكفاءات الفقهيّة المحليّة في الجاليات.

— انتهت الملاحق —